Oslo kommune
Bystyret

Oslo

Arkivsak: 23/890 - 2

Politisk behandling av:

Byrådssak 78/2023 - Reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by - Revidert detaljregulering

Bydelene Alna, Bjerke, Frogner, Gamle Oslo, Grorud, Grünerløkka, Nordre Aker, Nordstrand, Stovner, Søndre Nordstrand, Ullern, Vestre Aker og Østensjø

Sak	Utvalg	Møtedato
179/23	Byutviklingsutvalget	20.09.2023
335/23	Bystyret	27.09.2023

Bystyrets vedtak:

1.
Oslo bystyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 reviderte reguleringsbestemmelser for reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by (S-4220) og med reviderte plankart (kartblad 1-20) merket BYYY202102096, datert 16.12.2022, 09.06.2023 og 11.09.2023.

2.
Saken sendes Kommunal- og distriktsdepartementet for endelig avgjørelse, jf. plan- og bygningsloven § 12-13.

Hensikten med reguleringsplanen
Hensikten med reguleringsplanen er å opprettholde og styrke småhusområdenes kvaliteter. Planen skal
ivareta områdenes grønne, klima- og miljømessige, estetiske og kulturminnefaglige kvaliteter knyttet til
eksisterende bebyggelse, landskap, vegetasjon og biologisk mangfold. Byggetiltak skal gjennomføres slik
at disse kvalitetene videreføres.

Definisjoner
Følgende definisjoner ligger til grunn for planen:

a) Boenhet
En boenhet inneholder alle nødvendige hovedfunksjoner som stue, kjøkken, soveplass, bad og toalett, og har egen inngang. Egen inngang kan være direkte til det fri eller via felles rom for kommunikasjon, som vindfang eller trapperom. En boenhet kan ha intern forbindelse til øvrige boenheter. Definisjonen gjelder både for nybygg og eksisterende bygg.

En boenhet kan være enten en hovedboenhet eller en sekundærleilighet. Alle boenheter som ikke faller innunder definisjon b) sekundærleilighet, regnes som hovedboenheter.

b) Boligtyper

Enebolig
Frittliggende bygning med én hovedboenhet. Boenheter i kjedet bolig hvor to eller flere selvstendige boliger er knyttet sammen med mellombygg som ikke inneholder rom for varig opphold, regnes som enebolig.

Tomannsbolig
Frittliggende bygning med to hovedboenheter. En tomannsbolig kan være horisontalt eller vertikalt delt.

Tremannsbolig
Frittliggende bygning med tre hovedboenheter, inkludert rekkehus.

Firemannsbolig
Frittliggende bygning med fire hovedboenheter, inkludert rekkehus.

Sekundærleilighet
En sekundærleilighet ligger i samme bygning som hovedboenheten, har maksimalt 55 m2 BRA og
overstiger ikke 50 % av hovedboenhetens BRA.

c) Flate tak
Tak med maksimalt fire graders takvinkel.

d) Terrenginngrep
Terrenginngrep er endringer av terreng, inkludert terrengendringer unntatt søknadsplikt og midlertidige terrengendringer. Endringer av terreng som har minimal innvirkning på tomtens topografi, jordsmonn og vekstforhold, som for eksempel utrulling av ferdigplen eller etablering av kjøkkenhage, anses ikke som terrenginngrep. Reetablering av terreng ved riving av eksisterende bygninger anses heller ikke som terrenginngrep.

Kjellertrapper og svømmebasseng er bygningsdeler, og regnes ikke som terrenginngrep.

e) Høyde på terrenginngrep
Høyde på terrenginngrep defineres som den største enkelthøyden i terrenginngrepet, som vist på figur 1 a-c.

f) Nærområde
Med nærområde menes et område som omfatter eiendommene langs tilliggende vei, som følger av figur 2
a-b. For tomter ved kryss vil det dannes to selvstendige nærområder langs hver av veiene, se figur 2 c-d.

g) Grøntarealer
Grøntarealer er begrodde flater, som gressplen, busk- og plantefelt og tilsvarende. Naturlig fjell i dagen kan inngå i grøntarealer. Grønne tak /dekker over bebygd areal, herunder konstruksjoner under bakken, medregnes ikke som grøntareal.

h) Store trær
Trær med stammeomkrets over 90 cm, målt én meter over terreng.

Eiketrær med stammeomkrets over 60 cm, målt én meter over terreng.

i) Beskyttelsessone for trær
Beskyttelsessonen for trær har en radius på minimum 4 x stammens/stammenes omkrets målt én meter over terreng, men minimum fem meter. Beskyttelsessonen for trær med omkrets større enn 300 cm målt én meter over terreng har en radius på 4,8 x stammens omkrets. Avstanden måles fra stammens ytterkant, som vist på figur 3.

j) Tomtens helningsgrad
Tomtens helningsgrad defineres som det gjennomsnittlige fallet på tomten. Dersom en tomt har flere fallretninger, kan man beregne helningsgraden for hver fallretning.

k) Lysgrav
Areal der terreng er fjernet foran vindu eller dør, avgrenset av bygningens yttervegg og én eller flere
støttemurer.

l) Uteoppholdsareal
Uteoppholdsareal skal ligge på terreng. Balkonger, verandaer, terrasser, takterrasser, overbygde arealer, arealer brattere enn 1:3 etter planering og arealer avsatt til adkomst og parkering kan ikke regnes med i uteoppholdsareal. Plattinger som ikke regnes inn i BYA kan regnes med i uteoppholdsarealet.

m) Bygningens hovedfasader
Hovedfasader kjennetegnes ved at de er formgitt og detaljert for å eksponeres mot gate, hage eller utsikt. Ofte er dette fasadene til (opprinnelige) stuer og spisestuer. En bygning kan ha én eller flere hovedfasader.

n) Vassdrag

Hovedvassdrag:
Lysakerelva, Mærradalsbekken, Hoffselva/Holmenbekken, Frognerelva/Sognsvannbekken, Akerselva, Hovinbekken, Alna, Ellingsrudelva, Ljanselva og Gjersøelva

Sidevassdrag:
Alle andre åpne og lukkede vassdrag.

o) Drivhus
Frittliggende bygning med tak og vegger av gjennomskinnelig glass eller plast for dyrking av planter.

p) Takform
Med takform menes takets utformingstype, som for eksempel saltak, pulttak, flatt tak osv. Takets vinkler, eventuelle arker o.l. omfattes ikke.

Reguleringsbestemmelser

1 Avgrensning
Reguleringsplanen gjelder for områdene som er vist på plankart merket BY – 202300230, datert 21.03.2023, revidert 16.12.2022, 09.06.2023 og 11.09.2023.

2 Reguleringsformål
Området reguleres til boligbebyggelse og bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone.

Bestemmelser til arealformål boligbebyggelse

3 Type boligbebyggelse, utnyttelse, høyder ol.

3.1 – Type boligbebyggelse
Av boligbebyggelse tillates ene-, tomanns-, tremanns- og firemannsboliger. Det tillates maksimalt én
sekundærleilighet per hovedboenhet.

3.2 - Tomtestørrelse
For eneboliger skal tomtestørrelsen være minimum 600 m2 per hovedboenhet. Sekundærleilighet kan
etableres i tillegg.

For to-, tre- og firemannsboliger skal tomtestørrelsen være minimum 400 m2 per boenhet. Sekundærleilighet kan etableres i tillegg.

For oppdeling av boliger som er bygget med tillatelse etter S-4220 eller tidligere reguleringer, gjelder ikke kravet til tomtestørrelse per boenhet.

3.3 – Tillatt utnyttelse
Det tillates inntil 18 %-BYA per tomt. For områder merket A eller B på plankartet tillates inntil 16 %-BYA

per tomt. Tillatt utnyttelsesgrad på eiendommen avhenger av at bestemmelsene nr. 4.1-4.6 er oppfylt.

Det tillates etterisolering som medfører BYA ut over eiendommens tillatte utnyttelsesgrad.

I tillegg til maksimalt tillatt BYA for tomten kan det oppføres ett drivhus på inntil 8 m2 BYA, dersom drivhuset ikke overskrider følgende høyder:
• Mønehøyde maksimalt 2,5 meter
• Gesimshøyde maksimalt 1,5 meter
• Øverste gesimshøyde på drivhus med pulttak er maksimalt 2,5 meter
Ved etablering av drivhus over 8m2 BYA, skal arealet som overstiger 8 m2 regnes inn i tomtens bebygde areal.

Det tillates etablert nettstasjoner på inntil 10 m2 BYA. Nettstasjonene kommer i tillegg til maksimalt tillatt BYA for eiendommen.

For eiendommer med etablert BYA etter S-4220, eller tidligere reguleringer, hvor lovlig etablert bebyggelse overskrider 18 %-BYA (16 %-BYA for A- og B-områder), kan inntil 3 % av lovlig etablert BYA for eiendommen omdisponeres. Dette forutsetter at omdisponeringen ikke medfører nettotap av grøntarealer og at ingen store trær må felles. Det tillates ikke etablert nye frittliggende boenheter innenfor omdisponert BYA.

Oppføring av erstatningsbygg etter brann, ulykke eller naturskade kan gjennomføres uten at det utløser krav om dispensasjon fra planens bestemmelser, såfremt man ikke overskrider tidligere tillatt BYA eller endrer plassering, antall boenheter eller etasjeantall.

3.4 – Parkering
Parkeringsplasser for bil og sykkel skal opparbeides i henhold til parkeringsnormer for Oslo kommune vedtatt 14.12.2022. Parkeringsnormenes kvalitetskrav til sykkelparkering skal gjelde uavhengig av minimumskrav til antall sykkelparkeringsplasser på eiendommen. For sekundærleiligheter stilles det krav om én sykkelparkeringsplass per boenhet.

3.5 – Bebyggelse og anlegg under bakken
Bebyggelse og anlegg under bakken, med unntak av kjellertrapper og svømmebasseng, kan kun etableres
under arealer som er medregnet i BYA. Det tillates kun én etasje der overkant gulv ligger helt under ferdig planert terreng. Denne etasjen kan ha innvendig romhøyde på maksimalt 3,0 meter, som vist på figur 4.

3.6 - Høyder
Følgende høyder tillates:

a. Gesimshøyde inntil 7,0 meter og mønehøyde inntil 9,0 meter.

b. For bebyggelse med pulttak tillates høyeste gesims inntil 7,5 meter og laveste gesims inntil
6,5 meter.

c. For bebyggelse med flate tak tillates gesimshøyde inntil 7,0 meter.

d. For frittliggende bygning som ikke skal brukes til beboelse tillates gesimshøyde inntil 3,0 meter og
mønehøyde inntil 4,0 meter.

Der en bygning består av ulike takformer, er det høydebestemmelsene for det største volumets takform
som gjelder for hele bygningen. Alle høyder måles ut fra eksisterende terrengs gjennomsnittsnivå rundt
bygningen. I søknad om tillatelse til tiltak skal gesims- og mønehøyder angis i meter og med kotetall.

Vertikal avstand fra gesims til direkte underliggende, og ferdig planert, terreng skal ikke på noe punkt
overstige 7,5 meter.

4 Plassering av bebyggelse

4.1 – Tiltak i enhetlig bebyggelsesstruktur
Der minimum 2/3 av bebyggelsen i nærområdet har lik orientering og avstand til vei og annen bebyggelse,
samt tilsvarende størrelse og form på grunnflate, skal nye tiltak opprettholde denne bebyggelsesstrukturen.

4.2 – Tiltak i delvis enhetlig bebyggelsesstruktur
Der minimum 2/3 av bebyggelsen i nærområdet har lik orientering eller avstand til vei, skal denne orienteringen og avstanden opprettholdes.

4.3 - Ny bebyggelsesstruktur innenfor områder med enhetlig eller delvis enhetlig bebyggelsesstruktur
Ny bebyggelsesstruktur, eller fortsettelse av en påbegynt ny bebyggelsesstruktur, kan tillates
dersom denne kan videreføres over flere eiendommer i nærområdet på en slik måte at eksisterende
bebyggelsesstruktur kan opprettholdes.

4.4 – Avstand til vei
Tiltak kan ikke plasseres nærmere regulert veikant enn fem meter. Ved kryss kan nye tiltak ikke plasseres
nærmere regulert veikant enn den rette linjen mellom regulert midtlinje av veiene, 25 meter fra skjæringspunktet, som vist på figur 5. Bestemmelsen gjelder ikke for avstander til riksvei.

4.5 – Støyskjermer og gjerde mot vei
Støyskjerm mot vei tillates ikke, med unntak av støyskjermer mot vei med fartsgrense på 50 km/t eller
høyere. Langs hele støyskjermens strekning skal det beplantes mot veien. Tette gjerder mot vei kan ikke være høyere enn 1,1 meter og må plasseres minimum 0,5 meter fra regulert veikant.

4.6 Plassering av tiltak nær formelt vernet bebyggelse
Ved formelt vernet bebyggelse skal tiltak ikke plasseres nærmere den vernede bygningens hovedfasader enn 15 meter. Dette gjelder uavhengig av eiendomsgrenser. Avstanden gjelder for området som vist på figur 6. Tiltak skal også plasseres slik at hovedfasadenes synlighet fra vei opprettholdes.

5 Vegetasjon, terreng og overvann

5.1 Overvannshåndtering
Overvann skal håndteres etter Oslo kommunes tretrinnsstrategi for overvannshåndtering. Overvannsveileder datert 22.08.2023 skal legges til grunn.

5.2 – Grøntarealer og vegetasjon
For tiltak der det er krav om utomhusplan, skal eiendommen oppnå et normtall på 1,0 i Oslo kommunes
Norm for vegetasjon og vannhåndtering (blågrønn faktor) for småhusområder datert xx.xx.xxxx.

Eksisterende vegetasjon som ligger til grunn for beregning av blågrønn faktor må sikres i bygge- og
anleggsfasen, inkludert ved riving av bebyggelse. I bygge- og anleggsperioden skal det etableres et gjerde som sikrer vegetasjonen. Kjøring med maskiner og lagring av utstyr, materialer, kjemikalier eller lignende tillates ikke innenfor gjerdet.

Minimum 60 % av tomtens areal skal være grøntarealer. De nærmeste 1,5 meter fra regulert veikant skal, med unntak av adkomst og gjerder, være grøntarealer.

5.3 – Bevaring av store trær
Store trær skal bevares. Det skal ikke foretas inngrep som gir trærne dårligere vekstvilkår. Det tillates ikke tiltak eller byggegrop innenfor treets beskyttelsessone. Dette gjelder både i og utenom byggesak, og uavhengig av eiendomsgrenser.

Der det ikke er mulig å oppnå bebygd areal på 18 %-BYA ved tilpasning gjennom utforming, annen boligtype eller plassering, tillates felling av trær. Det skal ikke felles flere trær enn det antall som må felles for å oppnå en BYA på 18 %.

For områder merket A eller B i plankartet gjelder tilsvarende unntak for å kunne oppnå en BYA på 16 %.

Trær som skal bevares må sikres i bygge- og anleggsfasen, inkludert ved riving av bebyggelse. I bygge- og

anleggsfasen skal det etableres et gjerde som sikrer trærne. Kjøring med maskiner og lagring av utstyr, materialer, kjemikalier eller lignende tillates ikke innenfor gjerdet. Gjerdet skal ikke plasseres nærmere treet enn ytterkanten av treets beskyttelsessone.

5.4 – Terrenginngrep
Minimum 50 % av tomtens areal skal holdes fri for terrenginngrep, herunder byggegroper og andre
inngrep i terreng i bygge- og anleggsfasen. Der det kan utføres terrenginngrep gjelder følgende:

a. På tomter med fall mindre enn 1:6, skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer være
maksimalt 0,5 meter. På tomter med fall brattere enn 1:6, skal høyde på støttemurer, fyllinger og/
eller skjæringer være maksimalt én meter.

b. Der terrenget terrasseres med støttemurer, skal avstanden mellom støttemurene være minimum 1,5
meter.

c. Det skal ikke etableres støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer med høyde på mer enn 0,5 meter
nærmere nabogrense enn fire meter. Det skal ikke gjøres terrenginngrep nærmere nabogrense enn én
meter.

d. Lysgraver skal samlet ikke utgjøre mer enn 1/3 av den enkelte fasade. Dersom lysgraver har en dybde
på mer enn 0,5 meter, må disse sikres med rist eller lignende innretninger som flukter med terrenget.

5.5 – Terrenginngrep ved etablering av kjøreadkomst
Det tillates terrenginngrep ut over høydene som er angitt i bestemmelse nr. 5.4 for å etablere kjøreadkomst. Det tillates én kjøreadkomst per eiendom. Denne kan ikke være bredere enn fire meter. Snu- og parkeringsareal regnes ikke som del av adkomst.

Unntaket i første avsnitt gjelder kun der eksisterende terreng har brattere fall enn 1:8. Videre gjelder unntaket kun dersom adkomsten etableres der hvor det gir minst terrenginngrep, både i høyde og utstrekning, for å oppnå stigningsnivå på adkomsten på 1:8, eller 1:7 med avbøtende tiltak. Unntaket gjelder kun for de første ti meterne inn fra regulert veikant. Der eiendommen ikke grenser til en regulert vei, gjelder unntaket fra eiendomsgrensen.

5.6 – Fordrøyning av overvann
Større nedbørsmengder, som ikke tas opp direkte av vegetasjonen på eiendommen, må planlegges fordrøyd i samsvar med tilgjengelige utløpsmuligheter på terreng. Ved

beregning av fordrøyningsvolum skal det legges til et klimapåslag i henhold til klimaprofilen til Norsk Klimaservicesenter.

5.7 – Sikring av flomveier
Eksisterende flomveier inn og ut av eiendommen skal bevares. Ved flytting av flomveier internt på
eiendommen, skal det sikres at overvann ledes til en resipient uten å forårsake skade på omgivelsene.

6 Uteoppholdsareal

6.1 – Størrelse på uteoppholdsareal
Hver hovedboenhet må ha et uteoppholdsareal på eiendommen på minimum 100 m2.

Hver sekundærleilighet må ha et uteoppholdsareal på eiendommen på minimum 35 m2.

6.2 – Plassering av uteoppholdsareal
Uteoppholdsarealet skal ligge tilstøtende boenheten der boenheten ligger på bakkeplan.

7 Arkitektonisk kvalitet
Nye tiltak skal ha høy arkitektonisk og visuell kvalitet og være tilpasset sine naturgitte og bygde omgivelser.

8 Takform
Der minimum 2/3 av boligbebyggelsen på tilstøtende eiendommer på samme side av vei har lik takform, skal nye boligtiltak ha samme takform.

9 Takterrasser
Terrasse som ligger på/i boligens hovedtak (øverste tak), eller som utgjør mer enn 1/3 av underliggende
etasje skal trekkes minimum 1,5 meter tilbake fra fasadelivet. Åpent, transparent rekkverk (glass, herunder frostet glass, spiler e.l.) tillates ikke.

10 Utvendige kjellertrapper
Det tillates maksimalt én kjellertrapp per boenhet. Areal av bunnrepos skal begrenses til 1,0 x 1,5 meter.
Trappen kan maksimalt ha en bredde på 1,2 meter, inkludert støttemur.

Kjellertrapper skal ikke henge sammen med lysgraver.

11 Vassdrag
Åpne strekninger av elver, bekker, vann og dammer skal opprettholdes.

I områder markert A på plankartet gjelder byggegrense mot vassdrag som vist på plankartet. I områder
uten byggegrense mot vassdrag i plankartet gjelder byggegrense 20 meter fra vassdrags hovedløp og tolv meter fra vassdrags sideløp. Bestemmelsen gjelder både

for åpne og lukkede vassdrag. For åpne vassdrag måles avstanden fra vannkant ved normal vannstand. For lukkede vassdrag måles avstanden fra senter av vassdraget.

Byggegrensen gjelder for all bebyggelse, anlegg og konstruksjoner. For åpne vassdrag gjelder byggegrensen i tillegg for fjerning av vegetasjon, terrenginngrep, plassering av uteoppholdsareal og
plassering av gjerder.

Bestemmelsen er ikke til hinder for fjerning av vegetasjon for vedlikehold av bygg og anlegg i denne
sonen, eller bekjempelse av uønskede fremmede arter og annen vegetasjonsskjøtsel som ivaretar
naturverdier.

12 Strandsone mot sjø
I områder som er markert B på plankartet, gjelder byggegrense mot sjøen som vist på kartet. Byggegrensen gjelder for all bebyggelse, anlegg, konstruksjoner, fjerning av vegetasjon, terrenginngrep,
plassering av uteoppholdsareal og plassering av gjerder. Utenfor byggegrensen tillates forankring av
brygger som tillates etter bestemmelse nr. 16.

Bestemmelsen er ikke til hinder for fjerning av vegetasjon for vedlikehold av bygg og anlegg i denne sonen, eller bekjempelse av uønskede fremmede arter og annen vegetasjonsskjøtsel som ivaretar naturverdier.

13 Bevaringsverdig bebyggelse
Ved behandlingen av søknadspliktige tiltak skal spørsmålet om bevaring avklares med antikvarisk
myndighet (Byantikvaren). Der det er enkeltbygg av særlig arkitektonisk eller historisk betydning på eiendommen, eller eiendommen inngår i grupper av bygninger som sammen utgjør et spesielt verdifullt kulturmiljø, skal nybygg plasseres slik at eksisterende bevaringsverdig bebyggelse kan bevares.

14 Automatisk fredete kulturminner
Før tillatelse etter plan- og bygningsloven kan gis, må forholdet til automatisk fredete kulturminner
være avklart i samsvar med lov om kulturminner av 09.06.1978 nr. 50 (kulturminneloven), jfr.
kulturminneloven §§ 8, 9 og 10. Dette innebærer at automatisk fredete kulturminner for det samlede
tiltaket må registreres.

Der slike kulturminner påvises må kulturminnemyndighetene vurdere om tillatelse til inngrep kan gis og
eventuelt fastsette vilkår for dette, jf. kulturminneloven §§ 8 og 9, og kommunen må følge opp med nødvendige reguleringsendringer.

Nødvendige undersøkelser jf. kulturminneloven §§ 8, 9 og 10 kan gjennomføres uavhengig av andre bestemmelser i planen.

15 Fossilfri bygge- og anleggsplass
For oppføring av nye boenheter skal bygge- og anleggsplassen være fossilfri. Alle maskinene på bygge- og anleggsplassen, inkludert aggregater og kompressorer, skal bruke elektrisitet, bærekraftig biodrivstoff eller andre klimanøytrale og bærekraftige energikilder.

Kjøretøy som benyttes til transport av anleggsmaskiner, bygningmaterialer, løsmasser og lignende til og fra bygge- og anleggsplassen er unntatt fra kravet om bruk av fossilfritt drivstoff.

Bestemmelser til arealformål bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone

16 Brygger langs strandsone mot sjø
Det tillates én brygge, inkludert flytebrygge, på inntil åtte m2 per eiendom. Bryggens lengde langs strandlinje skal ikke overstige seks meter, og bryggens utstikk fra strandlinje skal ikke overstige seks meter ved normal vannstand. Brygger skal utformes og plasseres slik at allmennhetens ferdsel på og langs sjøen ikke hindres.

Bestemmelser til hensynssoner (pbl. § 11-8 og 12.6)

17 Hensynssone H730_1: Båndlegging etter lov om kulturminner
Innenfor hensynssonen finnes automatisk fredete kulturminner. Alle inngrep i grunnen eller andre
tiltak som kan virke inn på det automatisk fredete kulturminnet er ikke tillatt uten en dispensasjon fra
kulturminneloven.

18 Hensynssone H730_2: Båndlegging etter lov om kulturminner
Innenfor hensynssonen finnes automatisk fredete kulturminner. Alle inngrep i grunnen eller andre
tiltak som kan virke inn på det automatisk fredete kulturminnet er ikke tillatt uten en dispensasjon fra
kulturminneloven.

Vegetasjonsskjøtsel som ikke medfører inngrep i bakken tillates. Ved byggearbeider på tomta skal kulturminner skjermes med egnet gjerde mot byggeområdet.

19 Hensynssone H740: Båndlegging etter annen lov (energiloven)
Innenfor hensynssonen finnes energianlegg bygget i medhold av anleggskonsesjon etter energiloven. Ny
bebyggelse og anlegg skal ikke oppføres innenfor hensynssone for høyspennings kraftledninger, uten
skriftlig tillatelse fra netteier. Hensynssonen gjelder til bebyggelsens nærmeste bygningsdel (terrasse,

takutspring, vegg, sålekant m.m). Jordkabler er ikke omfattet av hensynssonen, og må hensyntas
ved tiltak. Høyspenningsanlegget kan generere elektromagnetiske felt utover hensynssonen. Netteier
må kontaktes ved tiltak nær hensynssonen for å få opplysninger om spenningsnivå, byggeforbuds- og
ryddebelte eller om andre elektriske installasjoner.

Det må ikke foretas endringer av terrenget i hensynssonen uten at dette er skriftlig godkjent av netteier.

20 Sikrings-, støy- og faresoner (pbl. § 11-8 a)

20.1
H190_1 Bekkelaget renseanlegg (S-4768)
H190_1 Sikringssone for renseanlegg i fjell. Denne gjelder fra 25 meter under terreng ned til kote -25. I
sikringssonen kan tiltak som krever tillatelse etter plan- og bygningsloven § 20-1 eller medfører sprenging, peleramming, spunting, boring i grunnen, tunneldriving, eller som på annen måte kan skade anlegget under bakken ikke gjennomføres uten tillatelse fra Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten.

20.2
H190_2 Oset vannbehandlingsanlegg (S-4940)
Vannforsyningsnett – Innenfor sikringssonen tillates det ikke boret brønner for vann, energi eller andre
formål, med mindre disse er godkjent av Vann- og avløpsetaten. Det skal heller ikke tillates andre
fysiske inngrep i grunnen utover 3 meter dybde fra eksisterende terrengnivå.

20.3
H190_3 Vanntunnel Oset-Voldsløkka (S-4736)
Vertikalnivå 2 – på grunnen:
Eiendommer som er berørt av sikringssonen skal alltid kontakte Vann- og avløpsetaten før de gjennomfører tiltak som medfører graving og / eller sprenging mer enn 5 meter under terreng, herunder boring etter jordvarme.

Vertikalnivå 1 – under grunnen:
Sikringssonen har en bredde på 50 meter i horisontalplanet og 8 meter over og under tunnelen i vertikalplanet. Vanntunnelen kan justeres innenfor sikringssonen der det er behov for tilpasning i forhold
til eksisterende tekniske anlegg og infrastruktur i området.

20.4
H190_4 Ny vannforsyning (S_5058) og (S-5142)

Felt 1:
Det tillates ikke boret brønner for vann, energi eller gjennomført andre

søknadspliktige eller ikke-søknadspliktige tiltak med fysiske inngrep under kote +100 i grunnen, med mindre disse på forhånd er
godkjent av Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten.

Felt 2:
Det tillates ikke boret brønner for vann, energi eller gjennomført andre søknadspliktige eller ikke-søknadspliktige tiltak med fysiske inngrep i grunnen, med mindre disse på forhånd er godkjent av Oslo
kommune, Vann- og avløpsetaten. Det tillates innenfor sikringssonen rydding av vegetasjon i en sone på fire meter rundt felt A1 og A2.

20.5
H190_6 Follobanen (S-4735)

H190_1 og 4 og 7:
Hensynssone type a. Sikringssone for jernbanetunnel, nisjer, tverrslagstunnel, bergrom, rømningstunnel
eller omlastingsrom, med mer enn 17 meter overdekning over tunneltak: Restriksjonssonen gjelder
for underliggende jernbanetunnel i vertikalnivå 1. I restriksjonssonen kan boring for energibrønner eller
andre brønner ikke gjennomføres uten tillatelse fra Jernbaneverket. For hensynsone H-190-7 skal også
Vann og avløpsetaten og Statens vegvesen gi slik tillatelse.

H190_2, 5 og 8:
Hensynssone type a. Restriksjonssone for jernbanetunnel, nisjer, tverrslagstunnel, bergrom, rømningstunnel eller omlastestasjon, med mindre enn 17 meter overdekning over tunneltak og jernbane i betongtunnel/ kulvert: Restriksjonssonen gjelder for underliggende jernbanetunnel i vertikalnivå 1. I restriksjonssonen kan tiltak som krever tillatelse etter plan- og bygningsloven § 20-1, eller medfører sprenging, peleramming, spunting, boring i grunnen, tunneldriving, eller som på annen måte kan skade tunnelanlegget, ikke iverksettes uten tillatelse fra Jernbaneverket og Statens vegvesen. For hensynsone H-190_8 skal Vann og avløpsetaten og Statens vegvesen gi slik tillatelse.

H190_3:
Hensynssone type a. Restriksjonssone over tunnel: Maksimal belastning på betongtunnel skal ikke
overstige 40 kN/m2.

H190_6:
Hensynssone type a. Restriksjonssone for vei- og jernbanetunnel: Restriksjonssonen gjelder for underliggende vei- og jernbanetunnel i vertikalnivå 1. Tiltak som krever tillatelse etter plan- og bygningsloven § 20-1, eller medfører sprenging, peleramming, spunting, boring i grunnen, tunneldriving, eller som på annen måte kan skade tunnelanleggene, må ikke iverksettes uten tillatelse fra Jernbaneverket og Statens vegvesen. Oppføring av nye bygg eller anlegg over tunnelen eller innenfor bergvolum

skal generelt fundamenteres uavhengig av tunnelen. Ingen tiltak kan gjennomføres i felles restriksjonssone uten etter avtale mellom partene.

20.6
H190_7 Fornebubanen (S-4986)
Sikringssone rundt T-banetunneler på minst 15 meter målt fra tunnelvegg horisontalt til begge sider og
vertikalt over og under tunnelene er vist på plankart/snitt-tegninger. Dersom overdekning er mindre enn
15 meter går sikringssonen opp til eksisterende terrengnivå. Der banen etableres i kulvert, er avstanden minst 4 meter fra betongvegg, med mindre annen avstand er angitt på kart eller i bestemmelsene. Innenfor sonen er det ikke tillatt å gjennomføre tiltak som medfører sprenging, peleramming, spunting,
boring i grunnen, tunneldriving, eller andre tiltak som kan medføre fare for skade på tunnelanlegget uten
godkjenning av Sporveien Oslo AS. Slik godkjenning skal medfølge søknad om tiltak etter plan- og bygningsloven.

20.7
H190_8 Østensjøbanen (S-5087)
Hensynssoner med benevnelsen H190_ 1 omfatter sikringssone rundt jernbanetunnel (Gardermobanen/
Romeriksporten). Alle søknadspliktige tiltak skal forelegges Bane NOR til uttalelse.

Hensynssone H190_2 omfatter sikringssone rundt T-banetunnel, (Østensjøbanen/Hellerudtunnelen).
Sikringssonens utstrekning i horisontalplanet fremgår av plankartet, og gjelder 15 meter til hver side av felt Trase for forstadsbane T6. I vertikalplanet gjelder sikringssonen 15 meter under teoretisk tunnelbunn, og 15 meter over teoretisk tunneltak der overdekningen er 15 meter eller større. For deler av sikringssonen hvor overdekningen er mindre enn 15 meter gjelder sikringssonen opp til bakkeplan.
Innenfor sonen skal alle søknadspliktige tiltak forelegges Sporveien til uttalelse.

Hensynssone H190_3 omfatter sikringssone rundt veitunnel, (Ring 3/Brynstunnelen). Alle søknadspliktige
tiltak skal forelegges Statens vegvesen til uttalelse.

Hensynssone H 190_4 omfatter sikringssone rundt avløpstrase. Sikringssonens utstrekning i horisontalplanet fremgår av plankartet, og gjelder 25 meter til hver side av avløpstraseen. I vertikalplanet gjelder sikringssonen 25 meter under og over teoretisk bunn og topp i kulverten.
Innenfor sonen skal alle søknads- eller meldepliktige tiltak forelegges Vann- og avløpsetaten til uttalelse.

Bestemmelser til bestemmelsesområder

21 Bestemmelsesområder for automatisk fredete kulturminner

21.1 – Automatisk fredet kulturminne #1
Kulturminne-ID 269714
Før det gis igangsettingstillatelse av byggetiltak i Vestveien 13 B (gnr. 10 / bnr. 291) skal det foretas
arkeologisk utgravning av de berørte automatisk fredete kulturminner med ID nr. 269714, som er markert som bestemmelsesområde #1 i plankartet. Det skal tas kontakt med Byantikvaren
i Oslo i god tid før tiltaket skal gjennomføres, slik at omfanget av den arkeologiske granskingen kan
fastsettes.

21.2 – Automatisk fredet kulturminne #2
Kulturminne-ID 35151
I Kvernveien 11D (gnr. 28 / bnr. 930) tillates oppføring av hus innenfor sikringssonen til det automatiske
fredete kulturminnet med ID nr. 35151, som er markert som bestemmelsesområde #2 i plankartet. Huset skal plasseres som angitt på Riksantikvarens kart datert 23.08.2019. Anleggsarbeidet skal gjennomføres på en slik måte at gravfeltet ID nr. 35151 ikke påføres skade eller utsettes for fare for skade.

21.3 – Automatisk fredet kulturminne #3
Kulturminne-ID 35151-2
I Kvernveien 11D (gnr. 28 / bnr. 930) tillates opparbeiding til uteareal på terreng som omfatter
steinpakning, ID nr. 35151-2, som er markert som bestemmelsesområde #3 i plankartet. Tillatelsen
forutsetter at oppholdsareal kan opparbeides uten inngrep i bakken. Før etablering av uteoppholdsareal
skal det berørte automatisk fredete kulturminnet, ID nr. 35151-2, sikres ved hjelp av tildekking. Tildekkingen skal skje i samråd med Byantikvaren i Oslo.

21.4 – Automatisk fredet kulturminne #4
Kulturminne-ID 274438
Det berørte kulturminnet med ID nr. 274438, som er markert med bestemmelsesområde #4 i plankartet,
kan fjernes uten vilkår om ytterligere arkeologisk undersøkelse.

Krav til dokumentasjon

22 Relevant og nødvendig dokumentasjon
Søknad om rammetillatelse for tiltak som påvirker utearealer skal, i de tilfeller dokumentasjon er relevant og nødvendig for at kommunen skal kunne behandle den konkrete saken, inneholde:

a. Oppmåling av terreng og innmåling av trær
Før innsendelse av søknad om rammetillatelse må tomtens terreng måles opp. Store eksisterende
trær skal måles inn og vises på utomhusplan og marksikringsplan. Innmålingen skal

dokumentere
nøyaktig plassering av stammen, stammeomkrets én meter over terreng og kronestørrelse.

b. Utomhusplan
Utomhusplan i 1:200 som viser disponering av eiendommen til bebyggelse, adkomst, parkering,
renovasjonsløsning og uteoppholdsareal med vegetasjon. Det skal tegnes inn store, eksisterende
trær med beskyttelsessone og kotesatt eksisterende og nytt terreng. Trærnes art skal oppgis.

c. Marksikringsplan
Marksikringsplan i 1:200 som viser trær, beskyttelsessoner og byggegrop. Trær skal angis med art/sort, stammeomkrets og kronestørrelse.

Til igangsettingstillatelse:
Oppdatert marksikringsplan, som i tillegg viser sikringstiltak, kjøre-, rigg- og lagringssoner, plassering og utstrekning av overvannstiltak og trasé for nye og eksisterende ledninger i grunnen. Planen skal suppleres med en beskrivelse av hvordan planen skal følges opp på byggeplassen.

Ved nyplanting av trær skal planen vise plassering og plass til utvikling av rotsystem og krone. Det skal angis hvor det skal gjøres grave- og terrengarbeider og hvor eksisterende terreng (minimum 50 % av tomten) og vegetasjon skal beholdes.

d. Redegjørelse og plan for overvannshåndtering
Overvannsplan som viser fremtidig overvannshåndtering med det omsøkte tiltaket, koter, punkthøyder, vegetasjon, type overflater, avrenningsmønster, dreneringslinjer, flomveier, fordrøyningsarealer, snølagringsplass, fuktdrag og eventuelle bekker gjennom eiendommen. Redegjørelse og beregninger som viser valgte løsninger for fordrøyning av overvann og ivaretakelse av flomveier.

e. Skjema for oppfyllelse av blågrønn faktor
Skjema som viser hvordan blågrønn faktor er oppfylt for tiltaket.

Rekkefølgekrav

23 Før bebyggelse tas i bruk
Overvannsløsning for tiltaket skal være opparbeidet før det gis midlertidig brukstillatelse.

Bystyrets behandling:

FORSLAG:

Forslag fremsatt i byutviklingsutvalget:

Endringsforslag fra Sofia Rana (R):

4.
Sekundærleilighet
En sekundærleilighet ligger i samme bygning som hovedboenheten, har minimum 35m2 og maksimum 55m2 BRA og overstiger ikke 50% av hovedboenhetens BRA.

5.
Tillegg: Videre skal planen muliggjøre rimelig fortetting av større tomter uten at blå-grønne verdier svekkes.

6.
Ny andre setning. Siste setning forskyves.
Enebolig tillates bare på tomter som ikke er store nok til to-, tre- eller firemannsbolig.

7.
For eneboliger skal tomtestørrelsen være minimum 500 m2 per hovedboenhet. Sekundærleilighet kan etableres i tillegg. For to- og tre- og firemannsboliger skal tomtestørrelsen være minimum 300m2 per boenhet. Sekundærleilighet kan etableres i tillegg.

8.
Nytt avsnitt:
Det tillates ikke nye boenheter som er større enn 150m2, hvis de ikke har klausul om kollektiver eller storfamilier.

9.
Ny andre setning. Følgende setninger forskyves.
Det kan tillates støyskjerm og gjerde mot vei som har lavere fartsgrense på deler av veien, for eksempel ved en skole.

10.
Tillegg:
Uteoppholdsarealet skal fortrinnsvis være samlet og felles for alle boenhetene.

Tilleggsforslag fra Sofia Rana (R):

10.
Bystyret ber byrådet igangsette et reguleringsarbeid med mål om å lage lokalt tilpassede planer for småhusområdene der det tillates fortetting med rekkehus og lavblokker i randsonene av disse områdene, særlig nær t-banestasjoner og kollektivknutepunkter. Planene skal også sikre parker og andre grøntområder med stort biologisk mangfold i områdene med fortetting. Planene skal tilrettelegge for at det bygges familieboliger av normal størrelse, og inkludere både maks- og minimumsgrenser for nye boliger.

11.
Terrasse som ligger på/i boligens hovedtak (øverste tak), eller som utgjør mer enn 1/3 av underliggende etasje, tillates ikke.
Nytt punkt:
"I strøksgater definert gjennom kommuneplanens arealdel kan det tillates at boliger legges i tomtegrense mot offentlig vei".

Forslag fremsatt i bystyret:

Endringsforslag fra Camilla Wilhelmsen (F):

12.
Tillatt utnyttelse:
Det tillates inntil 24 % BYA per tomt.

Votering:

Rs endringsforslag punkt 4 - 10 ble forkastet mot 3 stemmer (R).
Fs endringsforslag punkt 12 ble forkastet mot 7 stemmer (F, FP og Solås gruppe).
Byutviklingsutvalgets innstilling ble vedtatt mot 9 stemmer (R, F, FP og Solås gruppe).
Rs tilleggsforslag punktene 10 og 11 ble forkastet mot 3 stemmer (R)

Byutviklingsutvalgets innstilling:

1.
Oslo bystyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 reviderte reguleringsbestemmelser for reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by (S-4220) og med reviderte plankart (kartblad 1-20) merket BYYY202102096, datert 16.12.2022, 09.06.2023 og 11.09.2023.

2.
Saken sendes Kommunal- og distriktsdepartementet for endelig avgjørelse, jf. plan- og bygningsloven § 12-13.

Hensikten med reguleringsplanen
Hensikten med reguleringsplanen er å opprettholde og styrke småhusområdenes kvaliteter. Planen skal
ivareta områdenes grønne, klima- og miljømessige, estetiske og kulturminnefaglige kvaliteter knyttet til
eksisterende bebyggelse, landskap, vegetasjon og biologisk mangfold. Byggetiltak

skal gjennomføres slik
at disse kvalitetene videreføres.

Definisjoner
Følgende definisjoner ligger til grunn for planen:

a) Boenhet
En boenhet inneholder alle nødvendige hovedfunksjoner som stue, kjøkken, soveplass, bad og toalett, og har egen inngang. Egen inngang kan være direkte til det fri eller via felles rom for kommunikasjon, som vindfang eller trapperom. En boenhet kan ha intern forbindelse til øvrige boenheter. Definisjonen gjelder både for nybygg og eksisterende bygg.

En boenhet kan være enten en hovedboenhet eller en sekundærleilighet. Alle boenheter som ikke faller innunder definisjon b) sekundærleilighet, regnes som hovedboenheter.

b) Boligtyper

Enebolig
Frittliggende bygning med én hovedboenhet. Boenheter i kjedet bolig hvor to eller flere selvstendige boliger er knyttet sammen med mellombygg som ikke inneholder rom for varig opphold, regnes som enebolig.

Tomannsbolig
Frittliggende bygning med to hovedboenheter. En tomannsbolig kan være horisontalt eller vertikalt delt.

Tremannsbolig
Frittliggende bygning med tre hovedboenheter, inkludert rekkehus.

Firemannsbolig
Frittliggende bygning med fire hovedboenheter, inkludert rekkehus.

Sekundærleilighet
En sekundærleilighet ligger i samme bygning som hovedboenheten, har maksimalt 55 m2 BRA og
overstiger ikke 50 % av hovedboenhetens BRA.

c) Flate tak
Tak med maksimalt fire graders takvinkel.

d) Terrenginngrep
Terrenginngrep er endringer av terreng, inkludert terrengendringer unntatt søknadsplikt og midlertidige terrengendringer. Endringer av terreng som har minimal innvirkning på tomtens topografi, jordsmonn og vekstforhold, som for eksempel utrulling av ferdigplen eller etablering av kjøkkenhage, anses ikke som terrenginngrep. Reetablering av terreng ved riving av eksisterende bygninger anses heller ikke som terrenginngrep.

Kjellertrapper og svømmebasseng er bygningsdeler, og regnes ikke som terrenginngrep.

e) Høyde på terrenginngrep
Høyde på terrenginngrep defineres som den største enkelthøyden i terrenginngrepet, som vist på figur 1 a-c.

f) Nærområde
Med nærområde menes et område som omfatter eiendommene langs tilliggende vei, som følger av figur 2
a-b. For tomter ved kryss vil det dannes to selvstendige nærområder langs hver av veiene, se figur 2 c-d.

g) Grøntarealer
Grøntarealer er begrodde flater, som gressplen, busk- og plantefelt og tilsvarende. Naturlig fjell i dagen kan inngå i grøntarealer. Grønne tak /dekker over bebygd areal, herunder konstruksjoner under bakken, medregnes ikke som grøntareal.

h) Store trær
Trær med stammeomkrets over 90 cm, målt én meter over terreng.

Eiketrær med stammeomkrets over 60 cm, målt én meter over terreng.

i) Beskyttelsessone for trær
Beskyttelsessonen for trær har en radius på minimum 4 x stammens/stammenes omkrets målt én meter over terreng, men minimum fem meter. Beskyttelsessonen for trær med omkrets større enn 300 cm målt én meter over terreng har en radius på 4,8 x stammens omkrets. Avstanden måles fra stammens ytterkant, som vist på figur 3.

j) Tomtens helningsgrad
Tomtens helningsgrad defineres som det gjennomsnittlige fallet på tomten. Dersom en tomt har flere fallretninger, kan man beregne helningsgraden for hver fallretning.

k) Lysgrav
Areal der terreng er fjernet foran vindu eller dør, avgrenset av bygningens yttervegg og én eller flere
støttemurer.

l) Uteoppholdsareal
Uteoppholdsareal skal ligge på terreng. Balkonger, verandaer, terrasser, takterrasser, overbygde arealer, arealer brattere enn 1:3 etter planering og arealer avsatt til adkomst og parkering kan ikke regnes med i uteoppholdsareal. Plattinger som ikke regnes inn i BYA kan regnes med i uteoppholdsarealet.

m) Bygningens hovedfasader
Hovedfasader kjennetegnes ved at de er formgitt og detaljert for å eksponeres mot gate, hage eller utsikt. Ofte er dette fasadene til (opprinnelige) stuer og spisestuer. En bygning kan ha én eller flere hovedfasader.

n) Vassdrag

Hovedvassdrag:
Lysakerelva, Mærradalsbekken, Hoffselva/Holmenbekken, Frognerelva/Sognsvannbekken, Akerselva, Hovinbekken, Alna, Ellingsrudelva, Ljanselva og Gjersøelva

Sidevassdrag:
Alle andre åpne og lukkede vassdrag.

o) Drivhus
Frittliggende bygning med tak og vegger av gjennomskinnelig glass eller plast for dyrking av planter.

p) Takform
Med takform menes takets utformingstype, som for eksempel saltak, pulttak, flatt tak osv. Takets vinkler, eventuelle arker o.l. omfattes ikke.

Reguleringsbestemmelser

1 Avgrensning
Reguleringsplanen gjelder for områdene som er vist på plankart merket BY – 202300230, datert 21.03.2023, revidert 16.12.2022, 09.06.2023 og 11.09.2023.

2 Reguleringsformål
Området reguleres til boligbebyggelse og bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone.

Bestemmelser til arealformål boligbebyggelse

3 Type boligbebyggelse, utnyttelse, høyder ol.

3.1 – Type boligbebyggelse
Av boligbebyggelse tillates ene-, tomanns-, tremanns- og firemannsboliger. Det tillates maksimalt én
sekundærleilighet per hovedboenhet.

3.2 - Tomtestørrelse
For eneboliger skal tomtestørrelsen være minimum 600 m2 per hovedboenhet. Sekundærleilighet kan
etableres i tillegg.

For to-, tre- og firemannsboliger skal tomtestørrelsen være minimum 400 m2 per boenhet. Sekundærleilighet kan etableres i tillegg.

For oppdeling av boliger som er bygget med tillatelse etter S-4220 eller tidligere reguleringer, gjelder ikke kravet til tomtestørrelse per boenhet.

3.3 – Tillatt utnyttelse
Det tillates inntil 18 %-BYA per tomt. For områder merket A eller B på plankartet tillates inntil 16 %-BYA
per tomt. Tillatt utnyttelsesgrad på eiendommen avhenger av at bestemmelsene nr. 4.1-4.6 er oppfylt.

Det tillates etterisolering som medfører BYA ut over eiendommens tillatte utnyttelsesgrad.

I tillegg til maksimalt tillatt BYA for tomten kan det oppføres ett drivhus på inntil 8 m2 BYA, dersom drivhuset ikke overskrider følgende høyder:
• Mønehøyde maksimalt 2,5 meter
• Gesimshøyde maksimalt 1,5 meter
• Øverste gesimshøyde på drivhus med pulttak er maksimalt 2,5 meter
Ved etablering av drivhus over 8m2 BYA, skal arealet som overstiger 8 m2 regnes inn i tomtens bebygde areal.

Det tillates etablert nettstasjoner på inntil 10 m2 BYA. Nettstasjonene kommer i tillegg til maksimalt tillatt BYA for eiendommen.

For eiendommer med etablert BYA etter S-4220, eller tidligere reguleringer, hvor lovlig etablert bebyggelse overskrider 18 %-BYA (16 %-BYA for A- og B-områder), kan inntil 3 % av lovlig etablert BYA for eiendommen omdisponeres. Dette forutsetter at omdisponeringen ikke medfører nettotap av grøntarealer og at ingen store trær må felles. Det tillates ikke etablert nye frittliggende boenheter innenfor omdisponert BYA.

Oppføring av erstatningsbygg etter brann, ulykke eller naturskade kan gjennomføres uten at det utløser krav om dispensasjon fra planens bestemmelser, såfremt man ikke overskrider tidligere tillatt BYA eller endrer plassering, antall boenheter eller etasjeantall.

3.4 – Parkering
Parkeringsplasser for bil og sykkel skal opparbeides i henhold til parkeringsnormer for Oslo kommune vedtatt 14.12.2022. Parkeringsnormenes kvalitetskrav til sykkelparkering skal gjelde uavhengig av minimumskrav til antall sykkelparkeringsplasser på eiendommen. For sekundærleiligheter stilles det krav om én sykkelparkeringsplass per boenhet.

3.5 – Bebyggelse og anlegg under bakken
Bebyggelse og anlegg under bakken, med unntak av kjellertrapper og svømmebasseng, kan kun etableres
under arealer som er medregnet i BYA. Det tillates kun én etasje der overkant gulv ligger helt under ferdig planert terreng. Denne etasjen kan ha innvendig romhøyde på maksimalt 3,0 meter, som vist på figur 4.

3.6 - Høyder
Følgende høyder tillates:

a. Gesimshøyde inntil 7,0 meter og mønehøyde inntil 9,0 meter.

b. For bebyggelse med pulttak tillates høyeste gesims inntil 7,5 meter og laveste gesims inntil
6,5 meter.

c. For bebyggelse med flate tak tillates gesimshøyde inntil 7,0 meter.

d. For frittliggende bygning som ikke skal brukes til beboelse tillates gesimshøyde inntil 3,0 meter og
mønehøyde inntil 4,0 meter.

Der en bygning består av ulike takformer, er det høydebestemmelsene for det største volumets takform
som gjelder for hele bygningen. Alle høyder måles ut fra eksisterende terrengs gjennomsnittsnivå rundt
bygningen. I søknad om tillatelse til tiltak skal gesims- og mønehøyder angis i meter og med kotetall.

Vertikal avstand fra gesims til direkte underliggende, og ferdig planert, terreng skal ikke på noe punkt
overstige 7,5 meter.

4 Plassering av bebyggelse

4.1 – Tiltak i enhetlig bebyggelsesstruktur
Der minimum 2/3 av bebyggelsen i nærområdet har lik orientering og avstand til vei og annen bebyggelse,
samt tilsvarende størrelse og form på grunnflate, skal nye tiltak opprettholde denne bebyggelsesstrukturen.

4.2 – Tiltak i delvis enhetlig bebyggelsesstruktur
Der minimum 2/3 av bebyggelsen i nærområdet har lik orientering eller avstand til vei, skal denne orienteringen og avstanden opprettholdes.

4.3 - Ny bebyggelsesstruktur innenfor områder med enhetlig eller delvis enhetlig bebyggelsesstruktur
Ny bebyggelsesstruktur, eller fortsettelse av en påbegynt ny bebyggelsesstruktur, kan tillates
dersom denne kan videreføres over flere eiendommer i nærområdet på en slik måte at eksisterende
bebyggelsesstruktur kan opprettholdes.

4.4 – Avstand til vei
Tiltak kan ikke plasseres nærmere regulert veikant enn fem meter. Ved kryss kan nye tiltak ikke plasseres
nærmere regulert veikant enn den rette linjen mellom regulert midtlinje av veiene, 25

meter fra skjæringspunktet, som vist på figur 5. Bestemmelsen gjelder ikke for avstander til riksvei.

4.5 – Støyskjermer og gjerde mot vei
Støyskjerm mot vei tillates ikke, med unntak av støyskjermer mot vei med fartsgrense på 50 km/t eller
høyere. Langs hele støyskjermens strekning skal det beplantes mot veien. Tette gjerder mot vei kan ikke være høyere enn 1,1 meter og må plasseres minimum 0,5 meter fra regulert veikant.

4.6 Plassering av tiltak nær formelt vernet bebyggelse
Ved formelt vernet bebyggelse skal tiltak ikke plasseres nærmere den vernede bygningens hovedfasader enn 15 meter. Dette gjelder uavhengig av eiendomsgrenser. Avstanden gjelder for området som vist på figur 6. Tiltak skal også plasseres slik at hovedfasadenes synlighet fra vei opprettholdes.

5 Vegetasjon, terreng og overvann

5.1 Overvannshåndtering
Overvann skal håndteres etter Oslo kommunes tretrinnsstrategi for overvannshåndtering. Overvannsveileder datert 22.08.2023 skal legges til grunn.

5.2 – Grøntarealer og vegetasjon
For tiltak der det er krav om utomhusplan, skal eiendommen oppnå et normtall på 1,0 i Oslo kommunes
Norm for vegetasjon og vannhåndtering (blågrønn faktor) for småhusområder datert xx.xx.xxxx.

Eksisterende vegetasjon som ligger til grunn for beregning av blågrønn faktor må sikres i bygge- og
anleggsfasen, inkludert ved riving av bebyggelse. I bygge- og anleggsperioden skal det etableres et gjerde som sikrer vegetasjonen. Kjøring med maskiner og lagring av utstyr, materialer, kjemikalier eller lignende tillates ikke innenfor gjerdet.

Minimum 60 % av tomtens areal skal være grøntarealer. De nærmeste 1,5 meter fra regulert veikant skal, med unntak av adkomst og gjerder, være grøntarealer.

5.3 – Bevaring av store trær
Store trær skal bevares. Det skal ikke foretas inngrep som gir trærne dårligere vekstvilkår. Det tillates ikke tiltak eller byggegrop innenfor treets beskyttelsessone. Dette gjelder både i og utenom byggesak, og uavhengig av eiendomsgrenser.

Der det ikke er mulig å oppnå bebygd areal på 18 %-BYA ved tilpasning gjennom utforming, annen boligtype eller plassering, tillates felling av trær. Det skal ikke felles flere trær enn det antall som må felles for å oppnå en BYA på 18 %.

For områder merket A eller B i plankartet gjelder tilsvarende unntak for å kunne oppnå en BYA på 16 %.

Trær som skal bevares må sikres i bygge- og anleggsfasen, inkludert ved riving av bebyggelse. I bygge- og
anleggsfasen skal det etableres et gjerde som sikrer trærne. Kjøring med maskiner og lagring av utstyr, materialer, kjemikalier eller lignende tillates ikke innenfor gjerdet. Gjerdet skal ikke plasseres nærmere treet enn ytterkanten av treets beskyttelsessone.

5.4 – Terrenginngrep
Minimum 50 % av tomtens areal skal holdes fri for terrenginngrep, herunder byggegroper og andre
inngrep i terreng i bygge- og anleggsfasen. Der det kan utføres terrenginngrep gjelder følgende:

a. På tomter med fall mindre enn 1:6, skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer være
maksimalt 0,5 meter. På tomter med fall brattere enn 1:6, skal høyde på støttemurer, fyllinger og/
eller skjæringer være maksimalt én meter.

b. Der terrenget terrasseres med støttemurer, skal avstanden mellom støttemurene være minimum 1,5
meter.

c. Det skal ikke etableres støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer med høyde på mer enn 0,5 meter
nærmere nabogrense enn fire meter. Det skal ikke gjøres terrenginngrep nærmere nabogrense enn én
meter.

d. Lysgraver skal samlet ikke utgjøre mer enn 1/3 av den enkelte fasade. Dersom lysgraver har en dybde
på mer enn 0,5 meter, må disse sikres med rist eller lignende innretninger som flukter med terrenget.

5.5 – Terrenginngrep ved etablering av kjøreadkomst
Det tillates terrenginngrep ut over høydene som er angitt i bestemmelse nr. 5.4 for å etablere kjøreadkomst. Det tillates én kjøreadkomst per eiendom. Denne kan ikke være bredere enn fire meter. Snu- og parkeringsareal regnes ikke som del av adkomst.

Unntaket i første avsnitt gjelder kun der eksisterende terreng har brattere fall enn 1:8. Videre gjelder unntaket kun dersom adkomsten etableres der hvor det gir minst terrenginngrep, både i høyde og utstrekning, for å oppnå stigningsnivå på adkomsten på 1:8, eller 1:7 med avbøtende tiltak. Unntaket gjelder kun for de første ti meterne inn fra regulert veikant. Der eiendommen ikke grenser til en regulert vei, gjelder unntaket fra eiendomsgrensen.

5.6 – Fordrøyning av overvann
Større nedbørsmengder, som ikke tas opp direkte av vegetasjonen på eiendommen, må planlegges fordrøyd i samsvar med tilgjengelige utløpsmuligheter på terreng. Ved beregning av fordrøyningsvolum skal det legges til et klimapåslag i henhold til klimaprofilen til Norsk Klimaservicesenter.

5.7 – Sikring av flomveier
Eksisterende flomveier inn og ut av eiendommen skal bevares. Ved flytting av flomveier internt på
eiendommen, skal det sikres at overvann ledes til en resipient uten å forårsake skade på omgivelsene.

6 Uteoppholdsareal

6.1 – Størrelse på uteoppholdsareal
Hver hovedboenhet må ha et uteoppholdsareal på eiendommen på minimum 100 m2.

Hver sekundærleilighet må ha et uteoppholdsareal på eiendommen på minimum 35 m2.

6.2 – Plassering av uteoppholdsareal
Uteoppholdsarealet skal ligge tilstøtende boenheten der boenheten ligger på bakkeplan.

7 Arkitektonisk kvalitet
Nye tiltak skal ha høy arkitektonisk og visuell kvalitet og være tilpasset sine naturgitte og bygde omgivelser.

8 Takform
Der minimum 2/3 av boligbebyggelsen på tilstøtende eiendommer på samme side av vei har lik takform, skal nye boligtiltak ha samme takform.

9 Takterrasser
Terrasse som ligger på/i boligens hovedtak (øverste tak), eller som utgjør mer enn 1/3 av underliggende
etasje skal trekkes minimum 1,5 meter tilbake fra fasadelivet. Åpent, transparent rekkverk (glass, herunder frostet glass, spiler e.l.) tillates ikke.

10 Utvendige kjellertrapper
Det tillates maksimalt én kjellertrapp per boenhet. Areal av bunnrepos skal begrenses til 1,0 x 1,5 meter.
Trappen kan maksimalt ha en bredde på 1,2 meter, inkludert støttemur.

Kjellertrapper skal ikke henge sammen med lysgraver.

11 Vassdrag
Åpne strekninger av elver, bekker, vann og dammer skal opprettholdes.

I områder markert A på plankartet gjelder byggegrense mot vassdrag som vist på plankartet. I områder
uten byggegrense mot vassdrag i plankartet gjelder byggegrense 20 meter fra vassdrags hovedløp og tolv meter fra vassdrags sideløp. Bestemmelsen gjelder både for åpne og lukkede vassdrag. For åpne vassdrag måles avstanden fra vannkant ved normal vannstand. For lukkede vassdrag måles avstanden fra senter av vassdraget.

Byggegrensen gjelder for all bebyggelse, anlegg og konstruksjoner. For åpne vassdrag gjelder byggegrensen i tillegg for fjerning av vegetasjon, terrenginngrep, plassering av uteoppholdsareal og
plassering av gjerder.

Bestemmelsen er ikke til hinder for fjerning av vegetasjon for vedlikehold av bygg og anlegg i denne
sonen, eller bekjempelse av uønskede fremmede arter og annen vegetasjonsskjøtsel som ivaretar
naturverdier.

12 Strandsone mot sjø
I områder som er markert B på plankartet, gjelder byggegrense mot sjøen som vist på kartet. Byggegrensen gjelder for all bebyggelse, anlegg, konstruksjoner, fjerning av vegetasjon, terrenginngrep,
plassering av uteoppholdsareal og plassering av gjerder. Utenfor byggegrensen tillates forankring av
brygger som tillates etter bestemmelse nr. 16.

Bestemmelsen er ikke til hinder for fjerning av vegetasjon for vedlikehold av bygg og anlegg i denne sonen, eller bekjempelse av uønskede fremmede arter og annen vegetasjonsskjøtsel som ivaretar naturverdier.

13 Bevaringsverdig bebyggelse
Ved behandlingen av søknadspliktige tiltak skal spørsmålet om bevaring avklares med antikvarisk
myndighet (Byantikvaren). Der det er enkeltbygg av særlig arkitektonisk eller historisk betydning på eiendommen, eller eiendommen inngår i grupper av bygninger som sammen utgjør et spesielt verdifullt kulturmiljø, skal nybygg plasseres slik at eksisterende bevaringsverdig bebyggelse kan bevares.

14 Automatisk fredete kulturminner
Før tillatelse etter plan- og bygningsloven kan gis, må forholdet til automatisk fredete kulturminner
være avklart i samsvar med lov om kulturminner av 09.06.1978 nr. 50 (kulturminneloven), jfr.
kulturminneloven §§ 8, 9 og 10. Dette innebærer at automatisk fredete kulturminner for det samlede
tiltaket må registreres.

Der slike kulturminner påvises må kulturminnemyndighetene vurdere om tillatelse til inngrep kan gis og
eventuelt fastsette vilkår for dette, jf. kulturminneloven §§ 8 og 9, og kommunen må følge opp med nødvendige reguleringsendringer.

Nødvendige undersøkelser jf. kulturminneloven §§ 8, 9 og 10 kan gjennomføres uavhengig av andre bestemmelser i planen.

15 Fossilfri bygge- og anleggsplass
For oppføring av nye boenheter skal bygge- og anleggsplassen være fossilfri. Alle maskinene på bygge- og anleggsplassen, inkludert aggregater og kompressorer, skal bruke elektrisitet, bærekraftig biodrivstoff eller andre klimanøytrale og bærekraftige energikilder.

Kjøretøy som benyttes til transport av anleggsmaskiner, bygningmaterialer, løsmasser og lignende til og fra bygge- og anleggsplassen er unntatt fra kravet om bruk av fossilfritt drivstoff.

Bestemmelser til arealformål bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone

16 Brygger langs strandsone mot sjø
Det tillates én brygge, inkludert flytebrygge, på inntil åtte m2 per eiendom. Bryggens lengde langs strandlinje skal ikke overstige seks meter, og bryggens utstikk fra strandlinje skal ikke overstige seks meter ved normal vannstand. Brygger skal utformes og plasseres slik at allmennhetens ferdsel på og langs sjøen ikke hindres.

Bestemmelser til hensynssoner (pbl. § 11-8 og 12.6)

17 Hensynssone H730_1: Båndlegging etter lov om kulturminner
Innenfor hensynssonen finnes automatisk fredete kulturminner. Alle inngrep i grunnen eller andre
tiltak som kan virke inn på det automatisk fredete kulturminnet er ikke tillatt uten en dispensasjon fra
kulturminneloven.

18 Hensynssone H730_2: Båndlegging etter lov om kulturminner
Innenfor hensynssonen finnes automatisk fredete kulturminner. Alle inngrep i grunnen eller andre
tiltak som kan virke inn på det automatisk fredete kulturminnet er ikke tillatt uten en dispensasjon fra
kulturminneloven.

Vegetasjonsskjøtsel som ikke medfører inngrep i bakken tillates. Ved byggearbeider på tomta skal kulturminner skjermes med egnet gjerde mot byggeområdet.

19 Hensynssone H740: Båndlegging etter annen lov (energiloven)
Innenfor hensynssonen finnes energianlegg bygget i medhold av anleggskonsesjon

etter energiloven. Ny
bebyggelse og anlegg skal ikke oppføres innenfor hensynssone for høyspennings kraftledninger, uten
skriftlig tillatelse fra netteier. Hensynssonen gjelder til bebyggelsens nærmeste bygningsdel (terrasse,
takutspring, vegg, sålekant m.m). Jordkabler er ikke omfattet av hensynssonen, og må hensyntas
ved tiltak. Høyspenningsanlegget kan generere elektromagnetiske felt utover hensynssonen. Netteier
må kontaktes ved tiltak nær hensynssonen for å få opplysninger om spenningsnivå, byggeforbuds- og
ryddebelte eller om andre elektriske installasjoner.

Det må ikke foretas endringer av terrenget i hensynssonen uten at dette er skriftlig godkjent av netteier.

20 Sikrings-, støy- og faresoner (pbl. § 11-8 a)

20.1
H190_1 Bekkelaget renseanlegg (S-4768)
H190_1 Sikringssone for renseanlegg i fjell. Denne gjelder fra 25 meter under terreng ned til kote -25. I
sikringssonen kan tiltak som krever tillatelse etter plan- og bygningsloven § 20-1 eller medfører sprenging, peleramming, spunting, boring i grunnen, tunneldriving, eller som på annen måte kan skade anlegget under bakken ikke gjennomføres uten tillatelse fra Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten.

20.2
H190_2 Oset vannbehandlingsanlegg (S-4940)
Vannforsyningsnett – Innenfor sikringssonen tillates det ikke boret brønner for vann, energi eller andre
formål, med mindre disse er godkjent av Vann- og avløpsetaten. Det skal heller ikke tillates andre
fysiske inngrep i grunnen utover 3 meter dybde fra eksisterende terrengnivå.

20.3
H190_3 Vanntunnel Oset-Voldsløkka (S-4736)
Vertikalnivå 2 – på grunnen:
Eiendommer som er berørt av sikringssonen skal alltid kontakte Vann- og avløpsetaten før de gjennomfører tiltak som medfører graving og / eller sprenging mer enn 5 meter under terreng, herunder boring etter jordvarme.

Vertikalnivå 1 – under grunnen:
Sikringssonen har en bredde på 50 meter i horisontalplanet og 8 meter over og under tunnelen i vertikalplanet. Vanntunnelen kan justeres innenfor sikringssonen der det er behov for tilpasning i forhold
til eksisterende tekniske anlegg og infrastruktur i området.

20.4
H190_4 Ny vannforsyning (S_5058) og (S-5142)

Felt 1:
Det tillates ikke boret brønner for vann, energi eller gjennomført andre søknadspliktige eller ikke-søknadspliktige tiltak med fysiske inngrep under kote +100 i grunnen, med mindre disse på forhånd er
godkjent av Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten.

Felt 2:
Det tillates ikke boret brønner for vann, energi eller gjennomført andre søknadspliktige eller ikke-søknadspliktige tiltak med fysiske inngrep i grunnen, med mindre disse på forhånd er godkjent av Oslo
kommune, Vann- og avløpsetaten. Det tillates innenfor sikringssonen rydding av vegetasjon i en sone på fire meter rundt felt A1 og A2.

20.5
H190_6 Follobanen (S-4735)

H190_1 og 4 og 7:
Hensynssone type a. Sikringssone for jernbanetunnel, nisjer, tverrslagstunnel, bergrom, rømningstunnel
eller omlastingsrom, med mer enn 17 meter overdekning over tunneltak: Restriksjonssonen gjelder
for underliggende jernbanetunnel i vertikalnivå 1. I restriksjonssonen kan boring for energibrønner eller
andre brønner ikke gjennomføres uten tillatelse fra Jernbaneverket. For hensynsone H-190-7 skal også
Vann og avløpsetaten og Statens vegvesen gi slik tillatelse.

H190_2, 5 og 8:
Hensynssone type a. Restriksjonssone for jernbanetunnel, nisjer, tverrslagstunnel, bergrom, rømningstunnel eller omlastestasjon, med mindre enn 17 meter overdekning over tunneltak og jernbane i betongtunnel/ kulvert: Restriksjonssonen gjelder for underliggende jernbanetunnel i vertikalnivå 1. I restriksjonssonen kan tiltak som krever tillatelse etter plan- og bygningsloven § 20-1, eller medfører sprenging, peleramming, spunting, boring i grunnen, tunneldriving, eller som på annen måte kan skade tunnelanlegget, ikke iverksettes uten tillatelse fra Jernbaneverket og Statens vegvesen. For hensynsone H-190_8 skal Vann og avløpsetaten og Statens vegvesen gi slik tillatelse.

H190_3:
Hensynssone type a. Restriksjonssone over tunnel: Maksimal belastning på betongtunnel skal ikke
overstige 40 kN/m2.

H190_6:
Hensynssone type a. Restriksjonssone for vei- og jernbanetunnel: Restriksjonssonen

gjelder for underliggende vei- og jernbanetunnel i vertikalnivå 1. Tiltak som krever tillatelse etter plan- og bygningsloven § 20-1, eller medfører sprenging, peleramming, spunting, boring i grunnen, tunneldriving, eller som på annen måte kan skade tunnelanleggene, må ikke iverksettes uten tillatelse fra Jernbaneverket og Statens vegvesen. Oppføring av nye bygg eller anlegg over tunnelen eller innenfor bergvolum skal generelt fundamenteres uavhengig av tunnelen. Ingen tiltak kan gjennomføres i felles restriksjonssone uten etter avtale mellom partene.

20.6
H190_7 Fornebubanen (S-4986)
Sikringssone rundt T-banetunneler på minst 15 meter målt fra tunnelvegg horisontalt til begge sider og
vertikalt over og under tunnelene er vist på plankart/snitt-tegninger. Dersom overdekning er mindre enn
15 meter går sikringssonen opp til eksisterende terrengnivå. Der banen etableres i kulvert, er avstanden minst 4 meter fra betongvegg, med mindre annen avstand er angitt på kart eller i bestemmelsene. Innenfor sonen er det ikke tillatt å gjennomføre tiltak som medfører sprenging, peleramming, spunting,
boring i grunnen, tunneldriving, eller andre tiltak som kan medføre fare for skade på tunnelanlegget uten
godkjenning av Sporveien Oslo AS. Slik godkjenning skal medfølge søknad om tiltak etter plan- og bygningsloven.

20.7
H190_8 Østensjøbanen (S-5087)
Hensynssoner med benevnelsen H190_ 1 omfatter sikringssone rundt jernbanetunnel (Gardermobanen/
Romeriksporten). Alle søknadspliktige tiltak skal forelegges Bane NOR til uttalelse.

Hensynssone H190_2 omfatter sikringssone rundt T-banetunnel, (Østensjøbanen/Hellerudtunnelen).
Sikringssonens utstrekning i horisontalplanet fremgår av plankartet, og gjelder 15 meter til hver side av felt Trase for forstadsbane T6. I vertikalplanet gjelder sikringssonen 15 meter under teoretisk tunnelbunn, og 15 meter over teoretisk tunneltak der overdekningen er 15 meter eller større. For deler av sikringssonen hvor overdekningen er mindre enn 15 meter gjelder sikringssonen opp til bakkeplan. Innenfor sonen skal alle søknadspliktige tiltak forelegges Sporveien til uttalelse.

Hensynssone H190_3 omfatter sikringssone rundt veitunnel, (Ring 3/Brynstunnelen). Alle søknadspliktige
tiltak skal forelegges Statens vegvesen til uttalelse.

Hensynssone H 190_4 omfatter sikringssone rundt avløpstrase. Sikringssonens utstrekning i horisontalplanet fremgår av plankartet, og gjelder 25 meter til hver side av avløpstraseen. I vertikalplanet gjelder sikringssonen 25 meter under og over teoretisk bunn og topp i kulverten.

Innenfor sonen skal alle søknads- eller meldepliktige tiltak forelegges Vann- og avløpsetaten til uttalelse.

Bestemmelser til bestemmelsesområder

21 Bestemmelsesområder for automatisk fredete kulturminner

21.1 – Automatisk fredet kulturminne #1
Kulturminne-ID 269714
Før det gis igangsettingstillatelse av byggetiltak i Vestveien 13 B (gnr. 10 / bnr. 291) skal det foretas
arkeologisk utgravning av de berørte automatisk fredete kulturminner med ID nr. 269714, som er markert som bestemmelsesområde #1 i plankartet. Det skal tas kontakt med Byantikvaren
i Oslo i god tid før tiltaket skal gjennomføres, slik at omfanget av den arkeologiske granskingen kan
fastsettes.

21.2 – Automatisk fredet kulturminne #2
Kulturminne-ID 35151
I Kvernveien 11D (gnr. 28 / bnr. 930) tillates oppføring av hus innenfor sikringssonen til det automatiske
fredete kulturminnet med ID nr. 35151, som er markert som bestemmelsesområde #2 i plankartet. Huset skal plasseres som angitt på Riksantikvarens kart datert 23.08.2019. Anleggsarbeidet skal gjennomføres på en slik måte at gravfeltet ID nr. 35151 ikke påføres skade eller utsettes for fare for skade.

21.3 – Automatisk fredet kulturminne #3
Kulturminne-ID 35151-2
I Kvernveien 11D (gnr. 28 / bnr. 930) tillates opparbeiding til uteareal på terreng som omfatter
steinpakning, ID nr. 35151-2, som er markert som bestemmelsesområde #3 i plankartet. Tillatelsen
forutsetter at oppholdsareal kan opparbeides uten inngrep i bakken. Før etablering av uteoppholdsareal
skal det berørte automatisk fredete kulturminnet, ID nr. 35151-2, sikres ved hjelp av tildekking. Tildekkingen skal skje i samråd med Byantikvaren i Oslo.

21.4 – Automatisk fredet kulturminne #4
Kulturminne-ID 274438
Det berørte kulturminnet med ID nr. 274438, som er markert med bestemmelsesområde #4 i plankartet,
kan fjernes uten vilkår om ytterligere arkeologisk undersøkelse.

Krav til dokumentasjon

22 Relevant og nødvendig dokumentasjon
Søknad om rammetillatelse for tiltak som påvirker utearealer skal, i de tilfeller

dokumentasjon er relevant og nødvendig for at kommunen skal kunne behandle den konkrete saken, inneholde:

a. Oppmåling av terreng og innmåling av trær
Før innsendelse av søknad om rammetillatelse må tomtens terreng måles opp. Store eksisterende
trær skal måles inn og vises på utomhusplan og marksikringsplan. Innmålingen skal dokumentere
nøyaktig plassering av stammen, stammeomkrets én meter over terreng og kronestørrelse.

b. Utomhusplan
Utomhusplan i 1:200 som viser disponering av eiendommen til bebyggelse, adkomst, parkering,
renovasjonsløsning og uteoppholdsareal med vegetasjon. Det skal tegnes inn store, eksisterende
trær med beskyttelsessone og kotesatt eksisterende og nytt terreng. Trærnes art skal oppgis.

c. Marksikringsplan
Marksikringsplan i 1:200 som viser trær, beskyttelsessoner og byggegrop. Trær skal angis med art/sort, stammeomkrets og kronestørrelse.

Til igangsettingstillatelse:
Oppdatert marksikringsplan, som i tillegg viser sikringstiltak, kjøre-, rigg- og lagringssoner, plassering og utstrekning av overvannstiltak og trasé for nye og eksisterende ledninger i grunnen. Planen skal suppleres med en beskrivelse av hvordan planen skal følges opp på byggeplassen.

Ved nyplanting av trær skal planen vise plassering og plass til utvikling av rotsystem og krone. Det skal angis hvor det skal gjøres grave- og terrengarbeider og hvor eksisterende terreng (minimum 50 % av tomten) og vegetasjon skal beholdes.

d. Redegjørelse og plan for overvannshåndtering
Overvannsplan som viser fremtidig overvannshåndtering med det omsøkte tiltaket, koter, punkthøyder, vegetasjon, type overflater, avrenningsmønster, dreneringslinjer, flomveier, fordrøyningsarealer, snølagringsplass, fuktdrag og eventuelle bekker gjennom eiendommen. Redegjørelse og beregninger som viser valgte løsninger for fordrøyning av overvann og ivaretakelse av flomveier.

e. Skjema for oppfyllelse av blågrønn faktor
Skjema som viser hvordan blågrønn faktor er oppfylt for tiltaket.

Rekkefølgekrav

23 Før bebyggelse tas i bruk
Overvannsløsning for tiltaket skal være opparbeidet før det gis midlertidig brukstillatelse.

Byutviklingsutvalgets behandling:

Seminar:

Utvalget gjennomførte et seminar om saken 10.05.2023 med følgende deltakere:

Asplan Viak
R21 Arkitekter
Bydel Bjerke
Neptune Properties
Location Holding
Hauketo og Prinsdal Vel
Beboeraksjonen
Plan- og bygningsetaten

MERKNADER:

Utvalgets flertall, medlemmene fra H, A, MDG, SV og V, mener at reguleringsforslaget til ny småhusplan i utgangspunktet er godt, men foreslår enkelte endringer i reguleringsforslaget. Endringene har vært på høring. Overordnede hensyn bak endringene er å øke mulighetene for stedstilpasset boligbygging med høy bokvalitet og arkitektonisk kvalitet, samtidig som de grønne hensynene i planen så langt som mulig bevares.

Disse medlemmer foreslår å redusere kravet til minste tomtestørrelse for flermannsboliger fra 450 kvm til 400 kvm per boenhet. Disse medlemmer mener at en tomt på 800 kvm, som er en vanlig størrelse på tomter i småhusområdet, kan være godt egnet for en tomannsbolig. Å redusere dette tomtekravet øker boligpotensialet i planen. Samtidig er flertallet opptatt av å favorisere bygging av flermannsboliger i tomtekravet, og forsterker dette. Utbygginger med mange enkeltstående boliger på en tomt, som har vært vanlig under dagens plan, kan gi lavere bokvalitet og et mer dominerende uttrykk på tomten, enn utbygginger der boenhetene samles. Utvalgets flertall mener fordelen med samlet bebyggelse også gjelder for firemannsboliger, og ønsker derfor å endre planen slik at firemannsboliger skal være tillatt. Flertallet viser til medborgerpanelet som fremhevet at det var ønskelig med variasjon i boligtyper.

Disse medlemmer foreslår også en øvre tillatt utnyttelse på 18 % BYA, en økning fra 16 % fra det tidligere planforslaget. Det gir mulighet for et større samlet boareal ved nye utbygginger, men er fortsatt en innstramming sammenlignet med dagens plan der øvre tillatt utnyttelse er på 24 % BYA. Det gjøres oppmerksom på at endringen i parkeringsnormen innebærer at parkering på terreng ikke lenger vil bli medregnet i BYA, i tråd med teknisk forskrift. Disse medlemmer mener det er ønskelig, ettersom det betyr at bygging av parkeringskjellere ikke fører til økt mulig utnyttelse for utbyggere.

Disse medlemmer mener kravet om at 60 % av tomten skal være grønn og innføring av blågrønn faktor er svært viktige grep for å sikre miljøverdier. Flertallet mener at øvre tillatt utnyttelse kun kan påregnes dersom man oppnår disse andre kravene. Siden kravet om 60 % grønt beholdes uendret, innebærer økningen i tillatt utnyttelse kun at en større andel av resten av tomten kan brukes til utbyggingsformål.

Disse medlemmer foreslår en justering av kravet til uteoppholdsareal til 100 kvm per hovedboenhet og 35 kvm per sekundærleilighet. Denne justeringen skal bidra til å gjøre det mulig å realisere flermannsboliger med tomtestørrelser på 400 kvm per boenhet. Flertallet vil videre påpeke at kravet til grønne arealer i alle tilfeller er større enn kravet til uteoppholdsarealer. Grønne arealer vil i de fleste tilfeller regnes som uteoppholdsarealer. De grønne arealene som ikke kan regnes som godkjente uteoppholdsarealer vil typisk være bratte naturtomter. Flertallet mener det ikke er ønskelig med krav som legger opp til unødig planering av slike arealer for at de skal regnes med som uteoppholdsarealer. Flertallet ønsker videre å presisere at kun arealer på terreng skal regnes med i uteoppholdsarealer. Det vil fjerne et incentiv til å etablere takterrasser for å oppfylle kravet.

Disse medlemmer viser til at innføring av et krav til tomtestørrelse per boenhet og nedgangen i øvre tillatt BYA fører til en nedgang i hvor mye boligareal det er mulig å utvikle. For at de boligene som kan bygges skal få høyere bokvalitet og større arealer som regnes som godkjent oppholdsrom, foreslår flertallet å øke tillatt gesimshøyde fra 6,5 meter til 7 meter. Det vil gi bedre bokvalitet på loft. Flertallet foreslår ingen endringer i tillatt mønehøyde, og byggene blir dermed ikke samlet sett høyere. Det foreslås heller ingen endringer i tillatt høyde for bygg med flate tak eller pulttak. En økning i tillatt gesimshøyde vil gjøre det mer attraktivt å etablere bygg med saltak kontra flate tak, som i mange tilfeller gir en mer stedstilpasset arkitektur.

Disse medlemmer ønsker at utbygginger skal være godt tilpasset omgivelsene. For å oppnå det foreslås det å innføre et krav der nye bygg må følge takformen som er vanlig i nærområdet. Det kravet vil gjelde når minst 2/3 av byggene i omkringliggende bebyggelse har lik takform. Disse kravene gir tydeligere og strengere krav til stedstilpasning enn kravene i dagens småhusplan, som har vist seg å ikke fungere i praksis.

Disse medlemmer mener også at det skal være et krav i planen om at nye tiltak skal ha høy arkitektonisk og visuell kvalitet, og hensynta og spille sammen med naturgitte og bygde omgivelser. Vurdering etter dette hensynet skal komme i tillegg til, ikke til erstatning for vurdering etter Plan- og bygningsloven § 29-2 om gode visuelle kvaliteter.

En stor andel eiendommer innenfor planens virkeområde har blitt utbygd etter nåværende eller tidligere småhusplan, med en høyere tillatt utnyttelse enn det tillates i denne planen. Utvalgets flertall mener det er viktig at eiere av disse eiendommene skal ha mulighet til å gjøre tiltak på sine boliger. For å oppnå dette foreslås det at det skal tillates økninger i BYA der det er nødvendig for å gjennomføre ENØK-tiltak. Det foreslås også å innføre en regel om at man skal kunne beholde sin nåværende

tomteutnyttelse ved gjenoppbygging etter brann, og det skal være mulig å bygge om en enebolig til en flermannsbolig.

Disse medlemmer er opptatt av å ta hensyn til at småhusområdene omfatter svært mange grunneiere, som har sine hjem i området som omfattes av planen. Det er viktig å sikre en fleksibilitet for grunneierne i disse områdene til å kunne tilpasse sin bolig etter ulike faser av livet. Derfor ønsker utvalgets flertall å høre en bestemmelse som sikrer at inntil 3 prosent av lovlig etablert BYA etter dagens plan eller tidligere planer kan omdisponeres forutsatt at de grønne verdiene bevares og ingen store trær felles i tillegg til at det ikke skal kunne oppføres nye frittstående boenheter innenfor omdisponert BYA. Utvalgets medlemmer mener at 3 prosent er et rimelig nivå som sikrer videreføring av eksisterende bebyggelsesstruktur samtidig som det åpner for å tilpasse boligen til ulike faser av livet.

Disse medlemmer viser til at hensikten med planrevisjonen og reduksjon av BYA er at eventuell ytterligere fortetting i småhusområdene skal skje skånsomt og ivareta småhuskarakter og de grønne verdiene. I all hovedsak regulerer småhusplanen boliger og tomter som allerede er bygget, og utvalgets flertall mener det er et gode for samfunnet å hindre utflytting av barnefamilier, å få universelt utformet boligen og å tilpasse boligen til alderdommen. Stabile oppvekstmiljøer er viktig for barn, og det er en ulempe for samfunnet at barnefamilier flytter ut av byen - både for barna, men også for nærmiljøet.

Det å kunne få boligen sin universelt utformet, eller tilpasse den til alderdommen er viktig i et samfunn der det er en villet politikk at eldre skal bo hjemme lengre og flere med nedsatt funksjonsevne lever friskere liv. I tillegg er det et gode at personer med nedsatt funksjonsevne i større grad kan dra på besøk til familie og venner, og universelt utformede boliger er gode boliger for alle. Utvalgets flertall legger her til rette for at lovlig etablert BYA kan omdisponeres til boareal, slik at for eksempel bruksendring av garasje i tilknytning til boligen til boareal. Det er en forutsetning i denne bestemmelsen at tiltak ikke fører til nettotap av grønt og felling av større trær. Videre mener utvalgets flertall at denne anledningen til å konvertere lovlig opparbeidet BYA ikke skal være til hinder for etablering av nye boenheter der eksisterende boligmasse deles opp i flere boenheter, men anledningen til å konvertere BYA skal ikke brukes til å etablere nye, frittstående boenheter.

For å bygge opp under sykkelsatsingen og grønn mobilitet ønsker disse medlemmer å ta inn parkeringsnormens kvalitetskrav til sykkelparkering. Nye, moderne elsykler og lastesykler er dyre og da er det viktig at vi tilrettelegger for at disse kan parkeres trygt på egen eiendom.

Utvalgets mindretall, medlemmet fra R, mener at ny foreslått småhusplan er en plan for å øke forskjellene i Oslo. Når det strammes inn i villastrøkene betyr det i praksis at presset øker der folk allerede bor trangt og tett. Det er allerede slik at de med dårligst råd har minst tilgang på natur i Oslo. Planens mål om å bevare grøntområder innenfor byggesonen er samtidig en klar føring om at grønne områder i praksis forblir

privatisert og ikke tilgjengelig for det store flertallet i befolkningen. Dette er hovedårsakene til at dette medlem ikke kan støtte helheten i planen.

Dette medlem mener det ikke bør være en samlet reguleringsplan for småhusområder i hele Oslo. Det er lite hensiktsmessige at over 40 000 boliger spredt over hele byen skal ha den samme detaljreguleringen og de samme bestemmelsene. Ulike deler av byen og ulike boområder har ulike behov. I ytre by bidrar gjerne småhusområdene til variert boligstruktur sammen med blokker, rekkehus og andre tettere boformer i borettslag i drabantbyene. I deler av andre bydeler, særlig i bydelene vest i Oslo og på Nordstrand er eneboliger den dominerende boligtypen, og man burde sikre større variasjon gjennom blant annet rekkehus og lavblokker.

Dette medlem vil vise til at det over hele byen er det behov for familieboliger av anstendig størrelse. Småhusplanen bidrar til det motsatte. De store kravene til tomtestørrelser gjør at de fleste boliger vil bli veldig store ellers underutnyttes tomta. Det gjør både at det blir færre boliger totalt, og de boligene som bygges er så store at de aller fleste ikke vil ha råd til dem.

Dette medlem har merket seg at bystyreflertallet vil øke tillatt BYA fra 16 % til 18%. Dette er en forbedring, men sammen med ganske store tomter vil det likevel føre til at på en tomt på 600 kvm vil tomten være underutnyttet hvis boligen er mindre enn 216m2 hvis det er to etasjer, og potensielt opp mot 324m2 hvis man har tre etasjer med delvis nedgrav sokkeletasje. Dette finnes heller ikke noen alternative verdier for utbyggerne. Hvis tomten er 799m2 kan det fortsatt ikke bygges noe annet enn en enebolig, og tomta vil være underutnyttet hvis boligen er på mindre enn 287m2.

Dette medlem mener det er positivt at tomtestørrelse for to-, tre- og firemannsboliger er redusert fra 450 til 400m2 per boenhet. Det vil likevel innebære store tomannsboliger, på 144m2 per boenhet. Konsekvensen av småhusplanen er at det bygges færre boliger og at boligene som bygges vil bli veldig store og kun tilgjengelige for de med aller best økonomi.

Dette medlem mener det er mange gode eksempler på at kan bygges gode boliger av moderat størrelse med gode grønne utearealer på mindre tomter. Det finner vi blant annet på Risløkka der det ble bygget ene- og flermannsboliger på tomter fra 200-300m2, og på Kampen/Vålerenga/Rodeløkka. Der er mange av boligene plassert i tomtegrense mot vei, noe som sikrer at alt uteareal er samlet og oppleves romslig.

Dette medlem mener for øvrig at man fortrinnsvis bør bygge ut to- flermannsboliger, og mener at rekkehusforbudet som småhusplanen legger opp til er svært problematisk. Planen tar ikke hensyn til at eneboliger er den minst miljøvennlige, og mest areal- og ressurskrevende boformen.

Dette medlem mener at planer bør gi incentiv til å dele på arealet gjennom å tillate at det kan bygges på mindre tomter og at det stilles makskrav til størrelse på nye boliger. I Oslo er det knapphet på arealene, og det er en lite utjevnende politikk å holde av stadig større arealer til en mindre gruppe innbyggere.

Dette medlem er også kjent med at flere utbyggere som arbeider med fortettingsprosjekter gjerne kunne ha bygget flere boliger av mindre størrelse, men at kommunens regler gjør dette enten umulig eller ulønnsomt. Innstrammingen av småhusplanen bidrar også til å øke presset på høyere utnyttelsesgrad i områder som Økern-Løren der det bygges høyt og trangt. De store utbyggingsprosjektene er svært kompliserte og tar veldig lang tid, først gjennom regulering og deretter fordi utbyggere holer igjen for å øke egen profitt. På Ensjø som ble regulert i 2007 er det fortsatt bare litt i overkant av 50 % av boligene som er bygget og tatt i bruk. Et alternativ til dette er å regulere lavt og tett, med rekkehus og lavblokker mange flere steder i Oslo.

Dette medlem mener at høyere utnyttelse enkelttomter på tomter må kompenseres med parker og grøntområder i folks nærområder. Dette vil motvirke privatisering av grøntområder og gi folk møteplasser der de bor. Småhusplanen legger opp til at grøntområder er oppstykkede, noe som i stor grad gir artsfattige gressplener. Styrt fortetting kunne sikret større sammenhengende grøntområder med et større biologisk mangfold gjennom å sikre areal til parker, parsellhager, og skogholt som kan brukes av fellesskapet

Dette medlem mener at det bør sikres mer fortetting og byfølelse også i småhusstrøk, og dette vil gi mer lav og tett bebyggelse. Å bygge boliger i tomtegrense mot offentlig vei følger også opp en byggetradisjon i Oslo som vi blant annet finner på Vålerenga. Dette bør tillates i strøksgater definert i kommuneplanens arealdel, men kan også vurderes der det kan være hensiktsmessig i 300 meters radius fra t-banestasjoner.

FORSLAG:

Alternativt forslag fra James Stove Lorentzen (H), Sabina Syed (MDG), Line Steine Oma (A), Trine Dønhaug (SV) og Haakon Riekeles (V):

3.
1.
Oslo bystyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 reviderte reguleringsbestemmelser for reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by (S-4220) og med reviderte plankart (kartblad 1-20) merket BYYY202102096, datert 16.12.2022, 09.06.2023 og 11.09.2023.

2.
Saken sendes Kommunal- og distriktsdepartementet for endelig avgjørelse, jf. plan- og bygningsloven § 12-13.

Hensikten med reguleringsplanen
Hensikten med reguleringsplanen er å opprettholde og styrke småhusområdenes kvaliteter. Planen skal
ivareta områdenes grønne, klima- og miljømessige, estetiske og kulturminnefaglige kvaliteter knyttet til
eksisterende bebyggelse, landskap, vegetasjon og biologisk mangfold. Byggetiltak

skal gjennomføres slik
at disse kvalitetene videreføres.

Definisjoner
Følgende definisjoner ligger til grunn for planen:

a) Boenhet
En boenhet inneholder alle nødvendige hovedfunksjoner som stue, kjøkken, soveplass, bad og toalett, og har egen inngang. Egen inngang kan være direkte til det fri eller via felles rom for kommunikasjon, som vindfang eller trapperom. En boenhet kan ha intern forbindelse til øvrige boenheter. Definisjonen gjelder både for nybygg og eksisterende bygg.

En boenhet kan være enten en hovedboenhet eller en sekundærleilighet. Alle boenheter som ikke faller innunder definisjon b) sekundærleilighet, regnes som hovedboenheter.

b) Boligtyper

Enebolig
Frittliggende bygning med én hovedboenhet. Boenheter i kjedet bolig hvor to eller flere selvstendige boliger er knyttet sammen med mellombygg som ikke inneholder rom for varig opphold, regnes som enebolig.

Tomannsbolig
Frittliggende bygning med to hovedboenheter. En tomannsbolig kan være horisontalt eller vertikalt delt.

Tremannsbolig
Frittliggende bygning med tre hovedboenheter, inkludert rekkehus.

Firemannsbolig
Frittliggende bygning med fire hovedboenheter, inkludert rekkehus.

Sekundærleilighet
En sekundærleilighet ligger i samme bygning som hovedboenheten, har maksimalt 55 m2 BRA og
overstiger ikke 50 % av hovedboenhetens BRA.

c) Flate tak
Tak med maksimalt fire graders takvinkel.

d) Terrenginngrep
Terrenginngrep er endringer av terreng, inkludert terrengendringer unntatt søknadsplikt og midlertidige terrengendringer. Endringer av terreng som har minimal innvirkning på tomtens topografi, jordsmonn og vekstforhold, som for eksempel utrulling av ferdigplen eller etablering av kjøkkenhage, anses ikke som terrenginngrep. Reetablering av terreng ved riving av eksisterende bygninger anses heller ikke som terrenginngrep.

Kjellertrapper og svømmebasseng er bygningsdeler, og regnes ikke som terrenginngrep.

e) Høyde på terrenginngrep
Høyde på terrenginngrep defineres som den største enkelthøyden i terrenginngrepet, som vist på figur 1 a-c.

f) Nærområde
Med nærområde menes et område som omfatter eiendommene langs tilliggende vei, som følger av figur 2
a-b. For tomter ved kryss vil det dannes to selvstendige nærområder langs hver av veiene, se figur 2 c-d.

g) Grøntarealer
Grøntarealer er begrodde flater, som gressplen, busk- og plantefelt og tilsvarende. Naturlig fjell i dagen kan inngå i grøntarealer. Grønne tak /dekker over bebygd areal, herunder konstruksjoner under bakken, medregnes ikke som grøntareal.

h) Store trær
Trær med stammeomkrets over 90 cm, målt én meter over terreng.

Eiketrær med stammeomkrets over 60 cm, målt én meter over terreng.

i) Beskyttelsessone for trær
Beskyttelsessonen for trær har en radius på minimum 4 x stammens/stammenes omkrets målt én meter over terreng, men minimum fem meter. Beskyttelsessonen for trær med omkrets større enn 300 cm målt én meter over terreng har en radius på 4,8 x stammens omkrets. Avstanden måles fra stammens ytterkant, som vist på figur 3.

j) Tomtens helningsgrad
Tomtens helningsgrad defineres som det gjennomsnittlige fallet på tomten. Dersom en tomt har flere fallretninger, kan man beregne helningsgraden for hver fallretning.

k) Lysgrav
Areal der terreng er fjernet foran vindu eller dør, avgrenset av bygningens yttervegg og én eller flere
støttemurer.

l) Uteoppholdsareal
Uteoppholdsareal skal ligge på terreng. Balkonger, verandaer, terrasser, takterrasser, overbygde arealer, arealer brattere enn 1:3 etter planering og arealer avsatt til adkomst og parkering kan ikke regnes med i uteoppholdsareal. Plattinger som ikke regnes inn i BYA kan regnes med i uteoppholdsarealet.

m) Bygningens hovedfasader
Hovedfasader kjennetegnes ved at de er formgitt og detaljert for å eksponeres mot gate, hage eller utsikt. Ofte er dette fasadene til (opprinnelige) stuer og spisestuer. En bygning kan ha én eller flere hovedfasader.

n) Vassdrag

Hovedvassdrag:
Lysakerelva, Mærradalsbekken, Hoffselva/Holmenbekken, Frognerelva/Sognsvannbekken, Akerselva, Hovinbekken, Alna, Ellingsrudelva, Ljanselva og Gjersøelva

Sidevassdrag:
Alle andre åpne og lukkede vassdrag.

o) Drivhus
Frittliggende bygning med tak og vegger av gjennomskinnelig glass eller plast for dyrking av planter.

p) Takform
Med takform menes takets utformingstype, som for eksempel saltak, pulttak, flatt tak osv. Takets vinkler, eventuelle arker o.l. omfattes ikke.

Reguleringsbestemmelser

1 Avgrensning
Reguleringsplanen gjelder for områdene som er vist på plankart merket BY – 202300230, datert 21.03.2023, revidert 16.12.2022, 09.06.2023 og 11.09.2023.

2 Reguleringsformål
Området reguleres til boligbebyggelse og bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone.

Bestemmelser til arealformål boligbebyggelse

3 Type boligbebyggelse, utnyttelse, høyder ol.

3.1 – Type boligbebyggelse
Av boligbebyggelse tillates ene-, tomanns-, tremanns- og firemannsboliger. Det tillates maksimalt én
sekundærleilighet per hovedboenhet.

3.2 - Tomtestørrelse
For eneboliger skal tomtestørrelsen være minimum 600 m2 per hovedboenhet. Sekundærleilighet kan
etableres i tillegg.

For to-, tre- og firemannsboliger skal tomtestørrelsen være minimum 400 m2 per boenhet. Sekundærleilighet kan etableres i tillegg.

For oppdeling av boliger som er bygget med tillatelse etter S-4220 eller tidligere reguleringer, gjelder ikke kravet til tomtestørrelse per boenhet.

3.3 – Tillatt utnyttelse
Det tillates inntil 18 %-BYA per tomt. For områder merket A eller B på plankartet tillates inntil 16 %-BYA
per tomt. Tillatt utnyttelsesgrad på eiendommen avhenger av at bestemmelsene nr. 4.1-4.6 er oppfylt.

Det tillates etterisolering som medfører BYA ut over eiendommens tillatte utnyttelsesgrad.

I tillegg til maksimalt tillatt BYA for tomten kan det oppføres ett drivhus på inntil 8 m2 BYA, dersom drivhuset ikke overskrider følgende høyder:
• Mønehøyde maksimalt 2,5 meter
• Gesimshøyde maksimalt 1,5 meter
• Øverste gesimshøyde på drivhus med pulttak er maksimalt 2,5 meter
Ved etablering av drivhus over 8m2 BYA, skal arealet som overstiger 8 m2 regnes inn i tomtens bebygde areal.

Det tillates etablert nettstasjoner på inntil 10 m2 BYA. Nettstasjonene kommer i tillegg til maksimalt tillatt BYA for eiendommen.

For eiendommer med etablert BYA etter S-4220, eller tidligere reguleringer, hvor lovlig etablert bebyggelse overskrider 18 %-BYA (16 %-BYA for A- og B-områder), kan inntil 3 % av lovlig etablert BYA for eiendommen omdisponeres. Dette forutsetter at omdisponeringen ikke medfører nettotap av grøntarealer og at ingen store trær må felles. Det tillates ikke etablert nye frittliggende boenheter innenfor omdisponert BYA.

Oppføring av erstatningsbygg etter brann, ulykke eller naturskade kan gjennomføres uten at det utløser krav om dispensasjon fra planens bestemmelser, såfremt man ikke overskrider tidligere tillatt BYA eller endrer plassering, antall boenheter eller etasjeantall.

3.4 – Parkering
Parkeringsplasser for bil og sykkel skal opparbeides i henhold til parkeringsnormer for Oslo kommune vedtatt 14.12.2022. Parkeringsnormenes kvalitetskrav til sykkelparkering skal gjelde uavhengig av minimumskrav til antall sykkelparkeringsplasser på eiendommen. For sekundærleiligheter stilles det krav om én sykkelparkeringsplass per boenhet.

3.5 – Bebyggelse og anlegg under bakken
Bebyggelse og anlegg under bakken, med unntak av kjellertrapper og svømmebasseng, kan kun etableres
under arealer som er medregnet i BYA. Det tillates kun én etasje der overkant gulv ligger helt under ferdig planert terreng. Denne etasjen kan ha innvendig romhøyde på maksimalt 3,0 meter, som vist på figur 4.

3.6 - Høyder
Følgende høyder tillates:

a. Gesimshøyde inntil 7,0 meter og mønehøyde inntil 9,0 meter.

b. For bebyggelse med pulttak tillates høyeste gesims inntil 7,5 meter og laveste gesims inntil
6,5 meter.

c. For bebyggelse med flate tak tillates gesimshøyde inntil 7,0 meter.

d. For frittliggende bygning som ikke skal brukes til beboelse tillates gesimshøyde inntil 3,0 meter og
mønehøyde inntil 4,0 meter.

Der en bygning består av ulike takformer, er det høydebestemmelsene for det største volumets takform
som gjelder for hele bygningen. Alle høyder måles ut fra eksisterende terrengs gjennomsnittsnivå rundt
bygningen. I søknad om tillatelse til tiltak skal gesims- og mønehøyder angis i meter og med kotetall.

Vertikal avstand fra gesims til direkte underliggende, og ferdig planert, terreng skal ikke på noe punkt
overstige 7,5 meter.

4 Plassering av bebyggelse

4.1 – Tiltak i enhetlig bebyggelsesstruktur
Der minimum 2/3 av bebyggelsen i nærområdet har lik orientering og avstand til vei og annen bebyggelse,
samt tilsvarende størrelse og form på grunnflate, skal nye tiltak opprettholde denne bebyggelsesstrukturen.

4.2 – Tiltak i delvis enhetlig bebyggelsesstruktur
Der minimum 2/3 av bebyggelsen i nærområdet har lik orientering eller avstand til vei, skal denne orienteringen og avstanden opprettholdes.

4.3 - Ny bebyggelsesstruktur innenfor områder med enhetlig eller delvis enhetlig bebyggelsesstruktur
Ny bebyggelsesstruktur, eller fortsettelse av en påbegynt ny bebyggelsesstruktur, kan tillates
dersom denne kan videreføres over flere eiendommer i nærområdet på en slik måte at eksisterende
bebyggelsesstruktur kan opprettholdes.

4.4 – Avstand til vei
Tiltak kan ikke plasseres nærmere regulert veikant enn fem meter. Ved kryss kan nye tiltak ikke plasseres
nærmere regulert veikant enn den rette linjen mellom regulert midtlinje av veiene, 25

meter fra skjæringspunktet, som vist på figur 5. Bestemmelsen gjelder ikke for avstander til riksvei.

4.5 – Støyskjermer og gjerde mot vei
Støyskjerm mot vei tillates ikke, med unntak av støyskjermer mot vei med fartsgrense på 50 km/t eller
høyere. Langs hele støyskjermens strekning skal det beplantes mot veien. Tette gjerder mot vei kan ikke være høyere enn 1,1 meter og må plasseres minimum 0,5 meter fra regulert veikant.

4.6 Plassering av tiltak nær formelt vernet bebyggelse
Ved formelt vernet bebyggelse skal tiltak ikke plasseres nærmere den vernede bygningens hovedfasader enn 15 meter. Dette gjelder uavhengig av eiendomsgrenser. Avstanden gjelder for området som vist på figur 6. Tiltak skal også plasseres slik at hovedfasadenes synlighet fra vei opprettholdes.

5 Vegetasjon, terreng og overvann

5.1 Overvannshåndtering
Overvann skal håndteres etter Oslo kommunes tretrinnsstrategi for overvannshåndtering. Overvannsveileder datert 22.08.2023 skal legges til grunn.

5.2 – Grøntarealer og vegetasjon
For tiltak der det er krav om utomhusplan, skal eiendommen oppnå et normtall på 1,0 i Oslo kommunes
Norm for vegetasjon og vannhåndtering (blågrønn faktor) for småhusområder datert xx.xx.xxxx.

Eksisterende vegetasjon som ligger til grunn for beregning av blågrønn faktor må sikres i bygge- og
anleggsfasen, inkludert ved riving av bebyggelse. I bygge- og anleggsperioden skal det etableres et gjerde som sikrer vegetasjonen. Kjøring med maskiner og lagring av utstyr, materialer, kjemikalier eller lignende tillates ikke innenfor gjerdet.

Minimum 60 % av tomtens areal skal være grøntarealer. De nærmeste 1,5 meter fra regulert veikant skal, med unntak av adkomst og gjerder, være grøntarealer.

5.3 – Bevaring av store trær
Store trær skal bevares. Det skal ikke foretas inngrep som gir trærne dårligere vekstvilkår. Det tillates ikke tiltak eller byggegrop innenfor treets beskyttelsessone. Dette gjelder både i og utenom byggesak, og uavhengig av eiendomsgrenser.

Der det ikke er mulig å oppnå bebygd areal på 18 %-BYA ved tilpasning gjennom utforming, annen boligtype eller plassering, tillates felling av trær. Det skal ikke felles flere trær enn det antall som må felles for å oppnå en BYA på 18 %.

For områder merket A eller B i plankartet gjelder tilsvarende unntak for å kunne oppnå en BYA på 16 %.

Trær som skal bevares må sikres i bygge- og anleggsfasen, inkludert ved riving av bebyggelse. I bygge- og
anleggsfasen skal det etableres et gjerde som sikrer trærne. Kjøring med maskiner og lagring av utstyr, materialer, kjemikalier eller lignende tillates ikke innenfor gjerdet. Gjerdet skal ikke plasseres nærmere treet enn ytterkanten av treets beskyttelsessone.

5.4 – Terrenginngrep
Minimum 50 % av tomtens areal skal holdes fri for terrenginngrep, herunder byggegroper og andre
inngrep i terreng i bygge- og anleggsfasen. Der det kan utføres terrenginngrep gjelder følgende:

a. På tomter med fall mindre enn 1:6, skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer være
maksimalt 0,5 meter. På tomter med fall brattere enn 1:6, skal høyde på støttemurer, fyllinger og/
eller skjæringer være maksimalt én meter.

b. Der terrenget terrasseres med støttemurer, skal avstanden mellom støttemurene være minimum 1,5
meter.

c. Det skal ikke etableres støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer med høyde på mer enn 0,5 meter
nærmere nabogrense enn fire meter. Det skal ikke gjøres terrenginngrep nærmere nabogrense enn én
meter.

d. Lysgraver skal samlet ikke utgjøre mer enn 1/3 av den enkelte fasade. Dersom lysgraver har en dybde
på mer enn 0,5 meter, må disse sikres med rist eller lignende innretninger som flukter med terrenget.

5.5 – Terrenginngrep ved etablering av kjøreadkomst
Det tillates terrenginngrep ut over høydene som er angitt i bestemmelse nr. 5.4 for å etablere kjøreadkomst. Det tillates én kjøreadkomst per eiendom. Denne kan ikke være bredere enn fire meter. Snu- og parkeringsareal regnes ikke som del av adkomst.

Unntaket i første avsnitt gjelder kun der eksisterende terreng har brattere fall enn 1:8. Videre gjelder unntaket kun dersom adkomsten etableres der hvor det gir minst terrenginngrep, både i høyde og utstrekning, for å oppnå stigningsnivå på adkomsten på 1:8, eller 1:7 med avbøtende tiltak. Unntaket gjelder kun for de første ti meterne inn fra regulert veikant. Der eiendommen ikke grenser til en regulert vei, gjelder unntaket fra eiendomsgrensen.

5.6 – Fordrøyning av overvann
Større nedbørsmengder, som ikke tas opp direkte av vegetasjonen på eiendommen, må planlegges fordrøyd i samsvar med tilgjengelige utløpsmuligheter på terreng. Ved beregning av fordrøyningsvolum skal det legges til et klimapåslag i henhold til klimaprofilen til Norsk Klimaservicesenter.

5.7 – Sikring av flomveier
Eksisterende flomveier inn og ut av eiendommen skal bevares. Ved flytting av flomveier internt på
eiendommen, skal det sikres at overvann ledes til en resipient uten å forårsake skade på omgivelsene.

6 Uteoppholdsareal

6.1 – Størrelse på uteoppholdsareal
Hver hovedboenhet må ha et uteoppholdsareal på eiendommen på minimum 100 m2.

Hver sekundærleilighet må ha et uteoppholdsareal på eiendommen på minimum 35 m2.

6.2 – Plassering av uteoppholdsareal
Uteoppholdsarealet skal ligge tilstøtende boenheten der boenheten ligger på bakkeplan.

7 Arkitektonisk kvalitet
Nye tiltak skal ha høy arkitektonisk og visuell kvalitet og være tilpasset sine naturgitte og bygde omgivelser.

8 Takform
Der minimum 2/3 av boligbebyggelsen på tilstøtende eiendommer på samme side av vei har lik takform, skal nye boligtiltak ha samme takform.

9 Takterrasser
Terrasse som ligger på/i boligens hovedtak (øverste tak), eller som utgjør mer enn 1/3 av underliggende
etasje skal trekkes minimum 1,5 meter tilbake fra fasadelivet. Åpent, transparent rekkverk (glass, herunder frostet glass, spiler e.l.) tillates ikke.

10 Utvendige kjellertrapper
Det tillates maksimalt én kjellertrapp per boenhet. Areal av bunnrepos skal begrenses til 1,0 x 1,5 meter.
Trappen kan maksimalt ha en bredde på 1,2 meter, inkludert støttemur.

Kjellertrapper skal ikke henge sammen med lysgraver.

11 Vassdrag
Åpne strekninger av elver, bekker, vann og dammer skal opprettholdes.

I områder markert A på plankartet gjelder byggegrense mot vassdrag som vist på plankartet. I områder
uten byggegrense mot vassdrag i plankartet gjelder byggegrense 20 meter fra vassdrags hovedløp og tolv meter fra vassdrags sideløp. Bestemmelsen gjelder både for åpne og lukkede vassdrag. For åpne vassdrag måles avstanden fra vannkant ved normal vannstand. For lukkede vassdrag måles avstanden fra senter av vassdraget.

Byggegrensen gjelder for all bebyggelse, anlegg og konstruksjoner. For åpne vassdrag gjelder byggegrensen i tillegg for fjerning av vegetasjon, terrenginngrep, plassering av uteoppholdsareal og
plassering av gjerder.

Bestemmelsen er ikke til hinder for fjerning av vegetasjon for vedlikehold av bygg og anlegg i denne
sonen, eller bekjempelse av uønskede fremmede arter og annen vegetasjonsskjøtsel som ivaretar
naturverdier.

12 Strandsone mot sjø
I områder som er markert B på plankartet, gjelder byggegrense mot sjøen som vist på kartet. Byggegrensen gjelder for all bebyggelse, anlegg, konstruksjoner, fjerning av vegetasjon, terrenginngrep,
plassering av uteoppholdsareal og plassering av gjerder. Utenfor byggegrensen tillates forankring av
brygger som tillates etter bestemmelse nr. 16.

Bestemmelsen er ikke til hinder for fjerning av vegetasjon for vedlikehold av bygg og anlegg i denne sonen, eller bekjempelse av uønskede fremmede arter og annen vegetasjonsskjøtsel som ivaretar naturverdier.

13 Bevaringsverdig bebyggelse
Ved behandlingen av søknadspliktige tiltak skal spørsmålet om bevaring avklares med antikvarisk
myndighet (Byantikvaren). Der det er enkeltbygg av særlig arkitektonisk eller historisk betydning på eiendommen, eller eiendommen inngår i grupper av bygninger som sammen utgjør et spesielt verdifullt kulturmiljø, skal nybygg plasseres slik at eksisterende bevaringsverdig bebyggelse kan bevares.

14 Automatisk fredete kulturminner
Før tillatelse etter plan- og bygningsloven kan gis, må forholdet til automatisk fredete kulturminner
være avklart i samsvar med lov om kulturminner av 09.06.1978 nr. 50 (kulturminneloven), jfr.
kulturminneloven §§ 8, 9 og 10. Dette innebærer at automatisk fredete kulturminner for det samlede
tiltaket må registreres.

Der slike kulturminner påvises må kulturminnemyndighetene vurdere om tillatelse til inngrep kan gis og
eventuelt fastsette vilkår for dette, jf. kulturminneloven §§ 8 og 9, og kommunen må følge opp med nødvendige reguleringsendringer.

Nødvendige undersøkelser jf. kulturminneloven §§ 8, 9 og 10 kan gjennomføres uavhengig av andre bestemmelser i planen.

15 Fossilfri bygge- og anleggsplass
For oppføring av nye boenheter skal bygge- og anleggsplassen være fossilfri. Alle maskinene på bygge- og anleggsplassen, inkludert aggregater og kompressorer, skal bruke elektrisitet, bærekraftig biodrivstoff eller andre klimanøytrale og bærekraftige energikilder.

Kjøretøy som benyttes til transport av anleggsmaskiner, bygningmaterialer, løsmasser og lignende til og fra bygge- og anleggsplassen er unntatt fra kravet om bruk av fossilfritt drivstoff.

Bestemmelser til arealformål bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone

16 Brygger langs strandsone mot sjø
Det tillates én brygge, inkludert flytebrygge, på inntil åtte m2 per eiendom. Bryggens lengde langs strandlinje skal ikke overstige seks meter, og bryggens utstikk fra strandlinje skal ikke overstige seks meter ved normal vannstand. Brygger skal utformes og plasseres slik at allmennhetens ferdsel på og langs sjøen ikke hindres.

Bestemmelser til hensynssoner (pbl. § 11-8 og 12.6)

17 Hensynssone H730_1: Båndlegging etter lov om kulturminner
Innenfor hensynssonen finnes automatisk fredete kulturminner. Alle inngrep i grunnen eller andre
tiltak som kan virke inn på det automatisk fredete kulturminnet er ikke tillatt uten en dispensasjon fra
kulturminneloven.

18 Hensynssone H730_2: Båndlegging etter lov om kulturminner
Innenfor hensynssonen finnes automatisk fredete kulturminner. Alle inngrep i grunnen eller andre
tiltak som kan virke inn på det automatisk fredete kulturminnet er ikke tillatt uten en dispensasjon fra
kulturminneloven.

Vegetasjonsskjøtsel som ikke medfører inngrep i bakken tillates. Ved byggearbeider på tomta skal kulturminner skjermes med egnet gjerde mot byggeområdet.

19 Hensynssone H740: Båndlegging etter annen lov (energiloven)
Innenfor hensynssonen finnes energianlegg bygget i medhold av anleggskonsesjon

etter energiloven. Ny
bebyggelse og anlegg skal ikke oppføres innenfor hensynssone for høyspennings kraftledninger, uten
skriftlig tillatelse fra netteier. Hensynssonen gjelder til bebyggelsens nærmeste bygningsdel (terrasse,
takutspring, vegg, sålekant m.m). Jordkabler er ikke omfattet av hensynssonen, og må hensyntas
ved tiltak. Høyspenningsanlegget kan generere elektromagnetiske felt utover hensynssonen. Netteier
må kontaktes ved tiltak nær hensynssonen for å få opplysninger om spenningsnivå, byggeforbuds- og
ryddebelte eller om andre elektriske installasjoner.

Det må ikke foretas endringer av terrenget i hensynssonen uten at dette er skriftlig godkjent av netteier.

20 Sikrings-, støy- og faresoner (pbl. § 11-8 a)

20.1
H190_1 Bekkelaget renseanlegg (S-4768)
H190_1 Sikringssone for renseanlegg i fjell. Denne gjelder fra 25 meter under terreng ned til kote -25. I
sikringssonen kan tiltak som krever tillatelse etter plan- og bygningsloven § 20-1 eller medfører sprenging, peleramming, spunting, boring i grunnen, tunneldriving, eller som på annen måte kan skade anlegget under bakken ikke gjennomføres uten tillatelse fra Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten.

20.2
H190_2 Oset vannbehandlingsanlegg (S-4940)
Vannforsyningsnett – Innenfor sikringssonen tillates det ikke boret brønner for vann, energi eller andre
formål, med mindre disse er godkjent av Vann- og avløpsetaten. Det skal heller ikke tillates andre
fysiske inngrep i grunnen utover 3 meter dybde fra eksisterende terrengnivå.

20.3
H190_3 Vanntunnel Oset-Voldsløkka (S-4736)
Vertikalnivå 2 – på grunnen:
Eiendommer som er berørt av sikringssonen skal alltid kontakte Vann- og avløpsetaten før de gjennomfører tiltak som medfører graving og / eller sprenging mer enn 5 meter under terreng, herunder boring etter jordvarme.

Vertikalnivå 1 – under grunnen:
Sikringssonen har en bredde på 50 meter i horisontalplanet og 8 meter over og under tunnelen i vertikalplanet. Vanntunnelen kan justeres innenfor sikringssonen der det er behov for tilpasning i forhold
til eksisterende tekniske anlegg og infrastruktur i området.

20.4
H190_4 Ny vannforsyning (S_5058) og (S-5142)

Felt 1:
Det tillates ikke boret brønner for vann, energi eller gjennomført andre søknadspliktige eller ikke-søknadspliktige tiltak med fysiske inngrep under kote +100 i grunnen, med mindre disse på forhånd er
godkjent av Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten.

Felt 2:
Det tillates ikke boret brønner for vann, energi eller gjennomført andre søknadspliktige eller ikke-søknadspliktige tiltak med fysiske inngrep i grunnen, med mindre disse på forhånd er godkjent av Oslo
kommune, Vann- og avløpsetaten. Det tillates innenfor sikringssonen rydding av vegetasjon i en sone på fire meter rundt felt A1 og A2.

20.5
H190_6 Follobanen (S-4735)

H190_1 og 4 og 7:
Hensynssone type a. Sikringssone for jernbanetunnel, nisjer, tverrslagstunnel, bergrom, rømningstunnel
eller omlastingsrom, med mer enn 17 meter overdekning over tunneltak: Restriksjonssonen gjelder
for underliggende jernbanetunnel i vertikalnivå 1. I restriksjonssonen kan boring for energibrønner eller
andre brønner ikke gjennomføres uten tillatelse fra Jernbaneverket. For hensynsone H-190-7 skal også
Vann og avløpsetaten og Statens vegvesen gi slik tillatelse.

H190_2, 5 og 8:
Hensynssone type a. Restriksjonssone for jernbanetunnel, nisjer, tverrslagstunnel, bergrom, rømningstunnel eller omlastestasjon, med mindre enn 17 meter overdekning over tunneltak og jernbane i betongtunnel/ kulvert: Restriksjonssonen gjelder for underliggende jernbanetunnel i vertikalnivå 1. I restriksjonssonen kan tiltak som krever tillatelse etter plan- og bygningsloven § 20-1, eller medfører sprenging, peleramming, spunting, boring i grunnen, tunneldriving, eller som på annen måte kan skade tunnelanlegget, ikke iverksettes uten tillatelse fra Jernbaneverket og Statens vegvesen. For hensynsone H-190_8 skal Vann og avløpsetaten og Statens vegvesen gi slik tillatelse.

H190_3:
Hensynssone type a. Restriksjonssone over tunnel: Maksimal belastning på betongtunnel skal ikke
overstige 40 kN/m2.

H190_6:
Hensynssone type a. Restriksjonssone for vei- og jernbanetunnel: Restriksjonssonen

gjelder for underliggende vei- og jernbanetunnel i vertikalnivå 1. Tiltak som krever tillatelse etter plan- og bygningsloven § 20-1, eller medfører sprenging, peleramming, spunting, boring i grunnen, tunneldriving, eller som på annen måte kan skade tunnelanleggene, må ikke iverksettes uten tillatelse fra Jernbaneverket og Statens vegvesen. Oppføring av nye bygg eller anlegg over tunnelen eller innenfor bergvolum skal generelt fundamenteres uavhengig av tunnelen. Ingen tiltak kan gjennomføres i felles restriksjonssone uten etter avtale mellom partene.

20.6
H190_7 Fornebubanen (S-4986)
Sikringssone rundt T-banetunneler på minst 15 meter målt fra tunnelvegg horisontalt til begge sider og
vertikalt over og under tunnelene er vist på plankart/snitt-tegninger. Dersom overdekning er mindre enn
15 meter går sikringssonen opp til eksisterende terrengnivå. Der banen etableres i kulvert, er avstanden minst 4 meter fra betongvegg, med mindre annen avstand er angitt på kart eller i bestemmelsene. Innenfor sonen er det ikke tillatt å gjennomføre tiltak som medfører sprenging, peleramming, spunting,
boring i grunnen, tunneldriving, eller andre tiltak som kan medføre fare for skade på tunnelanlegget uten
godkjenning av Sporveien Oslo AS. Slik godkjenning skal medfølge søknad om tiltak etter plan- og bygningsloven.

20.7
H190_8 Østensjøbanen (S-5087)
Hensynssoner med benevnelsen H190_ 1 omfatter sikringssone rundt jernbanetunnel (Gardermobanen/
Romeriksporten). Alle søknadspliktige tiltak skal forelegges Bane NOR til uttalelse.

Hensynssone H190_2 omfatter sikringssone rundt T-banetunnel, (Østensjøbanen/Hellerudtunnelen).
Sikringssonens utstrekning i horisontalplanet fremgår av plankartet, og gjelder 15 meter til hver side av felt Trase for forstadsbane T6. I vertikalplanet gjelder sikringssonen 15 meter under teoretisk tunnelbunn, og 15 meter over teoretisk tunneltak der overdekningen er 15 meter eller større. For deler av sikringssonen hvor overdekningen er mindre enn 15 meter gjelder sikringssonen opp til bakkeplan. Innenfor sonen skal alle søknadspliktige tiltak forelegges Sporveien til uttalelse.

Hensynssone H190_3 omfatter sikringssone rundt veitunnel, (Ring 3/Brynstunnelen). Alle søknadspliktige
tiltak skal forelegges Statens vegvesen til uttalelse.

Hensynssone H 190_4 omfatter sikringssone rundt avløpstrase. Sikringssonens utstrekning i horisontalplanet fremgår av plankartet, og gjelder 25 meter til hver side av avløpstraseen. I vertikalplanet gjelder sikringssonen 25 meter under og over teoretisk bunn og topp i kulverten.

Innenfor sonen skal alle søknads- eller meldepliktige tiltak forelegges Vann- og avløpsetaten til uttalelse.

Bestemmelser til bestemmelsesområder

21 Bestemmelsesområder for automatisk fredete kulturminner

21.1 – Automatisk fredet kulturminne #1
Kulturminne-ID 269714
Før det gis igangsettingstillatelse av byggetiltak i Vestveien 13 B (gnr. 10 / bnr. 291) skal det foretas
arkeologisk utgravning av de berørte automatisk fredete kulturminner med ID nr. 269714, som er markert som bestemmelsesområde #1 i plankartet. Det skal tas kontakt med Byantikvaren
i Oslo i god tid før tiltaket skal gjennomføres, slik at omfanget av den arkeologiske granskingen kan
fastsettes.

21.2 – Automatisk fredet kulturminne #2
Kulturminne-ID 35151
I Kvernveien 11D (gnr. 28 / bnr. 930) tillates oppføring av hus innenfor sikringssonen til det automatiske
fredete kulturminnet med ID nr. 35151, som er markert som bestemmelsesområde #2 i plankartet. Huset skal plasseres som angitt på Riksantikvarens kart datert 23.08.2019. Anleggsarbeidet skal gjennomføres på en slik måte at gravfeltet ID nr. 35151 ikke påføres skade eller utsettes for fare for skade.

21.3 – Automatisk fredet kulturminne #3
Kulturminne-ID 35151-2
I Kvernveien 11D (gnr. 28 / bnr. 930) tillates opparbeiding til uteareal på terreng som omfatter
steinpakning, ID nr. 35151-2, som er markert som bestemmelsesområde #3 i plankartet. Tillatelsen
forutsetter at oppholdsareal kan opparbeides uten inngrep i bakken. Før etablering av uteoppholdsareal
skal det berørte automatisk fredete kulturminnet, ID nr. 35151-2, sikres ved hjelp av tildekking. Tildekkingen skal skje i samråd med Byantikvaren i Oslo.

21.4 – Automatisk fredet kulturminne #4
Kulturminne-ID 274438
Det berørte kulturminnet med ID nr. 274438, som er markert med bestemmelsesområde #4 i plankartet,
kan fjernes uten vilkår om ytterligere arkeologisk undersøkelse.

Krav til dokumentasjon

22 Relevant og nødvendig dokumentasjon
Søknad om rammetillatelse for tiltak som påvirker utearealer skal, i de tilfeller

dokumentasjon er relevant og nødvendig for at kommunen skal kunne behandle den konkrete saken, inneholde:

a. Oppmåling av terreng og innmåling av trær
Før innsendelse av søknad om rammetillatelse må tomtens terreng måles opp. Store eksisterende
trær skal måles inn og vises på utomhusplan og marksikringsplan. Innmålingen skal dokumentere
nøyaktig plassering av stammen, stammeomkrets én meter over terreng og kronestørrelse.

b. Utomhusplan
Utomhusplan i 1:200 som viser disponering av eiendommen til bebyggelse, adkomst, parkering,
renovasjonsløsning og uteoppholdsareal med vegetasjon. Det skal tegnes inn store, eksisterende
trær med beskyttelsessone og kotesatt eksisterende og nytt terreng. Trærnes art skal oppgis.

c. Marksikringsplan
Marksikringsplan i 1:200 som viser trær, beskyttelsessoner og byggegrop. Trær skal angis med art/sort, stammeomkrets og kronestørrelse.

Til igangsettingstillatelse:
Oppdatert marksikringsplan, som i tillegg viser sikringstiltak, kjøre-, rigg- og lagringssoner, plassering og utstrekning av overvannstiltak og trasé for nye og eksisterende ledninger i grunnen. Planen skal suppleres med en beskrivelse av hvordan planen skal følges opp på byggeplassen.

Ved nyplanting av trær skal planen vise plassering og plass til utvikling av rotsystem og krone. Det skal angis hvor det skal gjøres grave- og terrengarbeider og hvor eksisterende terreng (minimum 50 % av tomten) og vegetasjon skal beholdes.

d. Redegjørelse og plan for overvannshåndtering
Overvannsplan som viser fremtidig overvannshåndtering med det omsøkte tiltaket, koter, punkthøyder, vegetasjon, type overflater, avrenningsmønster, dreneringslinjer, flomveier, fordrøyningsarealer, snølagringsplass, fuktdrag og eventuelle bekker gjennom eiendommen. Redegjørelse og beregninger som viser valgte løsninger for fordrøyning av overvann og ivaretakelse av flomveier.

e. Skjema for oppfyllelse av blågrønn faktor
Skjema som viser hvordan blågrønn faktor er oppfylt for tiltaket.

Rekkefølgekrav

23 Før bebyggelse tas i bruk
Overvannsløsning for tiltaket skal være opparbeidet før det gis midlertidig brukstillatelse.

Endringsforslag fra Sofia Rana (R):

4.
Til definisjoner
Sekundærleilighet
En sekundærleilighet ligger i samme bygning som hovedboenheten, har minimum 35m2 og maksimum 55m2 BRA og overstiger ikke 50% av hovedboenhetens BRA

5.
Til punkt 2 Reguleringsformål
Tillegg: Videre skal planen muliggjøre rimelig fortetting av større tomter uten at blå-grønne verdier svekkes

6.
Til punkt 3.1 Type boligbebyggelse
Ny andre setning. Siste setning forskyves.
Enebolig tillates bare på tomter som ikke er store nok til to-, tre- eller firemannsbolig.

7.
3.2 Tomtestørrelse (Primært)
For eneboliger skal tomtestørrelsen være minimum 500 m2 per hovedboenhet. Sekundærleilighet kan etableres i tillegg. For to- og tre- og firemannsboliger skal tomtestørrelsen være minimum 300m2 per boenhet. Sekundærleilighet kan etableres i tillegg.

8.
3.3 Tillatt utnyttelse
Nytt avsnitt:
Det tillates ikke nye boenheter som er større enn 150m2, hvis de ikke har klausul om kollektiver eller storfamilier.

9.
4.5 Støyskjermer og gjerde mot vei
Ny andre setning. Følgende setninger forskyves.
Det kan tillates støyskjerm og gjerde mot vei som har lavere fartsgrense på deler av veien, for eksempel ved en skole.

10.
6.1 Størrelse på uteoppholdsareal
Tillegg:
Uteoppholdsarealet skal fortrinnsvis være samlet og felles for alle boenhetene.

Tilleggsforslag fra Sofia Rana (R):

11.
Bystyret ber byrådet igangsette et reguleringsarbeid med mål om å lage lokalt

tilpassede planer for småhusområdene der det tillates fortetting med rekkehus og lavblokker i randsonene av disse områdene, særlig nær t-banestasjoner og kollektivknutepunkter. Planene skal også sikre parker og andre grøntområder med stort biologisk mangfold i områdene med fortetting. Planene skal tilrettelegge for at det bygges familieboliger av normal størrelse, og inkludere både maks- og minimumsgrenser for nye boliger.

12.
7. Takterrasser
Terrasse som ligger på/i boligens hovedtak (øverste tak), eller som utgjør mer enn 1/3 av underliggende etasje, tillates ikke.
Nytt punkt:
"I strøksgater definert gjennom kommuneplanens arealdel kan det tillates at boliger legges i tomtegrense mot offentlig vei".

Votering:

Rs endringsforslag, punktene 4 - 10, fikk 1 stemme (R).
H, A, MDG, SV og Vs alternative forslag, punkt 3, ble tiltrådt mot 1 stemme (R).
Byrådets innstilling, punktene 1 og 2, ble ikke tatt opp til votering.
Rs tilleggsforslag, punktene 11 og 12, fikk 1 stemme (R).

Byrådets innstilling:

1.
Oslo bystyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 reviderte reguleringsbestemmelser for reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by (S-4220) og med reviderte plankart (kartblad 1-20) merket BY–202102096, datert 16.12.2022.

2.
Saken sendes Kommunal- og distriktsdepartementet for endelig avgjørelse, jf. plan- og bygningsloven § 12-13.

Sammendrag:

Reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by (småhusplanen) omfatter rundt 28.300 eiendommer beliggende i 13 bydeler og omfatter et område på i overkant 24.000 dekar, hvor det i dag er ca. 30.000 bygninger som rommer rundt 40.000 boenheter.

Kommuneplanens arealstrategi mot 2040 angir at *«Oslos småhusområder er en viktig del av en variert boligstruktur i byen og kommunen skal ivareta historiske og grønne kvaliteter i småhusområdene.»* I byrådsplattformen for 2019 – 2023 inngår at byrådet vil skape en grønn og inkluderende byutvikling, hvor byrådet bl.a. vil ta vare på og styrke grøntområder, og byrådet vil *«ta bedre vare på byens småhusområder og hager blant annet gjennom å revidere småhusplanen»*. Byrådet ga på dette grunnlag i februar 2021 Plan- og bygningsetaten (PBE) i oppdrag å utarbeide et forslag til en revidert småhusplan med følgende føring: *«Småhusområdene må i større grad skjermes for ytterligere fortetting, og utbygginger bør skje med sterkere vern av de grønne verdier i områdene. Planrevisjonen må samtidig, innenfor rammene for nevnte føring, søke å forenkle og klargjøre aktuelle reguleringsbestemmelser med sikte på at byggesaksbehandlingen kan gjennomføres enklere og billigere.»*

Planforslaget inneholder relativt omfattende endringer av dagens reguleringsbestemmelser, i både innhold og form. De viktigste endringene er redusert tillatt tomteutnyttelse, innføring av minimum tomtestørrelse per boenhet og andre endringer som ivaretar åpenhet, trær, terreng og vegetasjon i større grad enn i dag. Videre har bestemmelsene fått mer presise formuleringer for å styrke hjemmelsgrunnlag for avslag i byggesaker, og å bidra til enklere og billigere saksbehandling. Innstrammingene i bestemmelsene vil gi en betydelig redusert fortetting i fremtiden sammenliknet med en videreføring av dagens plan, og de utbyggingstiltak som vil kunne gjennomføres i tråd med bestemmelsene vil i større grad ivareta de grønne verdiene i småhusområdene.

Byrådet slutter seg i hovedsak til Plan- og bygningsetatens forslag og vurderinger, men har foreslått enkelte justeringer som gir noen videre rammer for hva som kan tillates, og anbefaler dette planforslaget. Det er reist innsigelse mot planforslaget grunnet manglende ROS-analyse, og vedtatt plan må derfor sendes Kommunal- og distriktsdepartementet for endelig avgjørelse.

Saken gjelder:

Bakgrunn og eksisterende forhold
Reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by (småhusplanen) omfatter rundt 28.300 eiendommer beliggende i 13 bydeler og omfatter et område på i overkant 24.000 dekar.
Planen omfatter store og varierte områder med eksisterende småhusbebyggelse, som ligger spredt over hele Oslos ytre by. Bebyggelsen i områdene har vokst frem over tid, og har ulik karakter ut fra bebyggelsesstruktur, utforming og grad av ensartethet. En del av småhusområdene har et særpreg som er typisk for en gitt tidsepoke, men i mange tilfeller har utbygging og fortetting over tid ført til ulikheter i bebyggelsen når det gjelder volumoppbygging, høyder, takform og materialbruk innenfor de enkelte nærområdene. Innenfor planområdet er det ca. 30.000 bygninger som rommer rundt 40.000 boenheter. Hvert år bygges det i gjennomsnitt ca. 330 nye boliger i planområdet.

Den første småhusplanen ble vedtatt av Oslo bystyre i 1997. Siden har den blitt endret og revidert flere ganger. Planområdet er regulert til byggeområde for bolig gjennom gjeldende småhusplan (S-4220).

I Kommuneplanens samfunnsdel (2018) inngår at Oslo kommune skal bli *«en grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle»*. Kommuneplanens arealstrategi mot 2040 angir at *«Oslos småhusområder er en viktig del av en variert boligstruktur i byen og kommunen skal ivareta historiske og grønne kvaliteter i småhusområdene.»*

I byrådsplattformen for 2019 – 2023 inngår at byrådet vil skape en grønn og inkluderende byutvikling, hvor byrådet bl.a. vil ta vare på og styrke grøntområder, og byrådet vil *«ta bedre vare på byens småhusområder og hager blant annet gjennom å revidere småhusplanen»*.

Byrådet ga i februar 2021 Plan- og bygningsetaten (PBE) i oppdrag å utarbeide et forslag til en revidert småhusplan basert på følgende føring:
«Småhusområdene må i større grad skjermes for ytterligere fortetting, og utbygginger bør skje med sterkere vern av de grønne verdier i områdene. Planrevisjonen må samtidig, innenfor rammene for nevnte føring, søke å forenkle og klargjøre aktuelle reguleringsbestemmelser med sikte på at byggesaksbehandlingen kan gjennomføres enklere og billigere.» Samtidig ble det bedt om at planrevisjonsprosessen legger til rette for politisk vedtak av revidert plan i inneværende bystyreperiode.

Overordnede føringer og definerte mål med revisjon av småhusplanen bygger opp under FNs bærekraftsmål nr. 11 om bærekraftige byer og lokalsamfunn, og bærekraftsmål nr. 13 om å stoppe klimaendringene.

Avgrensning av planarbeidet
Tidsrammen for planarbeidet har satt begrensninger for omfanget av revisjonen. Arbeidet har blitt avgrenset til å revidere de skriftlige bestemmelsene. Det vil si at det

i liten grad har vært gjort konkrete vurderinger med tanke på endringer i plankartet og eventuell bruk av virkemidler som eksempelvis byggegrenser og hensynssoner i kartet. Av samme årsak har det ikke vært aktuelt å kunne differensiere bestemmelser for ulike områder innenfor småhusplanen for eventuelt bedre å kunne tilpasse bestemmelsene til lokale forhold eller å tilpasse planavgrensningen for å oppnå bedre løsninger, for eksempelvis veiopparbeidelse gjennom rekkefølgekrav o.l.. Muligheten til å stille krav til veiopparbeidelse vil dermed være den samme som etter gjeldende plan. Planforslaget har med dette den samme planavgrensningen som gjeldende småhusplan (S-4220), men med noen tekniske justeringer, og revisjonen gjennomføres som en videreføring av den gjeldende planen.

Beskrivelse av planforslaget
Innledningvis formuleres hensikten med planen, som ved behov kan fungere som tolkningsmoment når det nærmere innholdet i bestemmelsene skal klarlegges.
Forslag til hensiktsbeskrivelse lyder:
«Hensikten med reguleringsplanen er å opprettholde og styrke småhusområdenes kvaliteter. Planen skal ivareta områdenes grønne, klima- og miljømessige, estetiske og kulturminnefaglige kvaliteter knyttet til eksisterende bebyggelse, landskap, vegetasjon og biologisk mangfold. Byggetiltak skal gjennomføres slik at disse kvalitetene videreføres.»
Foreslåtte hensiktsbeskrivelse tydeliggjør at småhusplanen etter revisjonen ikke først og fremst skal forstås som en fortettingsplan, men ha til hensikt å sørge for at eventuell fortetting skjer på en måte som ivaretar og fremmer angitte kvaliteter.

Planforslaget inneholder relativt omfattende endringer av dagens reguleringsbestemmelser, i både innhold og form. De viktigste endringene er redusert tillatt tomteutnyttelse, innføring av minimum tomtestørrelse per boenhet og andre endringer som, i større grad enn i dag, ivaretar åpenhet, trær, terreng og vegetasjon. Videre har bestemmelsene fått mer presise formuleringer for å styrke hjemmelsgrunnlag for avslag i byggesaker, og å bidra til enklere og billigere saksbehandling. De konkrete forslag omfatter bl.a.:

Det foreslås at det i småhusområdene kun skal tillates oppføring av en-, to- og tremannsboliger, samt én sekundærleilighet i eneboligene. Bestemmelsen er primært foreslått som et virkemiddel for å begrense bygningsvolumene, og for å bevare småhuskarakteren og inntrykket av frittliggende småhusbebyggelse. Det betyr at oppføring av rekkehus med flere enn tre boenheter i rekken, flermannsboliger med flere enn tre boenheter og annen blokkbebyggelse vil være i strid med planen. Det kan heller ikke etableres sekundærleiligheter i to- og tremannsboliger.

Maksimalt tillatt utnyttelse settes til 16 % bebygd areal (BYA) for hele planområdet (mot 24 % som hovedregel i dagens småhusplan og 18 % for A- og B-områder). Nivået på foreslått utnyttelse er vurdert i sammenheng med både revisjonsarbeidets målsetting om bedre terreng- og vegetasjonsvern, og den nye parkeringsnormen vedtatt av bystyret 14.12.2022, hvor det tidligere minimumskravet om etablering av bilparkeringsplasser per boenhet på egen eiendom i småhusområder ble fjernet. Slike plasser på terreng skulle medregnes i tillatt BYA. I revisjonsarbeidet av småhusplanen

har det derfor inngått at fjerning av minimumskravet til bilparkering ikke skal føre til økt bygningsmasse og tetthet. Videre er utnyttelsen vurdert opp mot foreslått innføring av tomtestørrelseskrav for eneboliger og to- og tremannsboliger. For eneboliger foreslås at minste tillatte tomtestørrelse skal være 600 m2, og for to- og tremannsboliger minimum 450 m2 per boenhet. Dette er av de sentrale grepene som gjøres i revisjonen for å oppnå målsettingene med planarbeidet, da tomtestørrelse i samspill med redusert utnyttelsesgrad vil sørge for å begrense tetthet i bebyggelsen.

Det foreslås at parkeringsplasser for bil og sykkel opparbeides i henhold til parkeringsnormer for Oslo kommune vedtatt 14.12.2022. I ny norm er det tidligere minimumskravet til bilparkering på egen eiendom erstattet av et maksimumskrav. Ny norm angir at det kan etableres inntil to parkeringsplasser på terreng. Slike vil ikke inngå i beregningen av BYA, men garasjer og annet overbygget parkeringsareal vil inngå i beregning av grad av utnytting. Parkeringsplasser som er opparbeidet på terreng kan derfor ikke på noe tidspunkt overbygges uten at arealet da skal regnes inn i tomtens bebygde areal. I ny parkeringsnorm er det tatt inn minimumskrav om sykkelparkering for småhus (fire plasser per boenhet), og kvalitetskrav der en utbygging gir minst ti plasser. I foreslåtte bestemmelse i planforslaget inngår at parkeringsnormens kvalitetskrav til sykkelparkering skal gjelde uavhengig av minimumskravet til antall sykkelparkeringsplasser på eiendommen.

Dagens mulighet for bebyggelse og anlegg under bakken foreslås redusert ved at det kun blir tillatt under arealer som medregnes i bebygd areal, med unntak av kjellertrapp og svømmebasseng. Det foreslås også at mulighetene for kjellerutbygging i flere etasjer innskrenkes til én etasje der overkant gulv ligger helt under ferdig planert terreng, og det foreslås krav til maksimum romhøyde. Forslaget bygger opp under flere av målsettingene med revisjonen: bedre terreng- og vegetasjonsvern med fordeler for overvannshåndtering, mer klimavennlig utbygging, og raskere og billigere saksbehandling på grunn av at saker som involverer parkeringskjellere er svært ressurskrevende.

Tillatte byggehøyder videreføres som i gjeldende plan. Dagens plan har imidlertid ingen spesifikke høydebegrensinger for frittliggende bygninger som ikke skal brukes til beboelse. Det betyr at disse i dag følger samme høydebegrensning som øvrige bygninger. Det foreslås nå at disse kan ha gesimshøyde inntil 3,0 meter og mønehøyde inntil 4,0 meter. Hensikten med bestemmelsen blir dermed å sikre at denne typen bygninger får lav høyde, og dermed ikke påvirker den opplevde tettheten på eiendommen i like stor grad som høyere bygninger ville gjort.

Tidligere spesifikke krav til utforming av ny bebyggelse er tatt ut av planen, for i større grad å kunne styre utforming av bebyggelse gjennom faglig skjønn på bakgrunn av plan- og bygningslovens § 29-2 (skjønnhetsparagrafen).

Det foreslås at muligheten til takterrasser bortfaller, ved at takterrasser som ligger på/i boligens hovedtak (øverste tak), eller som utgjør mer enn 1/3 av underliggende etasje, ikke lengre tillates. Hensikten med bestemmelsen er å redusere påvirkningen bygninger får på naboeiendommer, gjennom innsyn og høydevirkning, og samtidig

legge til rette for gode visuelle kvaliteter. PBE påpeker at etatens erfaring tilsier at takterrasser i etablerte småhusområder sjelden utføres med estetisk kvalitet eller bidrar positivt til omgivelsene og naboskap.

Det foreslås regulering av adgangen til kjellertrapper ved at det tillates maksimalt én kjellertrapp per boenhet, med angitte krav til størrelse og at de ikke skal henge sammen med lysgraver. Hensikten med bestemmelsen er å sikre at utvendige kjellertrapper ikke fører til større inngrep eller konstruksjoner enn nødvendig, samtidig som det åpnes for å etablere en hensiktsmessig inngang til kjellerarealer fra utsiden.

Det foreslås reviderte bestemmelser om plassering av tiltak, som bl.a. omfatter krav til plassering hvor det er enhetlig bebyggelsesstruktur og/eller delvis enhetlig bebyggelsesstruktur. Plassering er viktig for å sikre en åpen bebyggelsesstruktur, som tradisjonelt sett er et viktig kjennetegn ved småhusområdene, og for å ivareta etablerte strukturer. Forholdene er presisert og hjemlene tydeliggjort, og det er også gjort endringer som skal bidra til en forenklet og mer forutsigbar saksbehandling. Det foreslås videre ny bestemmelse om avstand til vei som erstatter dagens behandling av saker etter veglova, unntatt for riksveier hvor veglova fremdeles vil gjelde.

Det foreslås nå videre at det ikke tillates støyskjermer mot vei, med unntak av støyskjermer mot vei med fartsgrense på 50 km/t eller høyere. Der støyskjermer tillates skal hele skjermens strekning beplantes mot veien. Ettersom tette gjerder mot veien gir noen av de samme virkningene for området som støyskjermer, foreslås at planen også legger restriktive føringer for slike. Det foreslås at tette gjerder mot vei ikke kan være høyere enn 1,10 meter, og at de må plasseres minimum 0,5 meter fra regulert veikant. Hensikten med disse bestemmelser er å ivareta småhusområdenes åpne og grønne karakter.

Det foreslås en justert bestemmelse om plassering av tiltak nær formelt vernet boligbygning.
Gjeldende plans bestemmelse om at «moderhusets» ordensprinsipper og formingsfaktorer skal være førende for plassering [...] er lite entydig og åpner for et stort tolkningsrom, som igjen gjør bestemmelsen lite forutsigbar i bruk. Det er vesentlig at de eldre, vernede bygningene ikke bygges inne, men kan oppleves med et tilstrekkelig rom rundt seg. I planforslaget foreslås derfor at der tiltak plasseres nær en formelt vernet boligbygning, så skal tiltaket ha en avstand på minimum 15 meter til den bevaringsverdige boligbygningens hovedfasader, uavhengig av eiendomsgrenser. Videre foreslås at tiltak skal plasseres slik at oppføring av nye tiltak ivaretar hovedfasadenes synlighet fra vei. Hensikten med bestemmelsen er å opprettholde verneverdienes opplevelsesverdi for omgivelsene og deres synlighet som identitetsbærere i nabolaget.

Det foreslås justerte og nye bestemmelser om vegetasjon, terreng og overvann som skal bidra til å sikre terreng- og vegetasjonsvern, og sørge for klimatilpasning i tråd med Oslo kommunes tretrinnsstrategi for overvannshåndtering. I bestemmelsene inngår at prinsipper og føringer i Oslo kommunes veileder for overvannshåndtering

skal legges til grunn, inklusiv tretrinnsstrategien. Videre foreslås at for tiltak der det er krav om utomhusplan, skal eiendommen oppnå et normtall på 1,0 ved utregning i Oslo kommunes regneark i norm for vegetasjon og vannhåndtering (blågrønn faktor) for småhusområder, datert xx.xx.xx. Dette dersom normen blir vedtatt, slik som foreslått av PBE. Parallelt med arbeidet med revisjon av småhusplanen, er det arbeidet med å revidere normen tilpasset småhusbebyggelsen, som skal fremlegges til politisk behandling. Hensikten med bestemmelsen er at eiendommene innenfor planområdet må opprettholde eller opparbeide en viss mengde grøntarealer og vegetasjon, for på den måten å bidra til biologisk mangfold, overvannshåndtering og kvalitet på uterommene. Det foreslås videre spesifisert hvordan eksisterende vegetasjon som gir poeng etter blågrønn faktor og derfor skal bevares, skal hensyntas i bygge- og anleggsfasen. Hensikten med bestemmelsen er å sikre reell bevaring av eksisterende vegetasjon i forbindelse med bygge- og anleggsarbeider.

Det foreslås at det i bestemmelsene inngår krav om at minimum 60 % av tomten skal være grøntarealer, som videreføring av dagens plan. Hensikten med denne bestemmelsen er å ivareta småhusområdenes grønne karakter og legge til rette for gode utearealer. Dersom tomta utnyttes med 16 % BYA og 60 % er opparbeidet med grøntarealer, vil 24 % av tomta kunne disponeres fritt til den opparbeidelsen man måtte ønske. For å ivareta et grønt og frodig preg langs veier som anses som en viktig del av småhusområdenes karakter, foreslås imidlertid spesifisert at de nærmeste 1,5 meter fra regulert veikant, med unntak av adkomst og gjerder, skal være grøntarealer.

Trevernet styrkes. Trevernet gjelder uavhengig av byggesak, og dette er nå tydeliggjort i planen. Store trær skal bevares. I definisjon av store trær inngår nå også flerstammede trær der summen av alle enkeltstammenes omkrets målt én meter over terreng er over 90 cm. Det innskjerpes at felling av store trær bare tillates i tilfeller der omfanget av trær er til hinder for å oppnå maksimalt tillatt utnyttelsesgrad i henhold til bestemmelsen om utnyttelse. Dersom prosjektet ved tilpasning av utforming, valg av annen boligtype eller plassering kan oppnå maksimal utnyttelse uten å felle trær, tillates det ikke felling. Plassering av nye bygg må dermed tilpasses eksisterende trær. Det er også spesifisert hvordan store trær skal hensyntas i byggefasen for å opprettholde trærnes fremtidige vekstvilkår. Det skal ikke foretas inngrep som gir trærne dårligere vekstvilkår. Blant annet tillates ikke tiltak eller byggegrop innenfor treets beskyttelsessone. Dette gjelder både i og utenom byggesak, og uavhengig av eiendomsgrenser. Hensikten med denne delen av bestemmelsen er at store trær reelt sett skal bevares og ha muligheten til å utvikles i tråd med sitt potensial. Når det gjelder kravet om at trærne ikke skal få dårligere vekstvilkår, innebærer dette at trærne skal sikres levedyktige forhold.

Gjeldende plans bestemmelser om terrenginngrep har svakheter. Det foreslås nå en bestemmelse i to deler, der den første angir hvor stor andel av tomten som skal holdes fri for terrenginngrep, mens den andre angir hvilke krav som gjelder for den delen der det faktisk kan gjøres terrenginngrep. I planforslaget angis at minimum 60 % av tomtens areal skal holdes fri for terrenginngrep. Terrenginngrep tillates dermed bare på maksimalt 40 % av tomten. Dette inkluderer også byggegrop, adkomstvei,

tilpasninger i forbindelse med overvannshåndtering o.lign. Hensikten med denne delen av bestemmelsen er å begrense utstrekningen av terrenginngrep innenfor planområdet, slik at mest mulig av eksisterende terreng bevares.

Der det kan utføres terrenginngrep foreslås følgende krav til høyde på terreng:
På tomter med fall mindre enn 1:6, skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer være maksimalt 0,5 meter.
På tomter med fall brattere enn 1:6, skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer være maksimalt én meter.
Endringen innebærer sammenlignet med dagens plan en reduksjon fra tre til to kategorier, og at ingen terrenginngrep blir høyere enn én meter. Måten terrenginngrep skal måles på foreslås også endret og skal måles som den største enkelthøyden i terrenginngrepet, etter angitt definisjon. Gjeldende bestemmelse om samlet høyde utgår. Det foreslås videre krav til avstand mellom støttemurer ved terrassering og krav til tillatt terrenginngrep nær nabogrenser. Det foreslås videre særskilt bestemmelse for adgangen til lysgraver.

Det foreslås en særskilt bestemmelse om terrenginngrep ved etablering av kjøreadkomst. Gjeldende plans bestemmelse om tillatt mindre avvik for kjøreadkomst har vært uklar. I ny bestemmelse foreslås at det for å etablere én kjøreadkomst til eiendommen, tillates det terrenginngrep ut over høydene som er angitt i bestemmelse nr. 5.4. Dette gjelder kun dersom adkomsten etableres der hvor det gir minst terrenginngrep, både i høyde og utstrekning, for å oppnå stigningsnivå på adkomsten på minimum 1:8 eller minimum 1:7 med avbøtende tiltak. Unntaket gjelder kun for de første ti meterne inn fra regulert veikant. Der eiendommen ikke grenser til vei, gjelder unntaket fra eiendomsgrensen. Hensikten med bestemmelsen er å legge til rette for at det kan etableres brukbar og trafikksikker adkomst til eiendommer, samtidig som terrenget i størst mulig grad bevares.

Revidert bestemmelse om krav til uteoppholdsareal er foreslått delt i to, for å synliggjøre hvilke krav som gjelder for størrelse på uteoppholdsareal og hvilke som gjelder for plassering og kvalitet på uteoppholdsarealene. Det foreslås at uteoppholdsarealkravet knyttes til boenheten og utgjør minimum 150 m2, og minimum 50 m2 for sekundærleilighet. Hensikten med bestemmelsen er å legge til rette for tilstrekkelig størrelse på arealer som skal avsettes til uteopphold for den enkelte boligen. Bestemmelsen er justert fra gjeldende plan slik at det blir krav til noe mer uteoppholdsareal per boenhet i tremannsboliger og andre boligtyper i eksisterende bebyggelse. For eneboliger blir arealkravet lavere enn i dagens plan. Valg av boligtype påvirker med dette ikke hvor mye areal som må settes av til uteopphold per boenhet. Det totale antallet boenheter blir avgjørende. Det foreslås krav om at uteoppholdsarealet må ligge tilstøtende boenheten. Dette for å unngå at arealene får en plassering som ikke gir tilstrekkelig god forbindelse og tilgang fra boenheten med tanke på brukskvalitet.

Gjeldende småhusplans særskilte bestemmelser om avstand til vassdrag og strandsone mot sjø videreføres i stor grad, men det foreslås noen innstramminger og presiseringer. Den største endringen gjelder begrensninger i muligheten til å fjerne

vegetasjon og opparbeide uteoppholdsareal utenfor byggegrensene. Bestemmelse om brygger videreføres fra gjeldende plan med enkelte presiseringer.

Dagens plan har bestemmelse om ivaretakelse av automatisk fredete kulturminner etter lov om kulturminner (kulturminneloven), gjennom en utsatt undersøkelsesplikt etter kulturminneloven § 9. Planforslaget viderefører dagens ordning med utsatt undersøkelsesplikt, og er akseptert av Riksantikvaren. Forslaget inneholder bestemmelser som innholdsmessig er like som dagens bestemmelser.

I revidert plan foreslås videre inntatt krav til fossilfri bygge- og anleggsplass. Oslo kommune har som mål at anleggsvirksomheten skal være utslippsfri innen 2030, og legger dette kravet inn i alle reguleringsplaner. Oslo kommune mener at klimakrav til anleggsplasser har hjemmel i plan- og bygningsloven.

For å kunne håndheve planen på en forutsigbar og effektiv måte er det viktig med entydige definisjoner av de begrepene som benyttes i planen, og aktuelle definisjoner, som bl.a. boenhet, boligtyper, terrenginngrep, grøntarealer, hva som menes med store trær, beskyttelsessone for trær m.m. er derfor foreslått inntatt innledningsvis i reguleringsbestemmelsene.

Det foreslås justerte bestemmelser om dokumentasjonskrav. Hva som er relevant og nødvendig dokumentasjon må vurderes konkret i den enkelte sak. Kravet må sees i sammenheng med plan- og bygningsloven § 21-2. Hva dokumentasjonen skal inneholde, og når den skal sendes inn, er noe utydelig i dagens plan. Dette er forsøkt forbedret i de nye bestemmelsene. Det foreslås særskilte krav når det gjelder oppmåling av terreng og innmåling av trær, utomhusplan, marksikringsplan, redegjørelse og plan for overvannshåndtering og skjema for oppfyllelse av blågrønn faktor.

I revidert planforslag foreslås rekkefølgekrav om at overvannsløsningene skal være opparbeidet før det kan gis midlertidig brukstillatelse. Bestemmelsen er lagt inn for å tydeliggjøre hvilket tidspunkt i byggesaken overvannsløsningene senest må være ferdig opparbeidet.

Plankartene er oppdatert med hensynssoner med aktuelle bestemmelser tilknyttet hensynssone 730 – Båndlegging etter lov om kulturminner, hensynssone 740 – Båndlegging etter annet lovverk (energiloven), og Sikrings- støy og faresoner (pbl § 11-8). Oppdateringen gir et korrekt plankart med innhold som gjelder uavhengig av småhusplanen og er ikke resultat av revisjonen. Det medfører ikke nye begrensninger for de som er berørt.

Konsekvenser av planforslaget
De foreslåtte endringene vil samlet bidra til et vesentlig dempet utbyggingspress innenfor planområdet. Utbyggingspotensialet på den enkelte tomt blir lavere, og en del tomter vil miste sine muligheter til fortetting. For mange vil dette føre til at de ikke kan utvikle tomten sin ytterligere, også for de som har hatt noe ubenyttet potensial etter dagens plan. Potensialet for nye boliger innenfor småhusplanen vil dermed bli mindre enn før revisjon av planen. Endringene vil bidra til å skjerme

områdene for fortetting, redusere terrenginngrep og ivareta trær og grønne verdier. Det er også sannsynlig at det blir noe lavere press på riving av eksisterende bebyggelse, som sammen med åpenhet og vern av terreng og vegetasjon, vil ivareta målet om å ivareta områdenes karakter og historiske kvaliteter.

Sammenliknet med nullalternativet, som er en videreføring av dagens plan, vil planforslaget medføre mindre byggeaktivitet og færre og mindre nye inngrep. Dette er i seg selv et gode for blant annet naturmangfold, overvannshåndtering og erosjonsforhold. Styrket vern av trær, vegetasjon og terreng gir positive bidrag i et bredt miljøperspektiv. Begrensning i omfanget av bebyggelse og anlegg under bakken, og sannsynlig lavere rivepress av eksisterende bebyggelse som følge av redusert utbyggingspotensial, vil bidra til mer klimavennlig utbygging. Samtidig vil tilfanget av nye boliger bli mindre enn ved nullalternativet i en by der behovet for nye boliger er stort. Dette kan påvirke den videre prisutvikling og gi konsekvenser for befolkningssammensetningen i områdene. Et redusert utbyggingspotensial vil videre bidra til et lavere press på veisystemet og sosial infrastruktur i småhusområdene.

Det vises for øvrig til samlet fremstilling av de enkelte forslag til reviderte bestemmelser med nærmere begrunnelse og omtale av konsekvenser i planbeskrivelsen kap. 5 og 6, jf. vedlegg 1.

Offentlig ettersyn
Ved høring av planforslaget fra 06.04.22 til 30.05.22 kom det inn 885 høringsuttalelser til planforslaget. Innsenderne har formidlet ulike synspunkter på planforslaget og gitt forslag til endringer. Synspunktene er ofte sammenfallende i de ulike uttalelsene. En grovsortering av uttalelsene viser at over halvparten av innsenderne støtter en innstramming av småhusplanen, men likevel slik at mer enn en tredel av de som støtter en innstramming, har innvendinger til deler av planforslaget.

Statsforvalteren (SF) og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har varslet innsigelser til planen på grunn av manglende ROS-analyse i planforslaget. NVEs innsigelse omfatter også manglende ivaretakelse av hensynet til energianlegg i planen.

Under gis et sammendrag av høringsinnspillene og innsigelsene.

Bydeler
Det er mottatt uttalelse fra 13 av 15 bydeler: Bydelene Alna, Bjerke, Gamle Oslo, Grorud, Grünerløkka, Nordre Aker, Nordstrand, Sagene, Stovner, Søndre Nordstrand, Ullern, Vestre Aker og Østensjø. Bydelene er i stor grad positive til revisjonen og planforslaget, men har også forslag til endringer. Bydelene Grorud, Grünerløkka, Gamle Oslo og Nordstrand etterlyser at de samlede konsekvensene klargjøres bedre før oversendelse til politisk behandling. Bydelene Søndre Nordstrand og Nordre Aker mener at 16 % BYA er for lav utnyttelse, og Bydel Bjerke, Nordre Aker og Nordstrand ber PBE om å lempe på kravet til minste tomtestørrelse per boenhet, da et krav på 600 m2 per boenhet, som foreslått til høring, vil kunne tvinge frem store boliger som er mindre økonomisk tilgjengelige. Rekkehus fremheves som et viktig boligtilbud blant flere av bydelene. Bydel Søndre Nordstrand uttrykker bekymring for at skillet mellom eneboligstrøk og blokkbebyggelse eller rekkehus øker, og medfører enda større sosial

segregering samtidig som byggepresset vil øke i de sistnevnte områdene. Bydel Østensjø mener at en videreføring av gjeldende småhusplan ikke vil tilføre et substansielt bidrag til å møte boligbehovet, men vil bidra til å forringe de nærmiljøkvalteter som planen var ment å beskytte. Forslaget til revidert plan balanserer etter bydelens syn videre utvikling og vern på en adekvat måte, men bydelen ønsker at firemannsboliger tillates som typologi. Bydel Alna, Bjerke, Østensjø, Nordre Aker, Ullern og Nordstrand peker på utfordringer for trafikksikkerhet som følge av at ny parkeringsnorm gjøres gjeldende gjennom planen. Flere mener at det bør stilles krav til minimum én parkeringsplass på egen tomt i småhusplanen. Bydel Stovner mener at revisjonen burde ha som målsetting å differensiere innenfor planområdet, med tanke på at for eksempel stasjonsnære områder kan tåle en høyere utnyttelse enn planforslaget legger opp til for hele planområdet. Bydel Ullern og Bydel Vestre Aker peker på at bør tilstrebes en ytterligere forenkling av bestemmelser som overlapper hverandre, for å unngå utilsiktede konsekvenser. Bydel Sagene har ingen konkrete innspill til planforslaget, da planen ikke omfatter områder i bydelen.

Kommunale etater og foretak
De kommunale etatene er i hovedsak positive til revisjonen, men flere har innspill til forbedringer for sine fagområder. Bymiljøetaten påpeker blant annet at innlemmelse av veiarealene i planområdet ville kunne bidra til å løse utfordringer med veiopparbeidelse og å se oppgraderingsbehov og fortettingsprosjekter i sammenheng. Vann- og avløpsetaten fremhever at planforslagets bestemmelse som vil bidra til å begrense utbygging under terreng i utstrekning og dybde, legger til rette for en god lokal overvannshåndtering og øker infiltrasjonsevnen i bakken. Eiendoms- og byfornyelsesetaten uttaler at redusert boligpotensial innenfor småhusplanen vil påvirke befolkningsframskrivingene, og dermed også forutsetninger for planlegging av sosial infrastruktur. Renovasjon- og gjenvinningsetaten mener at renovasjon ikke er tilstrekkelig ivaretatt i planforslaget. Oslobygg KF ber PBE om å vurdere en bestemmelse i planen om at en viss andel av boenhetene i småhusområdene skal oppfylle kravene som teknisk forskrift stiller til tilgjengelig bolig, for å øke tilgjengelige boenheter for personer med funksjonsnedsettelse i småhusområdene. Byantikvaren uttaler blant annet at det er underkommunisert i planen at det normale kravet til konkret kartlegging og avveining av kulturminneverdier ikke er foretatt i planarbeidet. Elvia ønsker at det legges inn bestemmelser som vil bidra til å effektivisere etablering av nettstasjoner, som er samfunnskritisk infrastruktur. Ruter påpeker at store deler av småhusplanens områder ligger i områder med god kollektivdekning, og oppfordrer derfor kommunen til å utforske og sikre fortettingspotensialet også ved revisjon av planen. Helseetaten støtter de mål som er satt for arbeidet med revidert småhusplan, og mener planen gir et godt og viktig grunnlag for å oppnå disse. Brann- og redningsetaten har ingen innspill til planforslaget.

Statlige instanser
Statsforvalteren (SF) og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har varslet innsigelser til planen på grunn av manglende ROS-analyse i planforslaget. NVEs innsigelse omfatter også manglende ivaretakelse av hensynet til energianlegg i planen.

I tillegg til innsigelsen har SF sendt en juridisk og faglig høringsuttalelse. Den juridiske uttalelsen peker på flere forhold rundt bestemmelsenes lovlighet, forutberegnelighet og forholdsmessighet, og særlig de bestemmelser som får innvirkning på utnyttelsen på den enkelte eiendom. SF stiller et generelt spørsmål ved plannivåets egnethet for et så stort areal som småhusplanen omfatter, og der reguleringsplanen gir rammer for fremtidige tiltak som ikke er kjent. I den faglige uttalelsen stiller SF spørsmål ved i hvilken grad forslaget til ny småhusplan harmonerer med nasjonale mål og føringer for en sosialt bærekraftig areal- og samfunnsplanlegging, ref. FNs utviklingsmål for å fremme sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft.

Organisasjoner, velforeninger, politiske partier m.fl.
Ca. 30 velforeninger, organisasjoner, politiske partier o.l. har uttalt seg til planforslaget. Samtlige innsendere fremgår av vedlegg 4, - Sammenfattede høringsuttalelser med Plan- og bygningsetatens kommentarer. Jevnt over er uttalelsene positive til planforslaget. Det etterlyses en samlet løsning på hvor og hvordan boligutviklingen skal skje framover når det strammes inn for dette i småhusplanen. Noen mener at behovene for boligvekst og boligtilbud til familier ikke innfris med planforslaget. Det etterlyses både mer spesifiserte bestemmelser om trevern, og også at det må bli større konsekvenser ved ulovlig trefelling. Det pekes på at det bør åpnes for ulike tomtestørrelser og boligtyper som rekkehus og flermannsboliger, som er boligtyper flere har råd til. Oslo velforbund og Beboeraksjonen Oslo støtter intensjonene med revisjonen og i hovedsak de foreslåtte bestemmelsene, men spør om utnyttelsesgraden i kombinasjon med de andre innstrammingene vil føre til en strengere plan enn nødvendig. De anbefaler en nærmere vurdering av hvordan de ulike bestemmelsene virker sammen, og eventuelt overlapper og forsterker hverandre. Beboeraksjonen mener at bestemmelsen om trær er vel streng, og kan føre til at et godt prosjekt blir hindret av at et tre står i veien. Videre bør det kreves planting av ett nytt tre for hvert tre som felles.

Bransjeaktører
Samtlige innsendere fremgår av vedlegg 4, - Sammenfattede høringsuttalelser med Plan- og bygningsetatens kommentarer. Aktører i byggebransjen uttrykker en kritisk holdning til de restriksjonene som planforslaget vil medføre, selv om mange sier seg enig i intensjonene om bedre bevaring av grønnstruktur og småhuspreg. Den foreslåtte innstrammingen er såpass stor at den vil ramme byggebransjen og det segmentet som har spesialisert seg på boliger i småhusområdene særlig hardt. Det påpekes at dokumentasjonskravene er veldig omfattende og innebærer betydelige kostnader for tiltakshavere. Flere har spørsmål og kommentarer til økonomiske og samfunnsmessige virkninger, og bekymring for hva innskjerpelsene av utnyttelse og tomtestørrelse betyr for de profesjonelle aktørene. Flere påpeker at grunnlaget for byggefirmaene endrer seg så mye at det gir fare for konkurser. Det stilles spørsmål ved hvor utviklingen skal skje fremover, dersom muligheten til å utnytte tomtereserver i småhusplanens områder reduseres kraftig. Byggmesterforbundet mener at revidert småhusplan må kunne sikre en forutsigbar utvikling for framtidig boligbygging i småhusområdene. De er enige i at det er viktig å bevare trær som er byens lunger, men mener at det bør stilles større krav til nyplanting fremfor bevaring av eksisterende trær. OBOS mener at planen reiser en viktig problemstilling knyttet

til boligpolitiske klasseskiller i Oslo. Boligmarkedet i småhusområdene har høye boligpriser allerede, og det er de mest bemidlede som har råd til å bosette seg innenfor planens virkeområde. Revisjonen vil forsterke et stadig mer merkbart klasseskille i boligsektoren i Oslo. Arkitektene uttaler seg forholdsvis positivt til intensjonen med revisjonen, men mange har konkrete og omfattende forslag til justering og endring av bestemmelsene. Det stilles spørsmål ved om bestemmelsene treffer godt nok og hvordan de vil virke i praksis. Det påpekes at det kan bli vanskelig å få til gode prosjekter på varierte tomter med ulikt terreng og situasjoner, når prosjektet samtidig må løses ut fra detaljerte, dels overlappende og komplekse bestemmelser. Terreng, trevern og plassering av bygg på tomten, må gjerne løses ut fra mer individuell vurdering. Rigide bestemmelser sikrer ikke fleksibilitet som kan være nødvendig for å finne gode løsninger. Mange overlappende krav vil kunne medføre behov for dispensasjoner. Det må utvises større grad av tillit til arkitektenes evne til å prosjektere gode løsninger, eventuelt stille krav om tiltaksklasser. PBEs saksbehandlere må styrke sin faglige kompetanse. Oslo arkitektforening (OAF) mener det er positivt å revidere dagens plan, men den sterke innstrammingen som er foreslått kan medføre at planen virker som en ren verneplan. OAF har flere konkrete innspill til de foreslåtte bestemmelsene: BYA bør ikke reduseres lavere enn til 20 %, tilsvarende Asker og Bærum kommune. Minste tomtestørrelse per boenhet bør reduseres til 500 m2, og høydebestemmelsene bør være som i den gjeldende småhusplanens bestemmelser. Trevernet kan skape uforutsette problemer som ulovlig felling, behov for dispensasjonssøknader mv. Arkitektenes fagforbund (AFAG) er positive til kommunens ambisjon om å oppfylle FNs bærekraftsmål, men kan ikke se at de nye reglene direkte ivaretar mål knyttet til klima, overvannshåndtering, biologisk mangfold, sosial bærekraft og folkehelse. AFAG uttrykker videre bekymring for at man ikke bare hindrer fortetting, men samtidig også hindrer økonomisk utvikling, utvikling av ny arkitektur og innovasjon. Norske arkitekters landsforbund (NAL) ber om at det ses nærmere på ulike konsekvenser av foreslåtte innstramming for byutvikling og samfunn. Trolig vil boligprisene drives opp og påvirke befolkningssammensetningen i småhusområdene. NAL mener at småhusplanen må inngå i en større plansammenheng, og at planen ikke kan vurderes isolert. Ideelt sett bør småhusplanen bidra til den helhetlige planleggingen av byens vekst.

Privatpersoner
Av de 885 høringsuttalelsene er ca. 730 fra privatpersoner, og disse utgjør dermed et klart flertall. Samtlige innsendere fremgår av vedlegg 4, - Sammenfattede høringsuttalelser med Plan- og bygningsetatens kommentarer. Uttalelsene fra privatpersoner varierer fra både svært positive og støttende til planforslaget, til positive med forbehold ved noen av de foreslåtte innstrammingene og til sterkt negative og kritiske. De privatpersonene som har udelt positiv innstilling, er glade for at utviklingen med sterk fortetting, hugging av trær og riving av gode hus nå kan stanses. Mange mener at dagens utvikling i småhusområdene har gått for langt, og at verdifulle historiske og grønne kvaliteter allerede er tapt. Mange ønsker å skjerme småhusområdenes karakter og sikre lys og luft mellom husene. Vern av vegetasjon og trær nevnes som positivt som grunnlag for fugle-, dyre- og insektliv. Mange støtter bevaring av fullt brukbare hus, og er positive til bevaring av bygg eldre enn 1945.

Forbud mot takterrasser og store terrenginngrep som medfører tap av vegetasjon støttes. Blant privatpersoner som er positive til en innstramming, men har innvendinger til deler av planforslaget, er det mange som mener at planforslaget strammer for mye inn. Selv om mange for eksempel støtter en redusert utnyttelse, mener flere at den er satt for lavt. Det spilles inn at utnyttelsen bør legges et sted mellom 24 og 16 prosent. Svært lav utnyttelse kan ramme de som ønsker endringer på eksisterende boliger, som for eksempel tilrettelegging for generasjonsboliger og livsløpsstandard. Det er også mottatt forbeholdne synspunkter på trevernet, da dette av mange oppfattes å være for strengt. Det store flertallet mener at det må sikres løsninger for parkering på egen tomt.
Blant privatpersoner som har en kritisk holdning til planforslaget, er det en gjennomgående oppfatning at forslaget vil være svært inngripende i den private eiendomsretten. Resultatet gir endrede forutsetninger, muligheter for tilbygg faller bort og det blir store verditap for de grunneierne som ikke har bygget ut sine tomter. Flere er kritiske til at planen forhindrer å bygge om eksisterende boliger til generasjonsboliger, eller å kunne tilpasse boligen til livsløpsboliger. Det burde kunne skilles mellom utbygginger som gjøres av profesjonelle aktører og prosjektene til private grunneiere.

Det vises for øvrig til vedlagte kopi av alle høringsuttalelser til offentlig ettersyn i sin helhet, vedlegg 3, og vedlagte dokument Sammenfattende høringsuttalelser med Plan- og bygningsetatens kommentarer, vedlegg 4.

Rådet for byarkitektur
Forslag til revidert småhusplan ble behandlet i Rådet for byarkitektur 24.05.2022, sak 22/2022. Rådet ga sin uttalelse i brev av 01.06.2022 og konkluderte med følgende: *«Rådet forstår og støtter langt på vei formålet med en revisjon av småhusplanen, og berømmer etatens komplekse arbeid. De formale og bygningsmessige følgene av en skriftlig reguleringsplan er ikke alltid så lette å forutse, og rådet anbefaler at man ved øvelser og eksempler vurderer om alle innstramminger er nødvendige for å oppnå ønsket resultat, og at man er spesielt oppmerksomme på en forsterkning av forskjellene mellom veldig generøse og veldig trange boligområder i byen.»*

Plan- og bygningsetatens kommentarer til høringsuttalelsene
Høringen har gitt svært konstruktive og verdifulle bidrag til planarbeidet. På bakgrunn av innspill har PBE gjennomført befaringer og ulike øvelser for å vurdere bestemmelsenes nødvendighet og hensiktsmessighet opp mot revisjonens målsettinger. PBE ser etter en grundig gjennomgang at det er planfaglig grunnlag for å lette på flere av de foreslåtte innstrammingene i planforslaget som lå ute til offentlig ettersyn. Flere av endringene er i tråd med forslag fra høringsinstanser. Samtidig har det også vært uttrykt stor støtte til de bestemmelsene som etter høring er tatt ut eller lempet på, slik at det ikke er entydig hvordan endringene vil bli mottatt blant instansene som uttalte seg til høringsforslaget. I lys av høringen ser PBE likevel at flere av bestemmelsene ikke vil være nødvendige eller forholdsmessige slik de var utformet, og mener at områdenes åpenhet, karakter og grønne verdier i stor grad vil

ivaretas med bestemmelsene slik de er utformet i det foreliggende planforslaget. De samlede konsekvensene er søkt tydeliggjort i den oppdaterte planbeskrivelsen.

Innsigelsene fra NVE og Statsforvalteren vedrørende manglende ROS-analyse og ivaretakelse av samfunnssikkerhet er ikke løst ved PBEs oversendelse av planforslaget. PBE har engasjert Norconsult, som utarbeider en ROS-analyse som vil foreligge medio februar 2023. Den vil da sendes på høring til de aktuelle myndighetene, før den ettersendes.

Det vises for øvrig til vedlagte dokument - Sammenfattede høringsuttalelser med Plan- og bygningsetatens kommentarer – hvor det gis en nærmere utdypende fremstilling av etatens kommentarer til uttalelsene til de foreslåtte bestemmelser og konsekvenser av forslaget, jf. vedlegg 2.
Endringer etter offentlig ettersyn
Planforslaget er bearbeidet på bakgrunn av innspill i høringen. Flere av endringene vil bidra til å lette noe på innstrammingene som lå inne i høringsforslaget. En sentral endring er innføring av differensiert tomtestørrelseskrav per boenhet for ene- og flermannsboliger. En differensiering vil gi insentiv til å samle flere boenheter i ett bygningsvolum, som har flere sosiale og miljømessige fordeler. Fordi kravet til minimum tomtestørrelse er senket for to- og tremannsboliger, økes det samlede boligpotensialet i planområdet sammenliknet med det potensialet som høringsforslaget åpnet for. Kravet til avstand på åtte meter mellom bygninger er tatt ut av planforslaget. PBE ser at kravet kan bli overflødig i kombinasjon med øvrige innstramminger, og at bestemmelsen kan virke mot terreng- og vegetasjonsvern. Fjerning av kravet gir også større grad av fleksibilitet i prosjekteringen. Videre er det gjort endringer i unntak fra trevernet. Fra å gjelde for trær som kan utgjøre risiko for liv, helse eller betydelig skade på materielle verdier, er det nå foreslått unntak for trær som er til hinder for å oppnå et bebygd areal på 16 %. PBE ser at det er mer hensiktsmessig at trær som utgjør en risiko håndteres som etter gjeldende plan, og at unntak fra trevernet som muliggjør full utbygging av eiendommene gir større grad av forutberegnelighet til grunneierne. Av hensyn til forutberegnelighet med tanke på mulig utnyttelse, er parkeringsbestemmelsen endret til konkret å henvise til parkeringsnorm vedtatt 14.12.2022. Henvisning til den til enhver tid gjeldende parkeringsnorm er dermed tatt ut. Andre endringer er gjort for å styrke planen som styringsverktøy i byggesaker, gjennom for eksempel mer entydige formuleringer med mindre rom for tolkning og skjønnsvurderinger, eller ved å gi større grad av forutberegnelighet for berørte parter. Videre er det noen bestemmelser som er tatt ut av planforslaget. En fullstendig oversikt og redegjørelse for endringer i bestemmelsene etter offentlig ettersyn inngår i kapittel 7 i planbeskrivelsen.

Plankartet er oppdatert med hensynssoner og bestemmelsesområder for automatisk fredede kulturminner, hensynssoner for energianlegg (ref. innsigelsen fra NVE) og diverse sikringssoner. Dette er restriksjoner som allerede gjelder for disse eiendommene, og ikke en følge av småhusplanen.

I planbeskrivelsen er det gjort endringer, blant annet for å styrke begrunnelsen for nødvendigheten av enkelte bestemmelser som kan oppleves som uforholdsmessig

inngripende i den private eiendomsretten, og for å ytterligere belyse konsekvensene av enkelte av bestemmelsene og samvirket mellom dem både på enkelteiendommer og mer overordnet. Andre endringer er knyttet til struktur og oppbygning i bestemmelser og planbeskrivelse, språklig presisering og liknende.

Det vises for øvrig til den nærmere omtale av endringer etter offentlig ettersyn i planbeskrivelsen kap. 7, vedlegg 1. I planbeskrivelsen kap. 5 side 21 flg. gis en oversikt med omtale over bestemmelsene i gjeldende småhusplan som er tatt ut av forslaget til revidert plan.

Plan- og bygningsetatens anbefaling
Plan- og bygningsetaten bemerker at innstrammingene i bestemmelsene vil gi en betydelig redusert fortetting i fremtiden sammenliknet med en videreføring av dagens plan, og at de utbyggingstiltak som vil kunne gjennomføres i tråd med bestemmelsene, i betydelig større grad vil ivareta de grønne verdiene i småhusområdene. De viktigste virkemidlene for å oppnå dette er redusert utnyttelsesgrad og innføring av et nytt krav til minimum tomtestørrelse per boenhet. Dette vil også gi et lavere press på riving av eksisterende bebyggelse og sikre den åpenheten som karakteriserer småhusområdene, slik at planforslaget ivaretar områdenes karakter og kvaliteter. Det reduserte rivepresset bygger opp under klimavennlig utbygging. PBE understreker at konklusjonen forutsetter at utnyttelsesgraden ikke justeres opp fra 16 % BYA. I kombinasjon med minstekrav til tomtestørrelse ned mot 450 m2 per boenhet for to- og tremannsboliger, og det faktum at parkeringsareal på terreng ikke skal regnes inn i BYA, vil en høyere utnyttelse fra 16 % BYA for de minste eiendommene faktisk gi en reell økning i utnyttelse sammenliknet med dagens 24 % og minimumskrav til to bilparkeringsplasser.

Når det gjelder føringen om at revisjonen skal søke å forenkle og klargjøre aktuelle reguleringsbestemmelser med sikte på en enklere og billigere saksbehandling, er dette først og fremst ivaretatt ved tydeliggjøring av både bestemmelser og planbeskrivelse. Som følge av dette vil PBE med stor sannsynlighet motta mer komplette byggesøknader, og det blir færre tolkningsmomenter som grunnlag for diskusjon og klagesaker.

Byrådet bemerker

Byrådet fremhever at bevaring av småhusområdenes grønne verdier er et sentralt mål med revisjonen. Samtidig er det også et virkemiddel for mer overordnede mål knyttet til klima, overvannshåndtering, biologisk mangfold og kvaliteter i boligområdene. Grøntregnskap for Oslo (2018) viser en tilbakegang i grønne områder i Oslo og særlig i ytre by som en følge av fortetting. Sterkere vern av grønne verdier i småhusområder er et viktig tiltak for å begrense vegetasjonstapet i Oslo. Et videre sentralt mål med planrevisjonen er å ivareta småhusområdenes karakter og historiske kvaliteter. Byrådet vurderer at dette samlet sett begrunner at rammene for den fremtidige utbygging i småhusplanens områder foreslås redusert. Samtidig ses dette i sammenheng med høyere utnyttelse med variert boligsammensetning på steder med

god kollektivdekning, som det vil legges til rette for i forslag til ny høyhusstrategi og kommende kommuneplanens arealdel.

Byrådet vurderer at forslagene til endringer vil være viktige grep for å oppnå målsettingene med revisjonen. Byrådet er enig i de hovedgrep Plan- og bygningsetaten har foreslått, og mener at det gir akseptable rammer. Det vil bidra til å skjerme områdene for ytterligere fortetting, redusere terrenginngrep og ivareta trær og grønne verdier. Det er videre sannsynlig at det blir et lavere press på riving av eksisterende bebyggelse, som sammen med vern av terreng og vegetasjon vil ivareta områdenes karakter og historiske kvaliteter i tillegg til klimavennlig utbygging. Dette er i samsvar med byrådets politiske føringer for en grønnere og mer klimavennlig byutvikling.

En konsekvens av forslagene er at det blir et redusert utbyggingspotensiale sammenlignet med dagens plan, samtidig som det også blir mer restriktive rammer for de tiltak som kan oppføres. Dette vil være inngripende endringer for mange. Byrådet vektlegger imidlertid at den videre utvikling i småhusplanens områder bør undergis innstramninger for å sikre en bevaring av områdenes grønne kvaliteter for fremtiden. Byrådet har vurdert om det er grunnlag for å lempe på enkeltheter i Plan- og bygningsetatens planforslag, uten at det svekker planrevisjonens intensjon. Byrådet har bl.a. vurdert om det eventuelt kan angis en høyere tillatt utnyttelse enn 16 % BYA og om kravet til tomtestørrelse per boenhet eventuelt kan tas ut. Byrådet har innhentet nærmere kommentarer fra Plan- og bygningsetaten, og viser til vedlagte kopier av brev fra etaten av henholdsvis 08.03.2023 og 14.03.2023. Byrådet slutter seg til etatens vurdering av at bestemmelsene om tillatt utnyttelse og krav til minste tomtestørrelse per boenhet, er de mest sentrale virkemidlene for å ivareta småhusområdenes karakter, terreng og vegetasjon. PBE har i brevene bl.a. orientert om hvilket utslag ulike utnyttelsegrader kan få for tilgjengelig BYA som følge av at minimumskravet til parkering faller bort. Når det gjelder tomtestørrelse, fraråder PBE at kravet bortfaller, dersom planen skal legge til rette for å oppnå målsettingene med revisjonen. PBE påpeker at dersom det er aktuelt å ta ut kravet til tomtestørrelse og i tillegg øke tillatt utnyttelse fra 16 % BYA, mener etaten at gjeldende plan i større grad enn revidert plan vil ivareta områdenes karakter og grønne verdier. Det vises til etatens orienteringer i brevene i sin helhet, vedlegg 16 og 17. Byrådet viser til planrevisjonens intensjon om at småhusområdene i større grad må skjermes for ytterligere fortetting med et sterkere vern av de grønne verdier i områdene enn det gjeldende plan åpner for, og anbefaler på denne bakgrunn at tillatt utnyttelse og krav til tomtestørrelse, slik som foreslått av PBE, vedtas som nye rammer i en revidert plan.

I forslaget til revidert plan inngår videre at tillatte boligtyper avgrenses til ene, to- og tremannsboliger. Byrådet vektlegger at dette som bygningstypologi vil sikre en bevaring av bebyggelsens småhuskarakter og slutter seg til forslaget. Byrådet vurderer imidlertid, i likhet med PBE, at det likevel kan tenkes å være enkelte delområder hvor en mer tettere småhusbebyggelse som f.eks rekkehus med fire eller flere enheter, fire- og femmannsboliger ev. flere boenheter kan være egnet, som kan vurderes i egne planprosesser. Byrådet vil påpeke at dette også kan omfatte tilfeller

hvor det er ønskelig å kunne etablere omsorgsboliger som samlokaliserte boliger med stedlige tjenester (base) for vanskeligstilte, hvor det aktuelle prosjektet går utover planens rammer for utbygginger. Byrådet vil fremheve at gode boligtilbud for vanskeligstilte er en prioritert oppgave, og byrådet er positiv til å kunne etablere slike boformer i småhusområdene.

I PBEs forslag inngår at sekundærleiligheter kun tillates etablert i eneboliger og begrenses til én per enebolig. Sekundærleilighet er i planforslaget definert som en leilighet som ligger i samme bygning som hovedboenheten, har maksimalt 55 m2 BRA og ikke overstiger 50 % av hovedboenhetens BRA. Krav til uteoppholdsareal for slike boenheter er videre minimum 50 m2 og det stilles krav om 1 sykkelparkeringsplass. Byrådet foreslår her en endring ved at én sekundærleilighet også bør kunne etableres per hovedboenhet i to- og tremannsboliger. Etter byrådets vurdering vil dette ha begrenset virkning for ivaretakelsen av småhusområdenes karakter. En adgang til å etablere slike selvstendige, mindre boenheter tilknyttet alle hovedboenheter, kan samtidig imøtekomme bl.a. utleieleilighet som bidrag til å finansiere boligkjøp, som generasjonsboligløsning, og vil generelt kunne bidra til å oppretteholde et mer variert boligtilbud i områdene. Plan- og bygningsetaten har i brevet av 14.03.2023 skissert hvordan en slik endring kan innarbeides i forslaget, og byrådet har inntatt dette i forslaget til bestemmelser.

Byrådet har videre merket seg uttalelser ved offentlig ettersyn om at drivhus bør være unntatt fra å inngå i beregningen av tillatt utnyttelse. Byrådet viser til at Oslo kommune har vedtatt en egen strategi for urbant landbruk. Dyrking i private hager er en naturlig del av dette og muligheten for drivhus vil i denne sammenheng være nyttig i vårt klima. Byrådet ønsker å styrke en slik utvikling, og foreslår derfor en bestemmelse som tillater at visse drivhus kan oppføres i tillegg til maksimum tillatt utnyttelse (BYA). I tråd med utarbeidet forslag fra PBE i brev av 03.02.2023 inntas derfor en definisjon av drivhus i ny bokstav o) i bestemmelsenes definisjoner og i bestemmelsene 3.3 om tillatt utnyttelse inntas i nytt tredje ledd at det tillates etablert drivhus på inntil 8 m2, som kan komme i tillegg til maksimalt tillatt BYA for eiendommen. Byrådet viser for øvrig til etatens brev hva gjelder nærmere begrunnelse for valgt størrelse, jf. vedlegg 13.

Byrådet noterer at det i forslaget til bestemmelse 3.4 om parkering, er inntatt et strengere krav til kvalitetskrav for sykkelparkering enn det som følger av ny parkeringsnorm. Dette gjelder inntatt krav om en viss andel overdekkede sykkelparkeringsplasser for alle eiendommer, ikke bare ved utbygginger som gir krav om minst 10 plasser slik normen angir. Aktuell overdekking vil medregnes i BYA. Byrådet foreslår at normen gjøres gjeldende uten strengere krav på dette punkt, og har tatt kravet ut av bestemmelsen.

I forslaget til bestemmelser er det for øvrig gjort noen justeringer i ordlyden etter tilrådning fra PBE i brevet av 03.02.2023, jf. vedlegg 13. Dette som ytterligere klargjøringer og presiseringer. I brevet gir etaten også noen nærmere opplysninger og kommentarer til bl.a. forslagene til bestemmelse 4.4. om avstand til veg og 5.7 om flomveier.

I henhold til videre tilrådning i brev av 14.02.2023 fra Plan- og bygningsetaten, er det inntatt bestemmelse som i stor grad opprettholder og viderefører gjeldende småhusplan § 8 om bevaringverdig bebyggelse. Dette er tilrådning etter en nærmere dialog med Byantikvaren om sikring av at kulturminneverdier ivaretas i småhusplanen. Bestemmelsen inntas som bestemmelse 11, hvoretter øvrige følgende bestemmelser gis ny nummerering. Bestemmelsene 18.1-18.5 er videre supplert med en setning om aktuell kontakt med Byantikvaren. I brevet er det i tillegg medtatt en anbefaling om en mindre justering i bestemmelsen 5.6 vedrørende klimapåslag. Dette er innarbeidet. Det vises til etatens brev i sin helhet, vedlegg 14.

Byrådet gjør oppmerksom på at det i byrådssaken er inntatt kun et oversiktskart som viser alle områder hvor planen gjelder, mens detaljerte plankart, kartblad 1-20, følger vedlagt, jf. vedlegg 18-37. I innstillingen til vedtak er henvist til alle plankartene. Byrådet gjør for orden skyld oppmerksom på at nytt oversiktskart og nytt kartblad 20 er lagt til saken etter en rettelse, jf. brev av 20.02.2023 fra Plan- og bygningsetaten, vedlegg 15. Byrådet gjør videre oppmerksom på at det pågår en videre avklaring av innholdet i bestemmelse 18.3 Årrundveien 10 av hensyn til et berørt asketre, som det også pågår en egen planprosess om. Byrådet vil supplere status/resultatet av dette arbeidet innen bystyrets avsluttende behandling.

Byrådet slutter seg for øvrig til Plan- og bygningsetatens forslag og vurderinger, og anbefaler planforslaget.

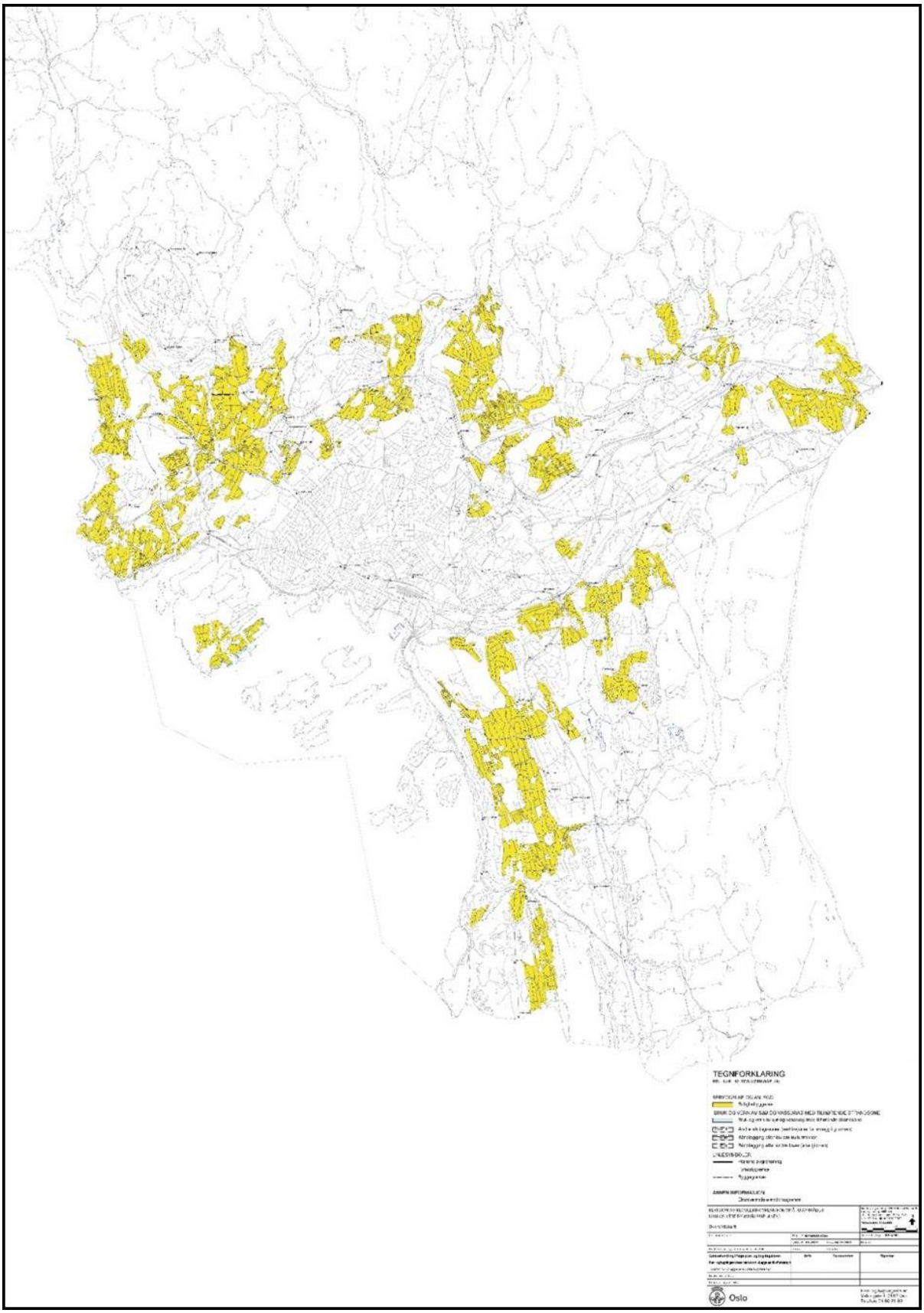
Ad ROS-analyse og innsigelsene
I henhold til plan- og bygningsloven (pbl.) § 4-3 er det krav til gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse ved utarbeiding av planer etter loven. Formålet med ROS-analysen er å vise alle risiko- og sårbarhetsforhold (eks. flom og skred) som har betydning for om arealet er egnet til utbygging, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Det foreligger ikke ROS-relaterte utredninger fra opprinnelig plan eller påfølgende revisjoner i henhold til dagens krav i pbl. § 4-3. Dermed har revisjonen av småhusplanen utløst krav til ROS-analyse, og gitt grunnlag for innsigelse fra NVE og Statsforvalteren. Plan- og bygningsetaten har under arbeid gjennomføring av en ROS-analyse, som p.t. ikke er sluttført. Byrådet vil supplere med status/resultatet av dette arbeidet innen bystyrets avsluttende behandling. P.t. foreligger dermed innsigelser mot planforslaget, og i innstillingen til vedtak pkt. 2 inntas dermed at saken sendes Kommunal- og distriktsdepartementet for endelig avgjørelse i henhold til pbl. § 12-13.

Vurdering av sakens konsekvenser for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Planforslaget vil ikke ha særlige konsekvenser for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Vurdering av sakens fordelingskonsekvenser
Redusert tillatt utnyttelse og avgrensningen i tillatt type boligbebyggelse vil kunne føre til en reduksjon av antall nye småhus og en mindre variasjon i boligtilbudet, som kan gi konsekvenser for befolkningssammensetningen i disse småhusområdene. Dette vil være en konsekvens av planrevisjonens intensjon om å oppnå et sterkere vern av

trær, vegetasjon og terreng, og ivaretakelse av småhusområdenes karakter og historiske kvaliteter. For enkelte egnede delområder kan det imidlertid gjennom egne planprosesser vurderes å åpne for mer utvidede rammer for utnyttelse og bygningstyper. I forslag til ny strategi for høyhus i Oslo og revidert kommuneplanens arealdel legges det til rette for et samlet tilstrekkelig boligpotensiale i byen, som skal sikre et godt og variert boligtilbud.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Planforslaget antas ikke i seg selv å ha vesentlige direkte økonomiske og administrative konsekvenser. Det vurderes at planforslaget kan å gi grunnlag for en mer effektiv og rasjonell byggesaksbehandling og med mindre behov for dispensasjoner.



Reguleringsbestemmelser

Hensikten med reguleringsplanen er å opprettholde og styrke småhusområdenes kvaliteter. Planen skal ivareta områdenes grønne, klima- og miljømessige, estetiske og

kulturminnefaglige kvaliteter knyttet til eksisterende bebyggelse, landskap, vegetasjon og biologisk mangfold. Byggetiltak skal gjennomføres slik at disse kvalitetene videreføres.

Definisjoner
Følgende definisjoner ligger til grunn for planen:

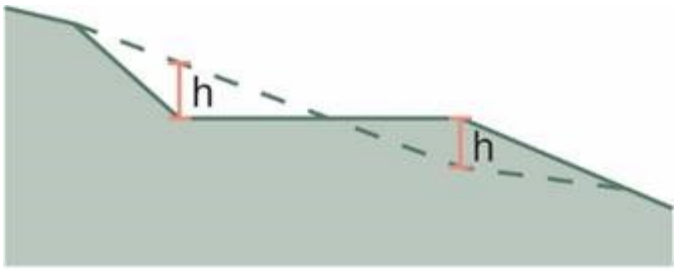
a) Boenhet
En boenhet inneholder alle nødvendige hovedfunksjoner som stue, kjøkken, soveplass, bad og toalett, og har egen inngang. Egen inngang kan være direkte til det fri eller via felles rom for kommunikasjon, som vindfang eller trapperom. En boenhet kan ha intern forbindelse til øvrige boenheter. Definisjonen gjelder både for nybygg og eksisterende bygg.
En boenhet kan være enten en hovedboenhet eller en sekundærleilighet. Alle boenheter som ikke faller innunder definisjon b) sekundærleilighet, regnes som hovedboenheter.

b) Boligtyper
Enebolig
Frittliggende bygning med én hovedboenhet. Boenheter i kjedet bolig hvor to eller flere selvstendige boliger er knyttet sammen med mellombygg som ikke inneholder rom for varig opphold, regnes som enebolig.
Tomannsbolig
Frittliggende bygning med to hovedboenheter. En tomannsbolig kan være horisontalt eller vertikalt delt.
Tremannsbolig
Frittliggende bygning med tre hovedboenheter, inkludert rekkehus.
Sekundærleilighet
En sekundærleilighet ligger i samme bygning som hovedboenheten, har maksimalt 55 m2 BRA og overstiger ikke 50 % av hovedboenhetens BRA.

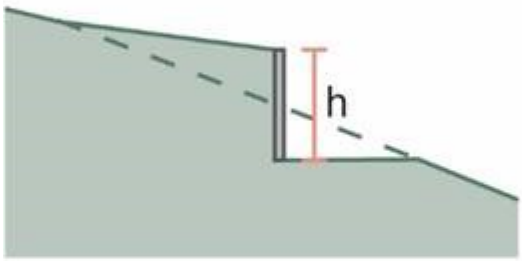
c) Flate tak
Tak med maksimalt fire graders takvinkel.

d) Terrenginngrep
Terrenginngrep er endringer av terreng, inkludert terrengendringer unntatt søknadsplikt og midlertidige terrengendringer. Endringer av terreng som har minimal innvirkning på tomtens topografi, jordsmonn og vekstforhold, som for eksempel utrulling av ferdigplen eller etablering av kjøkkenhage, anses ikke som terrenginngrep. Reetablering av terreng ved riving av eksisterende bygninger anses heller ikke som terrenginngrep.
Kjellertrapper og svømmebasseng er bygningsdeler, og regnes ikke som terrenginngrep.

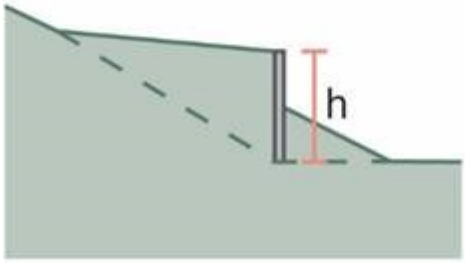
e) Høyde på terrenginngrep
Høyde på terrenginngrep defineres som den største enkelthøyden i terrenginngrepet, som vist på figur 1 a-c.



Figur 1a



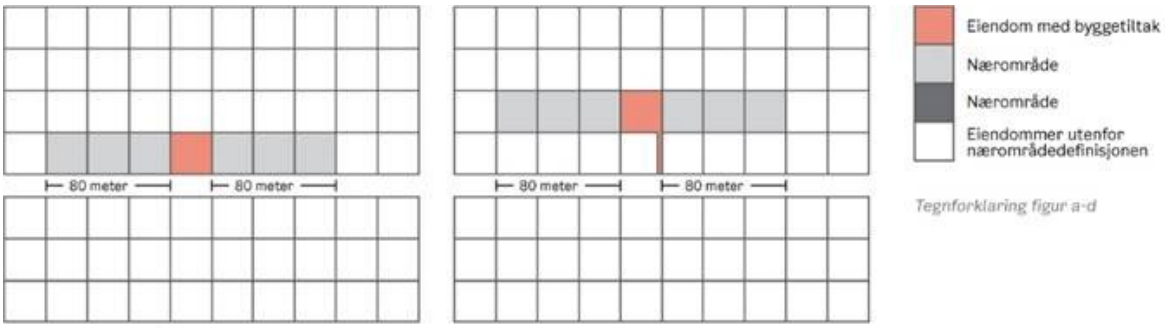
Figur 1b



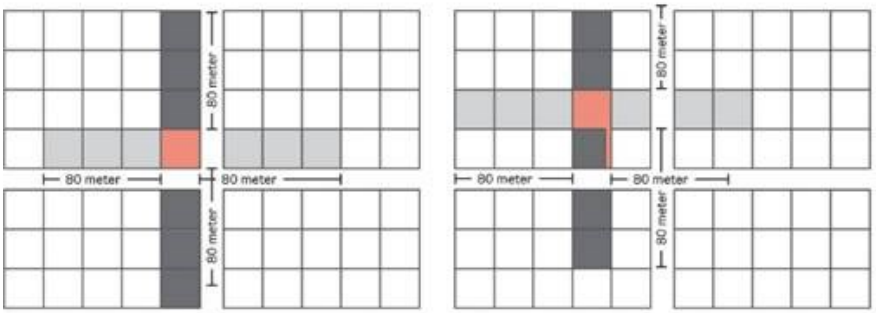
Figur 1c

f) Nærområde

Med nærområde menes et område som omfatter eiendommene langs tilliggende vei, som følger av figur 2 a-b. For tomter ved kryss vil det dannes to selvstendige nærområder langs hver av veiene, se figur 2 c-d.



Figur 2 a-b: Nærområde

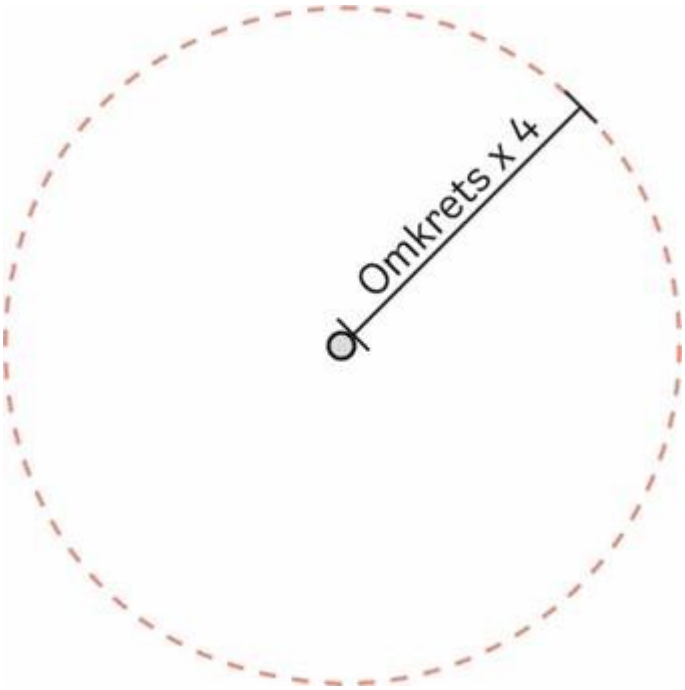


Figur 2 c-d: Nærområde

g) Grøntarealer
Grøntarealer er begrodde flater, som gressplen, busk- og plantefelt og tilsvarende. Naturlig fjell i dagen kan inngå i grøntarealer. Grønne tak/dekker over bebygd areal, herunder konstruksjoner under bakken, medregnes ikke som grøntareal.

h) Store trær
Trær med stammeomkrets over 90 cm, målt én meter over terreng.
Eiketrær med stammeomkrets over 60 cm, målt én meter over terreng.
Flerstammede trær der summen av alle enkeltstammenes omkrets målt én meter over terreng er over 90 cm.

i) Beskyttelsessone for trær
Beskyttelsessonen for trær har en radius på minimum 4 x stammens/stammenes omkrets målt én meter over terreng, men minimum fem meter. Beskyttelsessonen for trær med omkrets større enn 300 cm målt én meter over terreng har en radius på 4,8 x stammens omkrets. Avstanden måles fra stammens ytterkant, som vist på figur 3.



*Figur 3: Træ**rs beskyttelsessone*

j) Tomtens helningsgrad
Tomtens helningsgrad defineres som det gjennomsnittlige fallet på tomten. Dersom en tomt har flere fallretninger, kan man beregne helningsgraden for hver fallretning.

k) Lysgrav
Areal der terreng er fjernet foran vindu eller dør, avgrenset av bygningens yttervegg og én eller flere støttemurer.

l) Uteoppholdsareal
Balkonger, verandaer, terrasser og tilsvarende arealer som ikke er overbygget, kan regnes med i uteoppholdsarealet. Overbygde arealer, takterrasser, arealer brattere enn 1:3 etter planering og arealer avsatt til adkomst og parkering kan ikke regnes med i uteoppholdsareal.

m) Bygningens hovedfasader
Hovedfasader kjennetegnes ved at de er formgitt og detaljert for å eksponeres mot gate, hage eller utsikt. Ofte er dette fasadene til (opprinnelige) stuer og spisestuer. En bygning kan ha én eller flere hovedfasader.

n) Vassdrag
Hovedvassdrag: Lysakerelva, Mærradalsbekken, Hoffselva, Frognerbekken, Akerselva, Hovinbekken, Alna, Ljanselva, Ellingsrudelva og Gjersøelva.
Sidevassdrag: Alle andre åpne og lukkede vassdrag.

o) Drivhus som ikke medregnes i BYA
Frittliggende bygning med tak og vegger av gjennomskinnelig glass eller plast for dyrking av planter, med følgende høyder:
- Mønehøyde maksimalt 2,5 meter

- Gesimshøyde maksimalt 1,5 meter
- Øverste gesimshøyde på drivhus med pulttak er maksimalt 2,5 meter

1 Avgrensning
Reguleringsplanen gjelder for områdene som er vist på plankart merket BY – 202102096, datert 16.12.2022.

2 Reguleringsformål
Området reguleres til boligbebyggelse og bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone.

Bestemmelser til arealformål boligbebyggelse

3 Type boligbebyggelse, utnyttelse, høyder ol.

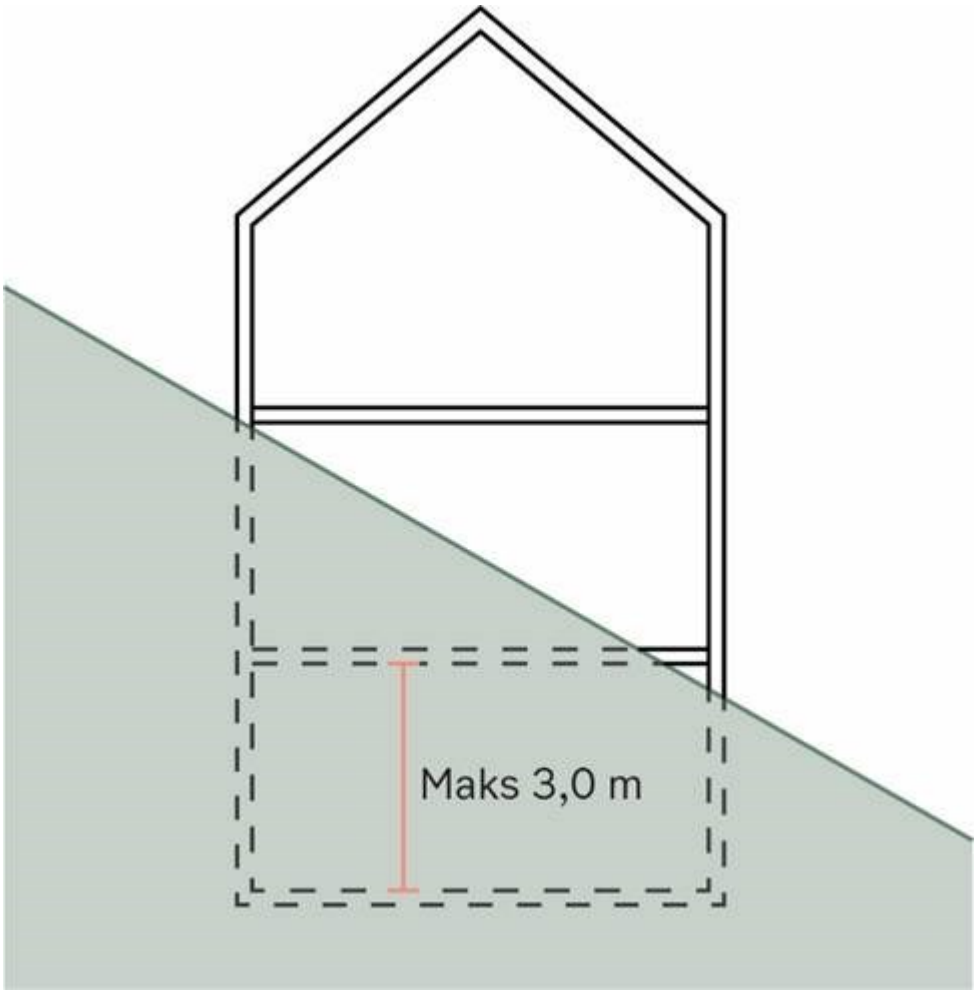
3.1 – Type boligbebyggelse
Av boligbebyggelse tillates ene-, tomanns- og tremannsboliger. Det tillates maksimalt én sekundærleilighet per hovedboenhet.

3.2 - Tomtestørrelse
For eneboliger skal tomtestørrelsen være minimum 600 m2 per hovedboenhet. Sekundærleilighet kan etableres i tillegg.
For to- og tremannsboliger skal tomtestørrelsen være minimum 450 m2 per boenhet. Sekundærleilighet kan etableres i tillegg.

3.3 – Tillatt utnyttelse
Det tillates inntil 16 %-BYA per tomt. Tillatt utnyttelsesgrad på eiendommen avhenger av at bestemmelsene nr. 4.1-4.6 er oppfylt.
Det tillates etablert nettstasjoner på inntil 10 m2. Nettstasjonene kommer i tillegg til maksimalt tillatt BYA for eiendommen.
Det tillates etablert drivhus på inntil 8 m2. Drivhusene kommer i tillegg til maksimalt tillatt BYA for eiendommen.

3.4 – Parkering
Parkeringsplasser for bil og sykkel skal opparbeides i henhold til parkeringsnormer for Oslo kommune vedtatt 14.12.2022. For sekundærleiligheter stilles det krav om én sykkelparkeringsplass per boenhet.

3.5 – Bebyggelse og anlegg under bakken
Bebyggelse og anlegg under bakken, med unntak av kjellertrapper og svømmebasseng, kan kun etableres under arealer som er medregnet i BYA. Det tillates kun én etasje der overkant gulv ligger helt under ferdig planert terreng. Denne etasjen kan ha innvendig romhøyde på maksimalt 3,0 meter, som vist på figur 4.



Figur 4: Bebyggelse og anlegg under bakken

3.6 - Høyder
Følgende høyder tillates:

a. Gesimshøyde inntil 6,5 meter og mønehøyde inntil 9,0 meter.

b. For bebyggelse med pulttak tillates høyeste gesims inntil 7,5 meter og laveste gesims inntil 6,5 meter.

c. For bebyggelse med flate tak tillates gesimshøyde inntil 7,0 meter.

d. For frittliggende bygning som ikke skal brukes til beboelse tillates gesimshøyde inntil 3,0 meter og mønehøyde inntil 4,0 meter.

Der en bygning består av ulike takformer, er det høydebestemmelsene for det største volumets takform som gjelder for hele bygningen. Alle høyder måles ut fra eksisterende terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. I søknad om tillatelse til tiltak skal gesims- og mønehøyder angis i meter og med kotetall.

Avstanden mellom gesims og ferdig planert terreng skal ikke på noe punkt overstige 7,5 meter, med unntak for kjellernedganger.

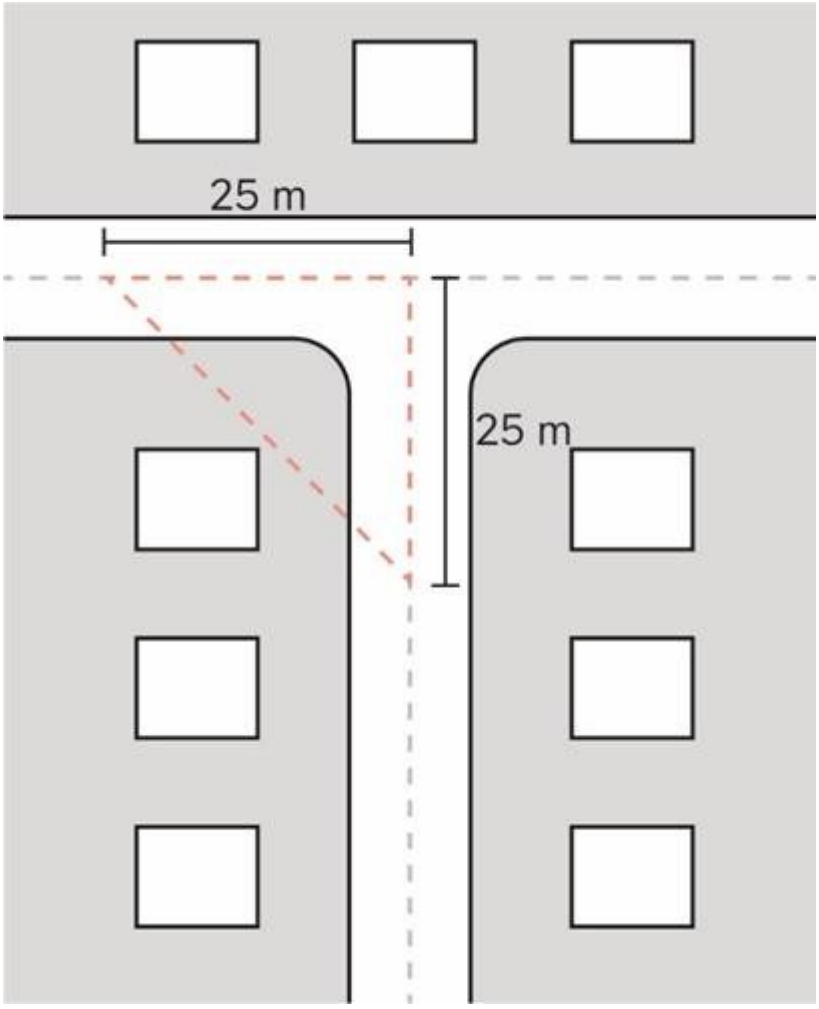
4 Plassering av bebyggelse

4.1 – Tiltak i enhetlig bebyggelsesstruktur
Der minimum 2/3 av bebyggelsen i nærområdet har lik orientering og avstand til vei og annen bebyggelse, samt tilsvarende størrelse og form på grunnflate, skal nye tiltak opprettholde denne bebyggelsesstrukturen.

4.2 – Tiltak i delvis enhetlig bebyggelsesstruktur
Der minimum 2/3 av bebyggelsen i nærområdet har lik orientering eller avstand til vei, skal denne orienteringen og avstanden opprettholdes.

4.3 - Ny bebyggelsesstruktur innenfor områder med enhetlig eller delvis enhetlig bebyggelsesstruktur
Ny bebyggelsesstruktur, eller fortsettelse av en påbegynt ny bebyggelsesstruktur, kan tillates dersom denne kan videreføres over flere eiendommer i nærområdet på en slik måte at eksisterende bebyggelsesstruktur kan opprettholdes.

4.4 – Avstand til vei
Tiltak kan ikke plasseres nærmere regulert veikant enn fem meter. Ved kryss kan nye tiltak ikke plasseres nærmere regulert veikant enn den rette linjen mellom regulert midtlinje av veiene, 25 meter fra skjæringspunktet, som vist på figur 5. Bestemmelsen gjelder ikke for avstander til riksvei.



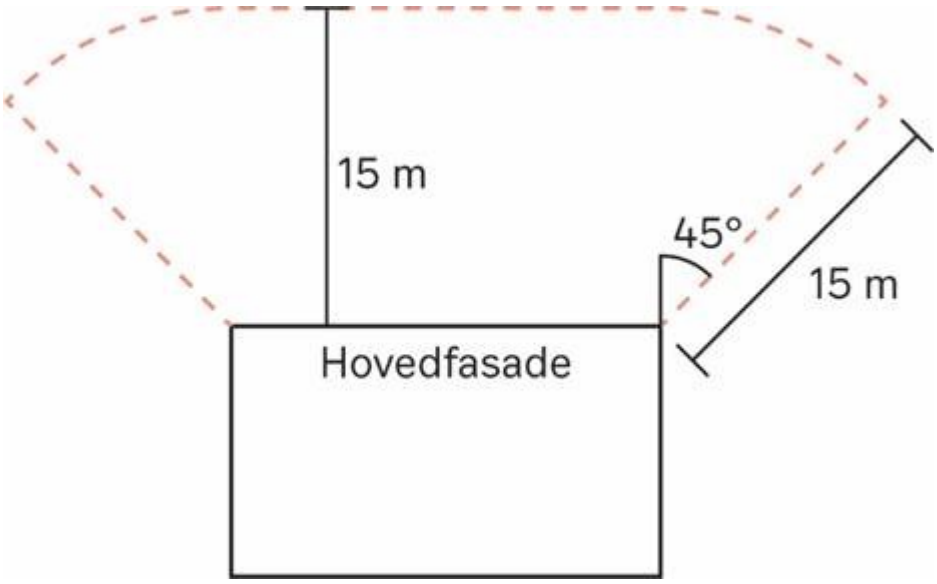
Figur 5: Avstand til vei

4.5 – Støyskjermer og gjerde mot vei

Støyskjerm mot vei tillates ikke, med unntak av støyskjermer mot vei med fartsgrense på 50 km/t eller høyere. Langs hele støyskjermens strekning skal det beplantes mot veien.
Tette gjerder mot vei kan ikke være høyere enn 1,1 meter og må plasseres minimum 0,5 meter fra regulert veikant.

4.6 Plassering av tiltak nær formelt vernet bebyggelse

Ved formelt vernet bebyeggelse skal tiltak ikke plasseres nærmere den vernede bygningens hovedfasader enn 15 meter. Dette gjelder uavhengig av eiendomsgrenser. Avstanden gjelder for området som vist på figur 6. Tiltak skal også plasseres slik at hovedfasadenes synlighet fra vei opprettholdes.



Figur 6: Avstand til hovedfasade på formelt vernet boligbygning.

5 Vegetasjon, terreng og overvann

5.1 Overvannshåndtering

Overvann skal håndteres etter Oslo kommunes tretrinnsstrategi for overvannshåndtering. Overvannsveileder datert xx.xx.2023 skal legges til grunn.

5.2 – Grøntarealer og vegetasjon

For tiltak der det er krav om utomhusplan, skal eiendommen oppnå et normtall på 1,0 i Oslo kommunes *Norm for vegetasjon og vannhåndtering (blågrønn faktor) for småhusområder* datert xx.xx.xxxx.

Eksisterende vegetasjon som ligger til grunn for beregning av blågrønn faktor må sikres i bygge- og anleggsfasen, inkludert ved riving av bebyggelse. I bygge- og anleggsperioden skal det etableres et gjerde som sikrer vegetasjonen. Kjøring med maskiner og lagring av utstyr, materialer, kjemikalier eller lignende tillates ikke innenfor gjerdet.

Minimum 60 % av tomtens areal skal være grøntarealer. De nærmeste 1,5 meter fra regulert veikant skal, med unntak av adkomst og gjerder, være grøntarealer.

5.3 – Bevaring av store trær
Store trær skal bevares. Det skal ikke foretas inngrep som gir trærne dårligere vekstvilkår. Det tillates ikke tiltak eller byggegrop innenfor treets beskyttelsessone. Dette gjelder både i og utenom byggesak, og uavhengig av eiendomsgrenser.

Der det ikke er mulig å oppnå bebygd areal på 16 % BYA ved tilpasning gjennom utforming, annen boligtype eller plassering, tillates felling av trær. Det skal ikke felles flere trær enn det antall som må felles for å oppnå en BYA på 16 %.

Trær som skal bevares må sikres i bygge- og anleggsfasen, inkludert ved riving av bebyggelse. I bygge- og anleggsfasen skal det etableres et gjerde som sikrer trærne. Kjøring med maskiner og lagring av utstyr, materialer, kjemikalier eller lignende tillates ikke innenfor gjerdet. Gjerdet skal ikke plasseres nærmere treet enn ytterkanten av treets beskyttelsessone.

5.4 – Terrenginngrep
Minimum 60 % av tomtens areal skal holdes fri for terrenginngrep, herunder byggegroper og andre inngrep i terreng i bygge- og anleggsfasen. Der det kan utføres terrenginngrep gjelder følgende:

a. På tomter med fall mindre enn 1:6, skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer være maksimalt 0,5 meter. På tomter med fall brattere enn 1:6, skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer være maksimalt én meter.

b. Der terrenget terrasseres med støttemurer, skal avstanden mellom støttemurene være minimum 1,5 meter.

c. Det skal ikke etableres støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer med høyde på mer enn 0,5 meter nærmere nabogrense enn fire meter. Det skal ikke gjøres terrenginngrep nærmere nabogrense enn én meter.

d. Lysgraver skal samlet ikke utgjøre mer enn 1/3 av den enkelte fasade. Dersom lysgraver har en dybde på mer enn 0,5 meter, må disse sikres med rist eller lignende innretninger som flukter med terrenget.

5.5 – Terrenginngrep ved etablering av kjøreadkomst
Det tillates terrenginngrep ut over høydene som er angitt i bestemmelse nr. 5.4 for å etablere kjøreadkomst. Det tillates én kjøreadkomst per eiendom. Denne kan ikke være bredere enn fire meter. Snu- og parkeringsareal regnes ikke som del av adkomst.

Unntaket i første avsnitt gjelder kun der eksisterende terreng har brattere fall enn 1:8. Videre gjelder unntaket kun dersom adkomsten etableres der hvor det gir minst terrenginngrep, både i høyde og utstrekning, for å oppnå stigningsnivå på adkomsten på minimum 1:8, eller minimum 1:7 med avbøtende tiltak. Unntaket gjelder kun for de

første ti meterne inn fra regulert veikant. Der eiendommen ikke grenser til en regulert vei, gjelder unntaket fra eiendomsgrensen.

5.6 – Fordrøyning av overvann

Større nedbørsmengder, som ikke tas opp direkte av vegetasjonen på eiendommen, må planlegges fordrøyd i samsvar med tilgjengelige utløpsmuligheter på terreng. Ved beregning av fordrøyningsvolum skal det legges til et klimapåslag i henhold til klimaprofilen til Norsk Klimaservicesenter.

5.7 – Sikring av flomveier

Eksisterende flomveier inn og ut av eiendommen skal bevares. Ved flytting av flomveier internt på eiendommen, skal det sikres at overvann ledes til en resipient uten å forårsake skade på omgivelsene.

6 Uteoppholdsareal

6.1 – Størrelse på uteoppholdsareal

Hver hovedboenhet må ha et uteoppholdsareal på eiendommen på minimum 150 m2. Hver sekundærleilighet må ha et uteoppholdsareal på eiendommen på minimum 50 m2.

6.2 – Plassering av uteoppholdsareal

Uteoppholdsarealet skal ligge tilstøtende boenheten der boenheten ligger på bakkeplan.

7 Takterrasser

Terrasse som ligger på/i boligens hovedtak (øverste tak), eller som utgjør mer enn 1/3 av
underliggende etasje, tillates ikke.

8 Utvendige kjellertrapper

Det tillates maksimalt én kjellertrapp per boenhet. Areal av bunnrepos skal begrenses til 1,0 x 1,5 meter. Trappen kan maksimalt ha en bredde på 1,2 meter, inkludert støttemur.
Kjellertrapper skal ikke henge sammen med lysgraver.

9 Vassdrag

Åpne strekninger av elver, bekker, vann og dammer skal opprettholdes.

I områder markert A på plankartet gjelder byggegrense mot vassdrag som vist på plankartet. I områder uten byggegrense mot vassdrag i plankartet gjelder byggegrense 20 meter fra vassdrags hovedløp og tolv meter fra vassdrags sideløp. Bestemmelsen gjelder både for åpne og lukkede vassdrag. For åpne vassdrag måles avstanden fra vannkant ved normal vannstand. For lukkede vassdrag måles avstanden fra senter av vassdraget.

Byggegrensen gjelder for all bebyggelse, anlegg og konstruksjoner. For åpne vassdrag gjelder byggegrensen i tillegg for fjerning av vegetasjon, terrenginngrep, plassering av uteoppholdsareal og plassering av gjerder.

Bestemmelsen er ikke til hinder for fjerning av vegetasjon for vedlikehold av bygg og anlegg i denne sonen, eller bekjempelse av uønskede fremmede arter og annen vegetasjonsskjøtsel som ivaretar naturverdier.

10 Strandsone mot sjø

I områder som er markert B på plankartet, gjelder byggegrense mot sjøen som vist på kartet. Byggegrensen gjelder for all bebyggelse, anlegg, konstruksjoner, fjerning av vegetasjon, terrenginngrep, plassering av uteoppholdsareal og plassering av gjerder. Utenfor byggegrensen tillates forankring av brygger som tillates etter bestemmelse nr. 13.
Bestemmelsen er ikke til hinder for fjerning av vegetasjon for vedlikehold av bygg og anlegg i denne sonen, eller bekjempelse av uønskede fremmede arter og annen vegetasjonsskjøtsel som ivaretar naturverdier.

11 Bevaringsverdig bebyggelse

Ved behandlingen av søknadspliktige tiltak skal spørsmålet om bevaring avklares med antikvarisk myndighet (Byantikvaren).

Der det er enkeltbygg av særlig arkitektonisk eller historisk betydning på eiendommen, eller eiendommen inngår i grupper av bygninger som sammen utgjør et spesielt verdifullt kulturmiljø, skal nybygg plasseres slik at eksisterende bevaringsverdig bebyggelse kan bevares.

12 Automatisk fredete kulturminner

Før tillatelse etter plan- og bygningsloven kan gis, må forholdet til automatisk fredete kulturminner være avklart i samsvar med lov om kulturminner av 09.06.1978 nr. 50 (kulturminneloven), jfr. kulturminneloven §§ 8, 9 og 10. Dette innebærer at automatisk fredete kulturminner for det samlede tiltaket må registreres.

Der slike kulturminner påvises må kulturminnemyndighetene vurdere om tillatelse til inngrep kan gis og eventuelt fastsette vilkår for dette, jf. kulturminneloven §§ 8 og 9, og kommunen må følge opp med nødvendige reguleringsendringer.

Nødvendige undersøkelser jf. kulturminneloven §§ 8, 9 og 10 kan gjennomføres uavhengig av andre bestemmelser i planen.

13 Fossilfri bygge- og anleggsplass

For oppføring av nye boenheter skal bygge- og anleggsplassen være fossilfri. Alle maskinene på bygge- og anleggsplassen, inkludert aggregater og kompressorer, skal bruke elektrisitet, bærekraftig biodrivstoff eller andre klimanøytrale og bærekraftige energikilder.

Kjøretøy som benyttes til transport av anleggsmaskiner, bygningmaterialer, løsmasser og lignende til og fra bygge- og anleggsplassen er unntatt fra kravet om bruk av fossilfritt drivstoff.

Bestemmelser til arealformål bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone

14 Brygger langs strandsone mot sjø

Det tillates én brygge, inkludert flytebrygge, på inntil åtte m2 per eiendom. Bryggens lengde langs strandlinje skal ikke overstige seks meter, og bryggens utstikk fra strandlinje skal ikke overstige seks meter ved normal vannstand. Brygger skal utformes og plasseres slik at allmennhetens ferdsel på og langs sjøen ikke hindres.

Bestemmelser til hensynssoner (pbl. §§ 11-8 og 12-6)

15 Hensynssone 730: Båndlegging etter lov om kulturminner

Innenfor hensynssonen finnes automatisk fredete kulturminner. Alle inngrep i grunnen eller andre tiltak som kan virke inn på det automatisk fredete kulturminnet er ikke tillatt uten en dispensasjon fra kulturminneloven.

16 Hensynssone 740: Båndlegging etter annen lov (energiloven)

Innenfor hensynssonen finnes energianlegg bygget i medhold av anleggskonsesjon etter energiloven. Ny bebyggelse og anlegg skal ikke oppføres innenfor hensynssone for høyspennings kraftledninger, uten skriftlig tillatelse fra netteier. Hensynssonen gjelder til bebyggelsens nærmeste bygningsdel (terrasse, takutspring, vegg, sålekant m.m). Jordkabler er ikke omfattet av hensynssonen, og må hensyntas ved tiltak. Høyspenningsanlegget kan generere elektromagnetiske felt utover hensynssonen. Netteier må kontaktes ved tiltak nær hensynssonen for å få opplysninger om spenningsnivå, byggeforbuds- og ryddebelte eller om andre elektriske installasjoner.

Det må ikke foretas endringer av terrenget i hensynssonen uten at dette er skriftlig godkjent av netteier.

17 Sikrings-, støy- og faresoner (pbl. § 11-8 a)

17.1 H190_1 Bekkelaget renseanlegg (S-4768)

H190_1 Sikringssone for renseanlegg i fjell. Denne gjelder fra 25 meter under terreng ned til kote -25. I sikringssonen kan tiltak som krever tillatelse etter plan- og bygningslovens § 20-1 eller medfører sprenging, peleramming, spunting, boring i grunnen, tunneldriving, eller som på annen måte kan skade anlegget under bakken ikke gjennomføres uten tillatelse fra Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten.

17.2 H190_2 Oset vannbehandlingsanlegg (S-4940)

Vannforsyningsnett – Innenfor sikringssonen tillates det ikke boret brønner for vann, energi eller andre formål, med mindre disse er godkjent av Vann- og avløpsetaten. Det skal heller ikke tillates andre fysiske inngrep i grunnen utover 3 meter dybde fra eksisterende terrengnivå.

17.3 H190_3 Vanntunnel Oset-Voldsløkka (S-4736)

Vertikalnivå 2 – på grunnen: Eiendommer som er berørt av sikringssonen skal alltid kontakte Vann- og avløpsetaten før de gjennomfører tiltak som medfører graving og / eller sprenging mer enn 5 meter under terreng, herunder boring etter jordvarme.

Vertikalnivå 1 – under grunnen: Sikringssonen har en bredde på 50 meter i horisontalplanet og 8 meter over og under tunnelen i vertikalplanet. Vanntunnelen kan justeres innenfor sikringssonen der det er behov for tilpasning i forhold til eksisterende tekniske anlegg og infrastruktur i området.

17.4 H190_4 Ny vannforsyning (S_5058) og (S-5142)

Felt 1: Det tillates ikke boret brønner for vann, energi eller gjennomført andre søknadspliktige eller ikke-søknadspliktige tiltak med fysiske inngrep under kote + 100 i grunnen, med mindre disse på forhånd er godkjent av Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten.

Felt 2: Det tillates ikke boret brønner for vann, energi eller gjennomført andre søknadspliktige eller ikke-søknadspliktige tiltak med fysiske inngrep i grunnen, med mindre disse på forhånd er godkjent av Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten. Det tillates innenfor sikringssonen rydding av vegetasjon i en sone på fire meter rundt felt A1 og A2.

15.5 H190_6 og 7 Follobanen (S-4735)

H190_1 og 4 og 7: Hensynssone type a. Sikringssone for jernbanetunnel, nisjer, tverrslagstunnel, bergrom, rømningstunnel eller omlastingsrom, med mer enn 17 meter overdekning over tunneltak: Restriksjonssonen gjelder for underliggende jernbanetunnel i vertikalnivå 1. I restriksjonssonen kan boring for energibrønner eller andre brønner ikke gjennomføres uten tillatelse fra Jernbaneverket. For hensynsone H-190-7 skal også Vann og avløpsetaten og Statens vegvesen gi slik tillatelse.

H190_2, 5 og 8:
Hensynssone type a. Restriksjonssone for jernbanetun¬ nel, nisjer, tverrslagstunnel, bergrom, rømningstunnel eller omlastestasjon, med mindre enn 17 meter over¬ dekning over tunneltak og jernbane i betongtunnel/kulvert: Restriksjonssonen gjelder for underliggende jernbanetunnel i vertikalnivå 1. I restriksjonssonen kan tiltak som krever tillatelse etter plan- og bygningslo¬ ven § 20-1, eller medfører sprenging, peleramming, spunting, boring i grunnen, tunneldriving, eller som på annen måte kan skade tunnelanlegget, ikke iverkset¬ tes uten tillatelse fra Jernbaneverket og Statens veg¬ vesen. For hensynsone H-190_8 skal Vann og avløpse¬ taten og Statens vegvesen gi slik tillatelse.

H190_3:
Hensynssone type a. Restriksjonssone over tunnel: Maksimal belastning på betongtunnel skal ikke overstige 40 kN/m2.

H190_6:
Hensynssone type a. Restriksjonssone for vei- og jernbanetunnel: Restriksjonssonen gjelder for underliggende vei- og jernbanetunnel i vertikalnivå 1. Tiltak som krever tillatelse etter plan- og bygningsloven § 20-1, eller medfører sprenging, peleramming, spunting, boring i grunnen, tunneldriving, eller som på annen måte kan skade tunnelanleggene, må ikke iverksettes uten tillatelse fra Jernbaneverket og Statens vegvesen. Oppføring av nye bygg eller anlegg over tunnelen eller innenfor bergvolum skal generelt fundamenteres uavhengig av tunnelen. Ingen tiltak kan gjennomføres i felles restriksjonssone uten etter avtale mellom partene.

17.6 H190_87 Fornebubanen (S-4986)

Sikringssone rundt T-banetunneler på minst 15 meter målt fra tunnelvegg horisontalt til begge sider og vertikalt over og under tunnelene er vist på plankart/snitt-tegninger. Dersom overdekning er mindre enn 15 meter går sikringssonen opp til eksisterende terrengnivå. Der banen etableres i kulvert, er avstanden minst 4 meter fra betongvegg, med mindre annen avstand er angitt på kart eller i bestemmelsene. Innenfor sonen er det ikke tillatt å gjennomføre tiltak som medfører sprenging, peleramming, spunting, boring i grunnen, tunneldriving, eller andre tiltak som kan medføre fare for skade på tunnelanlegget uten godkjenning av Sporveien Oslo AS. Slik godkjenning skal medfølge søknad om tiltak etter plan- og bygningsloven.

17.7 H190_9-11 Østensjøbanen (S-5087)

Hensynssoner med benevnelsen H190_ 1 omfatter sikringssone rundt jernbanetunnel, (Gardermobanen/Romeriksporten). Alle søknadspliktige tiltak skal forelegges Bane NOR til uttalelse.

Hensynssone H190_2 omfatter sikringssone rundt T-banetunnel, (Østensjøbanen/Hellerudtunnelen). Sikringssonens utstrekning i horisontalplanet fremgår av plankartet, og gjelder 15 meter til hver side av felt Trase for forstadsbane T6. I vertikalplanet gjelder sikringssonen 15 meter under teoretisk tunnelbunn, og 15 meter over teoretisk tunneltak der overdekningen er 15 meter eller større. For deler av sikringssonen hvor overdekningen er mindre enn 15 meter gjelder sikringssonen opp til bakkeplan. Innenfor sonen skal alle søknadspliktige tiltak forelegges Sporveien til uttalelse.

Hensynssone H190_3 omfatter sikringssone rundt veitunnel, (Ring 3/Brynstunnelen). Alle søknadspliktige tiltak skal forelegges Statens vegvesen til uttalelse.

Hensynssone H 190_4 omfatter sikringssone rundt av¬ løpstrase. Sikringssonens utstrekning i horisontalplanet fremgår av plankartet, og gjelder 25 meter til hver side av avløpstraseen. I vertikalplanet gjelder sikringssonen 25 meter under og over

teoretisk bunn og topp i kulver-ten. Innenfor sonen skal alle søknads- eller meldeplik¬ tige tiltak forelegges Vann- og avløpsetaten til uttalelse.

Bestemmelser til bestemmelsesområder

18 Bestemmelsesområder for automatisk fredete kulturminner

18.1 – Automatisk fredet kulturminne #1

Kulturminne-ID 269714
Før det gis igangsettingstillatelse av byggetiltak i Vestveien 13 B (gnr. 10 / bnr. 291) skal det foretas arkeologisk utgravning av de berørte automatisk fredete kulturminner med ID nr. 269714, som er markert som bestemmelsesområde #1 i plankartet. Det skal tas kontakt med Byantikvaren i Oslo i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik at omfanget av den arkeologiske granskingen kan fastsettes.

18.2 – Automatisk fredet kulturminne #2

Kulturminne-ID 287105
Før det gis igangsettingstillatelse av byggetiltak i Vestveien 7 (gnr. 10 / bnr. 296) skal det foretas arkeologisk utgravning av de berørte automatisk fredete kulturminner med ID nr. 287105, som er markert som bestemmelsesområde #2 i plankartet. Det skal tas kontakt med Byantikvaren i Oslo i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik at omfanget av den arkeologiske granskingen kan fastsettes.

18.3 – Automatisk fredet kulturminne #3

Kulturminne-ID 281669
Før det gis igangsettingstillatelse av bygge- eller rivetiltak i Årrundveien 10 (gnr. 86 / bnr. 221) skal det foretas arkeologisk utgravning av de berørte automatisk fredete kulturminner med ID nr. 281669 som er markert som bestemmelsesområde #3 i plankartet. Ved utgraving av kulturminner innenfor beskyttelsessonen til treet (ask) i eiendomsgrense mot gnr. 86 / bnr. 240 skal det ikke gjøres graving som skader treets hovedrøtter. Det skal ikke legges masser, drivstoff eller tunge materialer innenfor beskyttelsessonen. Kjøring innenfor beskyttelsessonen tillates ikke. Det skal tas kontakt med Byantikvaren i Oslo i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik at omfanget av den arkeologiske granskingen kan fastsettes.

18.4 – Automatisk fredet kulturminne #4

Kulturminne-ID 274445
Før det gjennomføres tiltak i Madame Maren Juels vei 2 (gnr. 194 / bnr. 389) som medfører inngrep i eller tildekking av markoverflaten skal det foretas arkeologisk utgravning av det berørte automatisk fredete kulturminnene med kulturminne-ID 274445, som er markert som bestemmelsesområde nr. #4 i plankartet. Det skal tas kontakt med Byantikvaren i Oslo i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik at omfanget av den arkeologiske granskingen kan fastsettes.

18.5 – Automatisk fredet kulturminne #7

Kulturminne-ID 274446
Før det gjennomføres tiltak i Gamle Herregårdsvei 4 og 6 (gnr. 194 / bnr. 614 og 615) som medfører inngrep i eller tildekking av markoverflaten skal det foretas arkeologisk utgravning av det berørte automatisk fredete kulturminnene med kulturminne-ID 274446, som er markert som bestemmelsesområde nr. #7 i plankartet. Det skal tas kontakt med Byantikvaren i Oslo i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik at omfanget av den arkeologiske granskingen kan fastsettes.

18.6 – Automatisk fredet kulturminne #6, #9, #8 og #5

Kulturminne-ID 274438, 274440, 274441 og 274447
De berørte kulturminnene med kulturminne-ID 274438, 274440, 274441 og 274447, som er markert med bestemmelsesområde nr. #6, #9, #8 og #5 i plankartet, kan fjernes uten vilkår om ytterligere arkeologisk undersøkelse.

Krav til dokumentasjon

19 Relevant og nødvendig dokumentasjon

Søknad om rammetillatelse for tiltak som påvirker utearealer skal, i de tilfeller dokumentasjon er relevant og nødvendig for at kommunen skal kunne behandle den konkrete saken, inneholde:

a. Oppmåling av terreng og innmåling av trær
Før innsendelse av søknad om rammetillatelse må tomtens terreng måles opp. Store eksisterende trær skal måles inn og vises på utomhusplan og marksikringsplan. Innmålingen skal dokumentere nøyaktig plassering av stammen, stammeomkrets én meter over terreng og kronestørrelse.

b. Utomhusplan
Utomhusplan i 1:200 som viser disponering av eiendommen til bebyggelse, adkomst, parkering, renovasjonsløsning og uteoppholdsareal med vegetasjon. Det skal tegnes inn store, eksisterende trær med beskyttelsessone og kotesatt eksisterende og nytt terreng. Trærnes art skal oppgis.

c. Marksikringsplan
Marksikringsplan i 1:200 som viser trær, beskyttelsessoner og byggegrop. Trær skal angis med art/sort, stammeomkrets og kronestørrelse.

Til igangsettingstillatelse: Oppdatert marksikringsplan, som i tillegg viser sikringstiltak, kjøre-, rigg- og lagringssoner, plassering og utstrekning av overvannstiltak og trasé for nye og eksisterende ledninger i grunnen. Planen skal suppleres med en beskrivelse av hvordan planen skal følges opp på byggeplassen.

Ved nyplanting av trær skal planen vise plassering og plass til utvikling av rotsystem og krone. Det skal angis hvor det skal gjøres grave- og terrengarbeider og hvor eksisterende terreng (minimum 60 % av tomten) og vegetasjon skal beholdes.

d. Redegjørelse og plan for overvannshåndtering
Overvannsplan som viser fremtidig overvannshåndtering med det omsøkte tiltaket, koter, punkthøyder, vegetasjon, type overflater, avrenningsmønster, flomveier, fordrøyningsarealer, snølagringsplass, fuktdrag og eventuelle bekker gjennom eiendommen. Redegjørelse og beregninger som viser valgte løsninger for fordrøyning av overvann og ivaretakelse av flomveier.

e. Skjema for oppfyllelse av blågrønn faktor
Skjema som viser hvordan blågrønn faktor er oppfylt for tiltaket.

Rekkefølgekrav

20 Før bebyggelse tas i bruk

Overvannsløsning for tiltaket skal være opparbeidet før det gis midlertidig brukstillatelse.

Vedlegg:
Byrådssak 78 av 25.04.2023 - Reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by - Revidert detaljregulering
78 1. Saksfremstilling - Planbeskrivelse
78 2. Forslag til reguleringsbestemmelser.pdf
78 3. Høringsuttalelser til offentlig ettersyn.pdf
78 4. Sammenfattede høringsuttalelser med Plan- og bygningsetatens kommentarer.pdf
78 5. Koding og visualisering av høringssvar.pdf
78 6. Innspill til varsel om planoppstart.pdf
78 7. Sammenfattede innspill til varsel om planoppstart med Plan- og bygningsetatens kommentarer.pdf
78 8. Mulighetsstudie - Morfeus Arkitekter.pdf
78 9. Skisseprosjekter - R21 Arkitekter.pdf
78 10. Tilbakemelding - R21 Arkitekter.pdf
78 11. Anbefalinger fra et borgerpanel.pdf
78 12. Notat om ROS-analyse.pdf
78 13. Brev av 03.02.2023 fra Plan- og bygningsetaten.pdf
78 14. Brev av 14.02.2023 fra Plan- og bygningsetaten.pdf
78 15. Brev av 20.02.2023 fra Plan- og bygningsetaten.pdf
78 16. Brev av 08.03.2023 fra Plan- og bygningsetaten (offentlig).pdf
78 17. Brev av 14.03.2023 fra Plan- og bygningsetaten.pdf
78 18. Plankart - oversikt.pdf
78 19. Plankart 1.pdf
78 20. Plankart 2.pdf
78 21. Plankart 3.pdf
78 22. Plankart 4.pdf
78 23. Plankart 5.pdf
78 24. Plankart 6.pdf

78 25. Plankart 7.pdf
78 26. Plankart 8.pdf
78 27. Plankart 9.pdf
78 28. Plankart 10.pdf
78 29. Plankart 11.pdf
78 30. Plankart 12.pdf
78 31. Plankart 13.pdf
78 32. Plankart 14.pdf
78 33. Plankart 15.pdf
78 34. Plankart 16.pdf
78 35. Plankart 17.pdf
78 36. Plankart 18.pdf
78 37. Plankart 19.pdf
78 38. Plankart 20.pdf
Notat 748/2023 - Byrådssak 78 av 25.04.2023 - Reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by - Revidert detaljregulering - Forslag til endring av reguleringsbestemmelser - Byrådets tilbakemelding
Notat 762/2023 - Byrådssak 78 av 25.04.2023 - Reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by - Svar på forslag fra Rødt
Notat 768/2023 - Reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by - Høring av revidert planforslag
Høringsbrev - Revisjon av småhusplanen - 2. gangs høring - Reguleringsplan for småhusområder
Innspill - Revidert småhusplan

Nye vedlegg:
Notat 1005/2023 - Reguleringsplan for småhusområder i Oslo ytre by - Byrådssak 78 av 25.04.2023 - Revidert detaljregulering - Tilbakemelding etter gjennomført høring
002 Byrådssak 78 av 25.04.2023 - Reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by - Revidert detaljregulering - Forslag til endring av reguleringsbe
003 Begrunnelse endringer småhusplan - uten markeringer - etter AU (DokID 501239)
004 Brev av 04.09.2023 fra Plan- og bygningsetaten (DokID 501048)
005 Reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by - Fremstilling av uttalelser til annen gangs offentlig ettersyn (DokID 501049)
006 Samledokument - Originale høringsuttalelser (L)(968909)
007 Statsforvalterens tilbakemelding vedrørende innsigelse (DokID 501051)
Notat 1018/2023 - Reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by - Byrådssak 78 av 25.04.2023 - Revidert detaljregulering. Informasjon og tilrådninger til den videre behandlingen
Notat 1054/2023 - Reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by - Byrådssak 78 av 25.04.2023 - Revidert detaljregulering - Oversendelse av høringsuttalelse
Notat 1053/2023 - Byrådssak 78/2023 - Reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by - Reguleringsbestemmelser og plankart med vedlegg 002 - 045
Notat 1061/2023 - Reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by - Byrådssak 78 av 25.04.2023 - Revidert detaljregulering - Oversendelse av høringsuttalelse

Notat 1087/2023 - Reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by - Byrådssak 78 av 25.04.2023 - Revidert detaljregulering - Oversendelse av e-post
Notat 1086/2023 - Reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by - Byrådssak 78 av 25.04.2023 - Revidert detaljregulering - Oversendelse av høringsuttalelse
Notat 1085/2023 - Reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by - Byrådssak 78 av 25.04.2023 - Revidert detaljregulering - Oversendelse av oppdatert planbeskrivelse